EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO DR. LUÍS ROBERTO BARROSO, PRESIDENTE DO COLENDO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

A FEDERAÇÃO BRASILEIRA DAS ASSOCIAÇÕES DE SÍNDROME DE DOWN – FBASD, associação civil sem fins econômicos, declarada de utilidade pública federal pelo Decreto SN de 25.10.1999, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 00.871.306/0001-13, de caráter nacional, com personalidade jurídica de direito privado e sede em Brasília/DF, CRS 507, Bloco B, Loja 67, Asa Sul, CEP 70.351-520, bem como endereço eletrônico federacaodown@federacaodown.org.br, representada por sua presidente, a Sra. Cleonice Bohn de Lima, casada, advogada e inscrita no CPF sob o nº 420.273.650-87, com fundamento na Lei Federal nº 9.868/99, bem como no artigo 103 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 e artigo 131 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, vem propor a presente **Ação Direta de Inconstitucionalidade**, **com pedido de medida cautelar**, em face das Leis nº 17.656/2013 e nº 18.419/2015, sancionadas pelo Governador do Estado do Paraná, que instituíram, respectivamente, o Programa Estadual de Apoio Permanente às Entidades Mantenedoras de Escolas que ofertam Educação Básica na Modalidade Educação Especial e o Estatuto da Pessoa com Deficiência do Estado do Paraná, pelos fatos e fundamentos a seguir expostos.

1. DO OBJETO DA AÇÃO

Este é o teor das normas questionadas:

1.1 DA LEI 17.656/2013 DO ESTADO DO PARANÁ[1]

> A Assembleia Legislativa do Estado do Paraná decretou e eu sanciono a seguinte lei:
>
> Art. 1º Fica criado o Programa Estadual de Apoio Permanente às **Entidades Mantenedoras de Escolas que ofertam Educação Básica**, **na modalidade Educação Especial** "TODOS IGUAIS PELA EDUCAÇÃO", na forma desta Lei.
>
> Art. 2º O Programa tem por **objeto** assegurar aos educandos com deficiência e transtornos globais do desenvolvimento, em qualquer faixa etária, **a oferta das etapas da educação infantil, ensino fundamental, médio, Educação de Jovens e Adultos/Educação Profissional**, incluindo a oferta gradativa de período integral,

[1] Disponível em: https://leisestaduais.com.br/pr/lei-ordinaria-n-17656-2013-parana-institui-o-programa-estadual-de-apoio-permanente-as-entidades-mantenedoras-de-escolas-que-ofertam-educacao-basica-na-modalidade-educacao-especial-denominado-todos-iguais-pela-educacao

por meio da parceria com o Estado do Paraná e as Entidades Mantenedoras referidas no art. 1º desta Lei.

Parágrafo único. A parceria prevista no caput não exclui parceria decorrente da oferta da educação infantil e séries iniciais do ensino fundamental a ser realizada pelos municípios, em atenção ao disposto pelo art. 30, inciso VI da Constituição Federal, bem como para os demais níveis e modalidades de educação e ensino.

Art. 3º Serão **destinatários** do Programa os alunos referidos no art. 2º desta Lei, atendidos gratuitamente, independentemente de sua condição socioeconômica, **nas Entidades Mantenedoras referidas no art. 1º também desta Lei**, **devidamente credenciadas e autorizadas para oferta da Educação Especial**.

Art. 4º O Estado do Paraná, por meio da Secretaria de Estado da Educação - SEED, **garantirá aos destinatários do Programa de que trata esta Lei**, mediante instrumento administrativo legal adequado, o acesso igualitário aos benefícios dos programas educacionais suplementares disponíveis para o respectivo nível de ensino, incluindo os programas de alimentação e transporte escolar, construção, ampliação e reforma das unidades escolares, suprimento de mobiliários, equipamentos e materiais e capacitação, visando possibilitar os padrões de qualidade, economicidade e eficiência **equivalentes aos ofertados pelos estabelecimentos da Rede Pública Estadual de Ensino**.

Art. 5º Em cumprimento ao objeto do Programa e, atendidas as exigências previstas no art. 8º desta Lei, o Estado do Paraná, mediante convênio ou instrumento congênere:

I - **designará servidores estaduais** (Professores, Pedagogos e Agentes Educacionais I e II) para, na condição de agentes do Estado, **prestarem serviços nos programas educacionais de interesse da Secretaria de Estado da Educação ofertados pela Entidade Mantenedora**, em conformidade com o número de alunos matriculados na escola, bem como com os critérios, requisitos e diretrizes definidos em resolução da Secretaria de Estado da Educação;

II - **transferirá recursos financeiros para apoiar as Entidades Mantenedoras para a consecução dos objetivos de que trata esta Lei, inclusive para cobrir despesas de custeio**, nos termos da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000, anualmente atualizados, com base na Lei Orçamentária Anual - LOA, em conformidade com o número de alunos matriculados, devendo ser alterado de acordo com o aumento ou redução de matrículas.

Art. 6º O Estado do Paraná, por meio da Secretaria de Estado da Educação, obriga-se a:

I - realizar orientação, acompanhamento e supervisão pedagógica e administrativa à unidade escolar, através da análise de relatórios e visitas técnicas, monitorando os resultados educacionais do estabelecimento de ensino;

II - fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas no Programa;

III - proporcionar formação continuada aos administradores e aos profissionais da unidade escolar que participam do Programa, equivalentes aos proporcionados aos servidores que atuam nos estabelecimentos públicos estaduais;

IV - **aprovar o plano de aplicação dos recursos a serem transferidos às Entidades Mantenedoras**, nos termos do convênio ou instrumento congênere

Art. 7º As Entidades Mantenedoras obrigam-se, sob pena de suspensão do repasse, a:

I - dar condições de acesso à Secretaria de Estado da Educação para o acompanhamento, fiscalização e avaliação do Programa;

II - prestar quaisquer esclarecimentos sobre a organização do trabalho pedagógico e a aplicação dos recursos financeiros vinculados ao Programa, inclusive ao Tribunal de Contas do Estado e à Comissão de Educação da Assembleia Legislativa do Paraná;

III - apresentar relatórios periódicos sobre a situação dos educandos atendidos pelo Programa e dos profissionais nele envolvidos;

IV - aplicar os recursos transferidos para a execução do Programa em conta bancária específica, com rendimentos em instituição bancária pública, observadas as disposições da Lei Estadual nº 15.608, de 16 de agosto de 2007, e as orientações, nesse sentido, do Tribunal de Contas do Estado;

V - aplicar os rendimentos exclusivamente no objeto do Programa;

VI - mencionar a participação do Estado do Paraná no Programa em toda e qualquer divulgação referente às atividades desenvolvidas, devendo a publicidade ter caráter educativo, informativo ou de orientação social;

VII - garantir a participação de administradores e profissionais da unidade escolar nos cursos de formação continuada, bem como, os de capacitação em gestão;

VIII - cumprir o plano de aplicação dos recursos recebidos.

Parágrafo único. A Entidade Mantenedora deverá prestar contas dos recursos recebidos à Secretaria de Estado da Educação e ao Tribunal de Contas do Estado, na forma da legislação específica, como condição indispensável para permanência no Programa e continuidade do recebimento dos recursos.

Art. 8º Em conformidade com a demanda de alunos matriculados, **poderão se habilitar ao Programa as Entidades Mantenedoras que atendam, no mínimo, aos seguintes requisitos**:

I - estar credenciada e autorizada a funcionar pela Secretaria de Estado da Educação - SEED, na forma da legislação vigente;

II - oferecer igualdade de condições para o acesso, permanência na escola e atendimento educacional gratuito, na forma da legislação vigente;

III - atender aos padrões de qualidade definidos pelo órgão normativo do sistema de ensino e ter aprovados e periodicamente atualizados seus projetos pedagógicos;

IV - assegurar a destinação de seu patrimônio ao Poder Público ou a outra Entidade

Mantenedora congênere, que atenda aos requisitos estabelecidos nesta Lei, em caso de encerramento de suas atividades;

V - comprovar finalidade não lucrativa e aplicar integralmente os seus recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais no Estado do Paraná, conforme a legislação vigente;

VI - comprovar estar em situação regular junto ao Tribunal de Contas do Estado, à Seguridade Social, ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e às Fazendas Federal, Estadual e Municipal;

VII - apresentar plano de aplicação dos recursos a serem transferidos pelo Estado.

Art. 9º O Estado do Paraná fará constar nas leis orçamentárias os recursos necessários à execução do Programa, nos termos da Constituição Federal, Constituição Estadual e legislação pertinente.

Art. 10 O Chefe do Poder Executivo, ouvida a Secretaria de Estado da Educação, poderá expedir normas para, nos limites desta Lei, melhor adequar a implantação do Programa, podendo por Decreto ser alterado o nome do programa.

Parágrafo único. A competência para expedir normas regulamentares prevista no caput deste artigo poderá ser delegada à Secretaria de Estado da Educação que, por Resolução, poderá estabelecer, inclusive, normas procedimentais.

Art. 11 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. Palácio do Governo, em 12 de agosto de 2013.

Carlos Alberto Richa
Governador do Estado

Flávio Arns
Secretário de Estado da Educação

Cezar Silvestri
Secretário de Estado de Governo

Reinhold Stephanes
Chefe da Casa Civil

1.2 DA LEI Nº 18.419/2015 DO ESTADO DO PARANÁ [2]

Estatuto da Pessoa com Deficiência do Paraná - Lei Nº 18419/2015

A Assembleia Legislativa do Estado do Paraná decretou e eu sanciono a seguinte Lei:

TÍTULO I DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Institui o Estatuto da Pessoa com Deficiência do Estado do Paraná, destinado a estabelecer orientações normativas que objetivam assegurar, promover e proteger o exercício pleno e em condições de equidade de todos os direitos humanos e

[2] Disponível em: https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=279996

fundamentais das pessoas com deficiência, visando à sua inclusão social e cidadania plena, efetiva e participativa. **(Redação do artigo dada pela Lei Nº 20059 DE 18/12/2019).**

(Redação do caput dada pela Lei Nº 21214 DE 29/08/2022):

Art. 2º É dever dos órgãos e entidades do Poder Público do Estado do Paraná, da sociedade, da comunidade e da família assegurar com prioridade, às pessoas com deficiência, o pleno exercício dos direitos, dentre outros decorrentes da Constituição da República Federativa do Brasil, da Constituição do Estado do Paraná e demais leis esparsas, que propiciam o bem-estar pessoal, social e econômico, referentes:

I - à vida;

II - à saúde;

III - à sexualidade;

IV - à paternidade e maternidade;

V - à alimentação;

VI - à educação;

VII - à profissionalização;

VIII - ao trabalho;

IX - à habilitação e reabilitação;

X - à segurança;

XI - à previdência social;

XII - à assistência social;

XIII - ao transporte;

XIV - à cultura;

XV - ao desporto;

XVI - ao turismo;

XVII - ao lazer;

XVIII - à informação e comunicação;

XIX - à acessibilidade;

XX - aos avanços científicos e tecnológicos;

XXI - à dignidade;

XXII - ao respeito;

XXIII - à liberdade e à convivência familiar e comunitária

§ 1º O Poder Executivo do Estado do Paraná compromete-se a tomar as medidas necessárias, tanto quanto permitir os recursos disponíveis, e quando necessário no

âmbito da cooperação internacional, nacional, estadual e municipal, a fim de assegurar progressivamente o pleno exercício desses direitos, sem prejuízo das obrigações contidas na presente Lei que forem imediatamente aplicáveis, de acordo com a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. **(Parágrafo renumerado pela Lei Nº 21988 DE 21/05/2024).**

(Parágrafo acrescentado pela Lei Nº 21988 DE 21/05/2024):

§ 2º A deficiência sensorial contida no caput deste artigo, quando de natureza auditiva, compreende a limitação de longo prazo da audição, unilateral total ou bilateral, parcial ou total, adotando-se como referencial a média aritmética de quarenta e um decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma nas frequências de 500HZ, 1.000HZ, 2.000Hz e 3.000Hz.

Art. 3º São consideradas pessoas com deficiência aquelas que têm impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em equidade de condições com as demais pessoas.

Parágrafo único. Para os fins deste Estatuto as pessoas com neurofibromatose e com fissura palatina e labiopalatina, estas quando não totalmente recuperadas, têm os mesmos direitos das pessoas com deficiência. **(Parágrafo acrescentado pela Lei Nº 20059 DE 18/12/2019).**

Art. 4º Para fins de aplicação da presente Lei, considera-se:

I - apoio especial: a orientação, a supervisão, as ajudas técnicas, entre outros elementos que auxiliem ou permitam compensar uma ou mais limitações motoras, sensoriais, mentais ou intelectuais da pessoa com deficiência, favorecendo a sua autonomia e sua independência, de forma a contribuir com sua inclusão social, bem como beneficiar processo de habilitação e reabilitação ou qualidade de vida;

II - ajuda técnica: qualquer elemento que facilite a autonomia pessoal ou possibilite o acesso e o uso de meio físico, visando à melhoria da funcionalidade e qualidade de vida da pessoa com deficiência, como produtos, instrumentos, equipamentos ou tecnologia adaptados ou especialmente projetados, incluindo-se órteses e próteses, equipamentos e elementos necessários à terapia e à reabilitação da pessoa com deficiência, elementos de cuidado e de higiene pessoal de uso diário necessários para facilitar a autonomia e a segurança da pessoa com deficiência, bolsas coletoras para pessoas ostomizadas, material para cateterismo vesical, bloqueadores, protetores, filtros e demais preparados antissolares para terapias, cão-guia, leitores, ledores, entre outros;

III - procedimentos especiais: meios utilizados para auxiliar à pessoa que, devido ao seu grau de deficiência, exige condições peculiares para o desenvolvimento de atividades, como jornada de trabalho variável, horário flexível, entre outros.

Art. 5º São princípios fundamentais da Política Pública Estadual para Promoção dos Direitos e Inclusão da Pessoa com Deficiência:

I - o respeito à dignidade inerente, à autonomia individual, incluindo a liberdade de fazer suas próprias escolhas, e à independência das pessoas;

II - a não discriminação;

III - a inclusão e participação plena e efetiva na sociedade;

IV - o respeito pela diferença e aceitação da deficiência como parte da diversidade e da condição humana;

V - a igualdade de oportunidades;

VI - a acessibilidade;

VII - a igualdade entre homens e mulheres;

VIII - o respeito pela capacidade em desenvolvimento das crianças e adolescentes com deficiência.

Art. 6º A Política Pública Estadual para Promoção dos Direitos e Inclusão da Pessoa com Deficiência, em consonância com a Política Nacional para Integração da Pessoa com Deficiência, nortear-se-á pelos seguintes objetivos:

I - desenvolvimento de ação conjunta entre o Estado e a Sociedade Civil de modo a assegurar a plena inclusão da pessoa com deficiência no contexto socioeconômico e cultural;

II - estabelecimento de mecanismos e instrumentos legais e operacionais que assegurem às pessoas com deficiência o pleno exercício de seus direitos básicos que decorrem da Constituição Federal, Constituição do Estado Paraná e demais leis esparsas, propiciando seu bem-estar pessoal, social e econômico;

III - respeito às pessoas com deficiência, que devem receber equidade de oportunidades na sociedade por reconhecimento dos direitos que lhes são assegurados.

Art. 7º A Política Pública Estadual para Promoção dos Direitos e Inclusão da Pessoa com Deficiência, em consonância com a Política Nacional para Integração da Pessoa com Deficiência e com o Programa Nacional de Saúde da Pessoa com Deficiência, obedecerá às seguintes diretrizes:

I - promoção da qualidade de vida das pessoas com deficiência;

II - assistência integral à saúde da pessoa com deficiência;

III - prevenção de deficiências;

IV - ampliação e fortalecimento dos mecanismos de informação;

V - organização e funcionamento dos serviços de atenção às pessoas com deficiência;

VI - capacitação de recursos humanos;

VII - estabelecimento de mecanismos que acelerem e favoreçam a inclusão social da pessoa com deficiência;

VIII - adoção de estratégias de articulação com órgãos e entidades públicos e privados e com organismos nacionais e estrangeiros para a implantação destas políticas públicas;

IX - inclusão da pessoa com deficiência, respeitando-se as suas peculiaridades, em todas as iniciativas governamentais relacionadas à educação, à saúde, ao trabalho, à

edificação pública, à seguridade social, ao transporte, à habitação, à cultura, ao esporte e ao lazer;

X - viabilização da participação das pessoas com deficiência em todas as fases de elaboração e implementação dessas políticas, por intermédio de suas entidades representativas e outros fóruns;

XI - ampliação das alternativas de inserção econômica das pessoas com deficiência, proporcionando qualificação profissional e incorporação no mercado de trabalho;

XII - garantia do efetivo atendimento das necessidades das pessoas com deficiência, inclusive nos atendimentos realizados em serviços públicos com a disponibilização de suporte em Língua Brasileira de Sinais (Libras), quando possível presencial, ou por meio telemático, conforme § 2º do art. 111 desta Lei; **(Redação do inciso dada pela Lei Nº 21214 DE 29/08/2022).**

XIII - articulação com entidades governamentais e não governamentais em nível federal, estadual e municipal, visando garantir a efetividade dos programas de prevenção, de atendimento especializado e de inclusão social das pessoas com deficiência.

TÍTULO II DIREITOS FUNDAMENTAIS

CAPÍTULO I DO ATENDIMENTO PRIORITÁRIO

Art. 8º Todos os órgãos públicos da administração direta, indireta e autarquias, agências e postos bancários, estabelecimentos de crédito financeiro, e instituições similares, estabelecimentos ou espaços culturais, estabelecimentos comerciais, bem como estabelecimentos ou espaços esportivos, devidamente instalados no Estado do Paraná, ficam obrigados a dar atendimento prioritário e especial às pessoas com deficiência, clientes ou não clientes, que, por sua vez, ficam desobrigadas, a qualquer tempo, de aguardar a vez em filas, mesmo aquelas externas de aguardo ao horário de abertura e início de expediente, quando também terão preferência, sempre e em todas as circunstâncias.

§ 1º Entende-se por precedência de atendimento aquele prestado à pessoa com deficiência antes de qualquer outra depois de concluído o atendimento que estiver em andamento.

§ 2º Nos serviços de emergência dos estabelecimentos públicos, conveniados e privados de atendimento à saúde, a primazia conferida por esta Lei fica condicionada à avaliação médica em face da gravidade dos casos a serem atendidos.

§ 3º Cabe ao Estado do Paraná e aos municípios, no âmbito de suas competências, criar os mecanismos necessários para a efetiva implantação e controle do atendimento prioritário referido nesta Lei.

Art. 9º As entidades previstas no art. 8º desta Lei deverão afixar, em locais visíveis ao público, placas e cartazes informativos contendo as previsões legais que conferem a prioridade de atendimento às pessoas com deficiência.

Art. 10. A garantia de prioridade estabelecida nesta Lei compreende, dentre outras medidas:

I - a primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias;

II - a precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública, junto aos órgãos públicos e privados prestadores de serviços à população;

III - a prioridade no embarque no sistema de transporte coletivo;

IV - a preferência na formulação e na execução das políticas públicas;

V - a destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas às pessoas com deficiência;

VI - a priorização do atendimento da pessoa com deficiência por sua própria família, em detrimento de abrigo ou entidade de longa permanência, exceto quando não possuam ou careçam de condições de manutenção da própria sobrevivência ou estejam em situação de risco ou violação de direitos;

VII - a capacitação e formação continuada de recursos humanos para o atendimento das pessoas com deficiência;

VIII - o estabelecimento de mecanismos que favoreçam a divulgação de informações de caráter educativo sobre aspectos ligados às deficiências;

IX - a garantia de acesso à rede de serviços de políticas públicas setoriais.

Art. 11. O descumprimento do disposto neste Capítulo sujeitará os responsáveis pela infração ao pagamento de multa correspondente a 35 (trinta e cinco) UPF/PR - Unidades Padrão Fiscal do Paraná, não os desobrigando de seu posterior cumprimento.

Parágrafo único. Em caso de reincidência, depois de decorrido o prazo de trinta dias, contados a partir da aplicação da primeira multa, o valor da multa a que se refere o caput deste artigo será dobrado.

CAPÍTULO II DA SAÚDE

Seção I Disposições Gerais

Art. 12. O direito aos serviços de saúde compreende:

I - atenção integral à saúde, universal e gratuita, por meio do Sistema Único de Saúde - SUS, assegurado atendimento personalizado;

II - transporte, sempre que indispensável à viabilização da atenção integral à saúde;

III - atenção integral à saúde respeitada a classificação de risco, viabilizando acomodações acessíveis de acordo com a legislação em vigor;

IV - fornecimento de medicamentos e materiais, inclusive os de uso contínuo, necessários para o tratamento e realização de procedimentos específicos para cada tipo de deficiência.

§ 1º Fica garantida a gratuidade de todos os serviços de saúde referidos nesta Lei.

§ 2º É assegurado o direito à presença de acompanhante junto à pessoa com deficiência, durante os períodos de atendimento e de internação, devendo o órgão de saúde proporcionar as condições adequadas para a sua permanência em tempo

integral, salvo entendimento contrário, devidamente justificado, de profissional da saúde.

Art. 13. Os órgãos e entidades da administração pública estadual e municipal direta e indireta deverão assegurar às pessoas com deficiência o pleno exercício de seu direito à saúde e à maternidade, e de outros que, decorrentes da Constituição da Republica Federativa do Brasil, da Constituição do Estado do Paraná e das demais leis esparsas, propiciem seu bem-estar pessoal, social e econômico.

Art. 14. Para o fim estabelecido no art. 13 desta Lei, os órgãos e entidades da Administração Estadual Direta e Indireta dispensarão, no âmbito de sua competência e finalidade, bem como respeitando a classificação de risco, tratamento prioritário e adequado, tendente a viabilizar, sem prejuízo de outras, as seguintes medidas:

I - promoção de ações preventivas, como às referentes ao planejamento familiar, ao aconselhamento genético, ao acompanhamento da gravidez, do parto e do puerpério, à nutrição da mulher e da criança, à identificação e ao controle da gestante e do feto de alto risco ou com deficiência, à imunização, às doenças do metabolismo e seu diagnóstico, ao encaminhamento de outras doenças causadoras de deficiência, bem como de outras doenças crônico degenerativas e de outras potencialmente incapacitantes, para o serviço de saúde especializado;

II - desenvolvimento de programas especiais de prevenção de trauma de qualquer natureza e o desenvolvimento de programa para tratamento adequado às suas vítimas;

III - criação e estruturação de rede de serviços regionalizados, descentralizados e hierarquizados em crescentes níveis de complexidade, voltados ao atendimento à saúde e à reabilitação da pessoa com deficiência, articulada com outras políticas setoriais;

IV - garantia de acessibilidade da pessoa com deficiência aos estabelecimentos de saúde públicos e privados e de seu adequado tratamento sob normas técnicas e padrões de conduta apropriados;

V - garantia de atenção domiciliar de saúde à pessoa com deficiência, quando indicado por profissional da saúde;

VI - desenvolvimento de programas de saúde voltados às pessoas com deficiência, os quais deverão contar com a participação de pessoas com deficiência na análise das propostas formuladas pelo Poder Executivo;

VII - reconhecimento do papel estratégico da atuação das Unidades Básicas de Saúde e das equipes de saúde da família na disseminação das práticas e estratégias de promoção, prevenção e reabilitação baseada na comunidade.

Art. 15. Para os efeitos deste Capítulo, prevenção compreende as ações e medidas orientadas a evitar as causas das deficiências que possam ocasionar incapacidade e as destinadas a evitar sua progressão ou derivação em outras incapacidades.

Art. 16. É assegurado, no âmbito público e privado, o acesso igualitário às ações e aos serviços de promoção, prevenção e assistência à saúde das pessoas com deficiência, bem como sua habilitação e reabilitação.

§ 1º Toda pessoa que apresente deficiência devidamente diagnosticada, qualquer que seja sua natureza, agente causal, grau de severidade ou prejuízo de sua saúde, terá direito aos procedimentos necessários de habilitação e reabilitação realizados por profissional de saúde, durante o período que for pertinente assegurar estes cuidados.

§ 2º É parte integrante dos processos de habilitação e reabilitação o tratamento e o apoio das equipes de saúde nos diversos níveis de atenção, inclusive psicológica, e durante todas as fases do processo habilitador e reabilitador, bem como o suprimento dos medicamentos e das ajudas técnicas e tecnologias assistivas necessárias.

§ 3º Quando esgotados os meios de atenção à saúde da pessoa com deficiência em sua localidade de residência, será prestado atendimento fora de domicílio, para fins de diagnóstico e atendimento.

Art. 17. O Poder Público fomentará ações, programas e projetos para avaliação, pesquisa e diagnósticos com a finalidade de assegurar atendimento adequado para as pessoas com deficiência.

Art. 18. Incluem-se na assistência integral à saúde, reabilitação e habilitação da pessoa com deficiência, a concessão de órteses, próteses, bolsas coletoras, materiais auxiliares, inclusive os de uso contínuo.

Art. 19. O Poder Público poderá oferecer no contraturno escolar atendimento terapêutico de manutenção e multiprofissional aos alunos com deficiência, por intermédio da oferta de serviços especializados públicos ou conveniados.

Art. 20. Os programas e as linhas de pesquisa a serem desenvolvidos com o apoio de organismos públicos e privados de auxílio à pesquisa e de agências de financiamento deverão contemplar temas voltados para ajudas técnicas, cura, tratamento e prevenção de deficiências ou que contribuam para impedir ou minimizar o seu agravamento.

Art. 21. O desenvolvimento científico e tecnológico voltado para a produção de ajudas técnicas dar-se-á a partir da instituição de parcerias com universidades e centros de pesquisa para a produção nacional de componentes e equipamentos.

Art. 22. Deverá o Poder Público instituir campanhas destinadas à prevenção de doenças, deficiências e fatores de risco causadores de deficiências, inclusive acidentes, veiculadas por todos os meios de comunicação, assegurada sua acessibilidade, por intermédio de janela com tradução simultânea para a Língua Brasileira de Sinais - Libras, áudio descrição, legenda, dentre outros.

Seção II Da Prevenção e do Tratamento

Art. 23. O atendimento ao recém-nascido na sala de parto e nas Unidades Intermediárias consiste em sua assistência por profissional capacitado, médico, preferencialmente neonatologista ou pediatra, ou profissional de enfermagem, preferencialmente enfermeiro obstetra ou neonatal, desde o período imediatamente anterior ao parto, até que o recém-nascido seja avaliado e entregue aos cuidados da mãe, da unidade intermediária ou, se necessário, da Unidade de Tratamento Intensivo - UTI neonatal.

Art. 24. É obrigatória a realização gratuita do Exame de Triagem Neonatal - "Teste do Pezinho" em todos os recém-nascidos em hospitais da rede pública e privada, nos termos da Lei nº 8.627, de 9 de dezembro de 1987.

Art. 25. É obrigatória a realização gratuita do Exame de Emissões Otoacústicas Evocadas - "Teste da Orelhinha" em todos os recém-nascidos em hospitais da rede pública e privada, nos termos da Lei nº 14.588, de 22 de dezembro de 2004.

Art. 26. É obrigatória a realização gratuita do Exame de Diagnóstico Clínico de Catarata Congênita - "Teste do Olhinho" em todos os recém-nascidos em hospitais da rede pública e privada, nos termos Lei nº 14.601, de 28 de dezembro de 2004.

Art. 27. É obrigatória a realização gratuita de testes de acuidade visual e auditiva em todos os estudantes da rede pública estadual de ensino.

§ 1º Os alunos que apresentarem distúrbios de acuidade visual ou auditiva serão obrigatoriamente encaminhados para exames oftalmológicos ou otorrinolaringológicos, respectivamente.

§ 2º O Poder Executivo regulamentará a realização dos testes de acuidade visual e auditiva, inclusive sua periodicidade, no prazo de noventa dias, contados a partir da data da publicação desta Lei.

Art. 28. Caberá ao Poder Executivo do Estado do Paraná o desenvolvimento e a implantação de sistema próprio para o registro dos casos de nascimento e diagnóstico de pessoa com deficiência, assim como os casos de deficiência adquirida por acidente ou moléstia detectada, em estabelecimento hospitalar ou ambulatorial, público ou privado.

§ 1º As informações para o registro dos nascimentos com detecção de anomalia congênita poderão ser obtidas a partir dos dados do Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos - Sinasc.

§ 2º As informações para o registro dos casos de deficiências causadas por moléstia ou acidente, identificadas posteriormente ao preenchimento da Declaração de Nascido Vivo, serão obtidas a partir dos dados do Sistema de Informações de Atenção Básica.

§ 3º Quando necessário, o Poder Executivo do Estado do Paraná criará os meios para captação de dados e alimentação no sistema previsto no caput deste artigo.

§ 4º As informações integrantes do sistema previsto no caput deste artigo serão de caráter sigiloso e utilizadas com a finalidade de estabelecer índices estatísticos e mapeamento do Estado do Paraná a fim de subsidiar as políticas públicas voltadas às pessoas com deficiência.

§ 5º O Poder Executivo regulamentará a criação e a forma de notificação do sistema previsto no caput deste artigo.

Art. 29. Os hospitais e as maternidades situados no Estado do Paraná prestarão assistência integral às parturientes e aos bebês em situação de risco que necessitem de tratamento continuado.

§ 1º Os hospitais e as maternidades situados no Estado do Paraná, além da assistência integral prevista no caput deste artigo, prestarão informações por escrito

à parturiente, ou a quem a represente, sobre os cuidados a serem tomados com o recém-nascido por conta de sua deficiência ou patologia, bem como no fornecimento de listagem das instituições, públicas e privadas, especializadas na assistência às pessoas com deficiência ou patologia específica.

§ 2º Os hospitais e maternidades públicos e conveniados situados no Estado do Paraná prestarão assistência psicológica aos pais, aos responsáveis legais e às crianças, quando constatadas deficiências ou patologias nos atendimentos.

CAPÍTULO III DO DIREITO À HABITAÇÃO

Art. 30. As habitações de interesse social ofertadas pelo Estado do Paraná deverão respeitar os padrões do desenho universal, possibilitando o pleno uso por parte de pessoas com e sem deficiência.

§ 1º Os órgãos da administração direta ou indireta do estado, as fundações ou instituições financeiras instituídas e mantidas pelo Estado do Paraná, ou da qual ele faça parte como acionista majoritário, quando efetuarem venda de casa própria, farão constar se o interessado na aquisição ou qualquer de seus moradores é pessoa com deficiência.

§ 2º A entrega dos imóveis objetos da inscrição dar-se-á, sempre que possível, de forma adaptada e preferencial aos inscritos, na forma do § 1º deste artigo, permitindo-se a escolha das unidades que melhor se prestem à moradia destes em cada lote ofertado, respeitada a ordem prévia da inscrição geral.

§ 3º Deverão ser destinadas no mínimo 5% (cinco por cento) das unidades habitacionais para pessoas com deficiência.

CAPÍTULO IV DA EDUCAÇÃO

Seção I Disposições Gerais

Art. 31. Assegura o sistema educacional inclusivo em todos os níveis, bem como o aprendizado ao longo de toda a vida, como meio de efetivar o direito das pessoas com deficiência à educação sem discriminação e com base na igualdade de oportunidades.

(Redação do artigo dada pela Lei Nº 19603 DE 19/07/2018):

Art. 32. É dever do Estado, da família, da comunidade escolar e da sociedade assegurar educação de qualidade às pessoas com deficiência, colocando-as a salvo de toda a forma de negligência, discriminação, violência, crueldade e opressão escolar.

§ 1º Assegura ao aluno com deficiência, à sua família ou ao seu representante legal, o direito de opção pela frequência nas escolas da rede comum de ensino ou nas escolas de educação básica na modalidade de educação especial, observadas as especificidades devidamente detectadas por avaliação multiprofissional, devendo haver o serviço de apoio educacional complementar.

§ 2º Assegura aos alunos com síndrome de down o direito de matrícula simultânea nas escolas da rede regular de ensino e nas escolas que prestem atendimento educacional especial.

Art. 33. O Governo do Estado do Paraná deverá promover cursos, grupos de estudos e capacitação dos professores da rede pública de ensino, a fim de que estejam aptos a lecionar para alunos com deficiência.

Art. 34. Os órgãos e as entidades da administração pública estadual direta e indireta responsáveis pelo sistema de educação do Estado do Paraná dispensarão tratamento prioritário e adequado aos assuntos objeto desta Seção, viabilizando, sem prejuízo de outras, as seguintes medidas:

I - inclusão, no sistema educacional, da educação especial como modalidade de educação escolar que permeia transversalmente todos os níveis e as modalidades de ensino;

II - inserção, no sistema educacional, das escolas ou instituições especializadas, públicas ou privadas;

III - oferta, obrigatória e gratuita, da educação especial em estabelecimentos públicos ou conveniados de ensino;

IV - oferta obrigatória dos serviços de educação especial ao aluno com deficiência que esteja internado por prazo igual ou superior a um mês em unidades hospitalares e congêneres;

V - acesso de aluno com deficiência aos benefícios conferidos aos demais alunos, inclusive material escolar, transporte adaptado e adequado e merenda escolar.

§ 1º Entende-se por educação especial, para os efeitos desta Seção, a modalidade de educação escolar oferecida preferencialmente na rede comum de ensino para educandos com deficiência.

§ 2º A educação especial deve constituir processos flexíveis, dinâmicos e individualizados, contando com equipe multidisciplinar especializada que deverá adotar orientações adequadas a cada caso.

§ 3º A educação do aluno com deficiência iniciar-se-á na educação infantil, a partir de zero de idade.

§ 4º Quando da construção e reforma de estabelecimentos de ensino deverão ser atendidas as normas técnicas de acessibilidade em vigor.

Art. 35. Os serviços de educação especial serão ofertados nas instituições de ensino públicas e privadas do sistema de educação geral, de forma transitória ou permanente, mediante programas de apoio ao aluno que esteja incluído no sistema comum de ensino, **ou nas escolas de educação básica na modalidade especial, exclusivamente quando a educação das escolas da rede comum de ensino não puder satisfazer as necessidades educativas do aluno ou quando necessário ao seu bem-estar**.

Art. 36. Assegura à pessoa com deficiência a prioridade de vaga em escola pública, inclusive nos centros de educação infantil, preferencialmente naquela com localização mais próxima à sua residência.

§ 1º Considera-se estabelecimento mais próximo da residência da pessoa com deficiência aquele cuja distância da residência seja menor ou que seja mais fácil seu acesso por meio de transporte coletivo.

§ 2º Havendo mais de um estabelecimento de ensino considerado próximo à residência do aluno com deficiência, este terá o direito de optar por qualquer das instituições de ensino.

§ 3º Para a obtenção da prioridade de que trata o caput deste artigo, as pessoas com deficiência deverão apresentar junto à instituição de ensino comprovante de residência.

§ 4º No caso de preferência por instituição de ensino que não seja a considerada mais próxima de sua residência, o aluno com deficiência deverá apresentar justificativa circunstanciada, que será apreciada pela instituição de ensino escolhida, sendo a decisão da escola passível de recurso administrativo ao órgão responsável pela administração da escola.

Art. 37. A escola deverá incluir, regularmente, o aluno com deficiência matriculado em atividades esportivas proporcionando sua participação em atividades físicas, jogos e competições desportivas ou paradesportivas.

Art. 38. Todas as instituições que ofertam educação básica e superior deverão implementar medidas para assegurar aos alunos surdos ou com deficiência auditiva o acesso à comunicação, à informação e à educação.

Paragrafo único. Os professores deverão ter acesso à literatura e às informações sobre a especificidade linguística do aluno surdo.

Art. 39. A programação visual dos cursos de nível médio e superior, preferencialmente os de formação de professores, na modalidade de educação à distância, deve dispor de sistemas de acesso à informação, nos termos do Decreto Federal nº 5.296, de 02 de dezembro de 2004.

Art. 40. A Língua Brasileira de Sinais - Libras deverá ser inserida como disciplina curricular obrigatória nos cursos de formação de professores para o exercício do magistério, em nível médio e superior, e nos cursos de Fonoaudiologia, Pedagogia e Educação Especial.

Parágrafo único. Nos demais cursos de nível superior e de ensino profissionalizante, a Libras será incluída como disciplina curricular optativa nos termos do § 2º do art. 3º do Decreto Federal nº 5.626, de 22 de dezembro de 2005.

Art. 41. A Secretaria de Estado responsável pela política pública da educação atenderá às necessidades dos alunos com deficiência visual matriculados nas escolas estaduais para a impressão em braile ou em fonte ampliada dos livros, apostilas e outros materiais pedagógicos.

Parágrafo único. Os autores estão autorizados a fornecer à Secretaria de Estado responsável pela política pública da educação cópia do texto integral das obras mencionadas no caput deste artigo em meio digital.

Art. 42. O Poder Executivo do Estado do Paraná assegurará a disponibilização de ledor capacitado para aplicação de prova a fim de não prejudicar a avaliação do desempenho da pessoa com deficiência visual, mediante criação e manutenção de cadastro de ledores.

Seção II Da Educação Básica

Art. 43. As instituições de ensino de educação básica, em qualquer nível ou modalidade de ensino, devem assegurar o atendimento educacional aos alunos com deficiência, prevendo e provendo a oferta de serviço e apoio especializados para o processo ensino aprendizagem desses alunos, tais como:

I - escolas e classes de educação bilíngue, abertas a alunos surdos e ouvintes, com professores bilíngues e professores surdos, na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental, bem como com a presença de tradutores e intérpretes da Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS;

II - escolas bilíngues ou escolas comuns da rede comum de ensino, abertas a alunos surdos e ouvintes, para os anos finais do ensino fundamental, ensino médio ou educação profissional, com docentes das diferentes áreas do conhecimento, cientes da singularidade linguística dos alunos surdos e de suas especificidades, bem como com a presença de tradutores e intérpretes da Língua Brasileira de Sinais - Libras.

§ 1º Os alunos com deficiência têm direito à escolarização em um turno diferenciado ao do atendimento educacional especializado para o desenvolvimento de complementação curricular, com utilização de equipamentos e tecnologias de informação.

§ 2º São denominadas escolas ou classes de educação bilíngue aquelas em que a Língua Brasileira de Sinais - Libras L1 e a Língua Portuguesa L2 sejam, respectivamente, a primeira e a segunda língua de instrução, e que ambas sejam utilizadas no desenvolvimento de todo o processo educativo.

§ 3º As mudanças decorrentes da implementação dos incisos I e II deste artigo implicam na formalização da opção ou preferência pela educação bilíngue, a critério dos pais e dos próprios alunos.

Seção III Do Ensino Superior

Art. 44. As instituições de ensino superior deverão oferecer adaptação das provas e o apoio necessário ao aluno com deficiência, inclusive tempo adicional para realização das provas e critérios diferenciados de avaliação, conforme as características da deficiência.

§ 1º As disposições deste artigo aplicam-se, também, ao sistema geral do processo seletivo para o ingresso em cursos universitários de instituições de ensino superior, conforme legislação vigente.

§ 2º A Secretaria de Estado responsável pela política pública da ciência e tecnologia e ensino superior, no âmbito da sua competência e em conformidade com a legislação vigente, expedirá instruções para que os programas de educação superior incluam nos seus currículos conteúdos, itens, ou disciplinas relacionados às pessoas com deficiência.

Seção IV Da Educação Profissional

Art. 45. Todo o aluno com deficiência matriculado ou egresso do ensino fundamental ou médio terá acesso à educação profissional, a fim de obter habilitação profissional que lhe proporcione oportunidade de acesso ao mercado de trabalho.

§ 1º A educação profissional para as pessoas com deficiência será oferecida nos níveis básico, médio, técnico e tecnológico em escolas da rede comum de ensino, em instituições especializadas e nos ambientes de trabalho.

§ 2º As instituições especializadas que ministram educação profissional deverão, obrigatoriamente, oferecer cursos profissionalizantes de nível básico à pessoa com deficiência, condicionando a matrícula à sua capacidade de aproveitamento e não ao seu nível de escolaridade.

§ 3º Entende-se por habilitação profissional o processo destinado a propiciar às pessoas com deficiência, em nível formal e sistematizado, a aquisição de conhecimentos e habilidades especificamente associados à determinada profissão.

Art. 46. As escolas e instituições de educação profissional oferecerão serviços de apoio especializado para atender às especificidades das pessoas com deficiência, tais como:

I - adaptação dos recursos instrucionais: material pedagógico, equipamento e currículo;

II - capacitação dos recursos humanos: professores, instrutores e profissionais especializados;

III - adequação dos recursos físicos: eliminação de barreiras arquitetônicas, ambientais e de comunicação.

Art. 47. O Governo do Estado do Paraná, por meio da Secretaria de Estado responsável pela política pública da educação, da Secretaria de Estado responsável pela política pública da administração e da previdência, da Secretaria de Estado responsável pela política pública da ciência, tecnologia e ensino superior, pela Secretaria de Estado responsável pela política pública do trabalho, emprego e economia solidária e demais órgãos da administração direta e indireta do Estado do Paraná desenvolverão projetos recomendando a criação e implantação de programas de cursos técnicos e profissionalizantes direcionados às pessoas com deficiência, possibilitando sua inclusão no mercado de trabalho de modo a atender as suas especificidades.

Seção V Do Estágio e do Aprendiz

Art. 48. É permitida a admissão de pessoa com deficiência na condição de aprendiz ou estagiário por órgãos da administração direta e indireta, sob forma de contrato de aprendizagem ou de estágio.

Parágrafo único. As condições de aprendizagem ou de estágio serão definidas em regulamento próprio a ser definido pela Secretaria de Estado responsável pela política pública da administração e da previdência, observada a legislação federal específica.

Art. 49. A duração do estágio, exercido na mesma parte concedente, poderá exceder dois anos quando se tratar de estagiário com deficiência, desde que em áreas de atuação diversas, assegurando, desta forma, o aprendizado.

CAPÍTULO V DO TRABALHO

Seção I Disposições Gerais

Art. 50. Consideram-se pessoas com deficiência, para os fins deste Capítulo, aquelas que se enquadram nos critérios especificados no Decreto Federal nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999, na Lei Estadual nº 16.945, de 18 de novembro de 2011, na Lei Federal nº 12.764, de 27 de dezembro de 2012 e demais normas que venham a ampliar o rol de critérios para pessoas com deficiência.

Art. 51. Os órgãos e entidades da administração pública estadual direta e indireta deverão assegurar às pessoas com deficiência o pleno exercício de seu direito ao trabalho e de outros que, decorrentes da Constituição Federal, da Constituição do Estado do Paraná e das demais leis esparsas, propiciem seu bem-estar pessoal, social e econômico.

Art. 52. Para o fim estabelecido no art. 51 desta Lei, os órgãos e entidades da administração estadual direta e indireta dispensarão, no âmbito de sua competência e finalidade, atendimento prioritário e adequado, tendente a viabilizar, sem prejuízo de outras, as seguintes medidas na área da formação profissional e do trabalho:

I - apoio governamental à formação profissional e à garantia de acesso aos serviços oferecidos, inclusive aos cursos regulares voltados à formação profissional;

II - empenho do poder público quanto ao incentivo para a criação, manutenção e ampliação de empregos destinados às pessoas com deficiência, conforme previsto no art. 35 do Decreto Federal nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999;

III - promoção de ações eficazes que propiciem a inserção, nos setores públicos e privados, de pessoas com deficiência.

Art. 53. O Poder Executivo do Estado do Paraná deverá criar no prazo de 24 (vinte e quatro) meses programa de incentivo para a contratação de pessoas com deficiência nas empresas não abrangidas pelo art. 93 da Lei Federal nº 8.213, de 24 de julho de 1991.

Seção II Da Reserva de Cargos e Empregos

Art. 54. Assegura à pessoa com deficiência o direito de se inscrever em concurso público, processos seletivos ou quaisquer outros procedimentos de recrutamento de mão de obra para provimento em igualdade de condições com os demais candidatos de cargo ou emprego público.

§ 1º O candidato com deficiência, em razão da necessária igualdade de condições, concorrerá a todas as vagas, sendo reservado, no mínimo, o percentual de 5% (cinco por cento) em face da classificação obtida.

§ 2º Caso a aplicação do percentual de que trata o § 1º deste artigo resultar em número fracionado, este deverá ser elevado até o primeiro número inteiro subsequente, respeitando o percentual máximo de 20% (vinte por cento) das vagas oferecidas no certame.

§ 3º É assegurada a gratuidade de inscrição em concurso público à pessoa com deficiência comprovadamente carente, desde que apresente comprovante atualizado de inscrição no Cadastro Único - CadÚnico para programas sociais do Governo Federal, nos termos do Decreto Federal nº 6.135, de 26 de junho de 2007, emitido pelo Gestor do Programa do seu município de residência.

§ 4º A reserva do percentual adotado será distribuída proporcionalmente pelas vagas em disputa.

Art. 55. Não se aplica o disposto no art. 54 desta Lei aos casos de provimento de cargo ou emprego público integrante de carreira que exija aptidão plena do candidato, auferida em parecer emitido por equipe multiprofissional.

Parágrafo único. O exame de higidez física ou avaliação médica não poderá excluir o candidato em razão de sua deficiência, exceto nos casos em que se exija aptidão plena do candidato em razão da função a ser desempenhada.

Art. 56. Os editais de concursos públicos e testes seletivos deverão ser disponibilizados em formato acessível às pessoas com deficiência visual nos portais e sítios eletrônicos da administração pública na rede mundial de computadores.

Parágrafo único. O Poder Público terá o prazo de até doze meses, contados da data de publicação da presente Lei, para atender ao disposto no caput deste artigo.

Art. 57. Os editais de concursos públicos deverão conter:

I - o número de vagas existentes, bem como o total correspondente à reserva destinada à pessoa com deficiência;

II - as atribuições e tarefas essenciais dos cargos;

III - previsão de adaptação das provas do curso de formação e do estágio probatório, conforme a deficiência do candidato;

IV - previsão do conteúdo das provas para aferir as habilidades do candidato, quando se tratarem de funções que dispensam conhecimentos técnicos e comprovação de escolaridade;

V - exigência de apresentação, pelo candidato com deficiência, de laudo médico atestando a espécie e o grau ou o nível de deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde - CIF, bem como a provável causa da deficiência, após a realização da prova de conhecimentos, mediante convocação específica para este fim, sendo assegurada a alteração de sua inscrição para as vagas de livre concorrência nos casos em que o laudo médico não se enquadrar nos critérios legais para definição de pessoa com deficiência.

Art. 58. É vedado à autoridade competente obstar a inscrição de pessoa com deficiência em concurso público para ingresso em carreira da administração pública estadual direta e indireta.

§ 1º No ato da inscrição, o candidato com deficiência, que necessite de atendimento diferenciado nos dias do concurso, deverá requerê-lo, no prazo determinado em edital, indicando as condições diferenciadas de que necessita para a realização das provas.

§ 2º O candidato com deficiência que necessitar de tempo adicional para a realização das provas deverá requerê-lo no prazo estabelecido no edital do concurso.

Art. 59. A pessoa com deficiência, resguardadas as condições especiais previstas nesta Lei, participará de concurso em equidade de condições com os demais candidatos no que concerne:

I - ao conteúdo das provas;

II - à avaliação e aos critérios de aprovação;

III - ao horário e local de aplicação das provas;

IV - à nota mínima exigida para todos os demais candidatos.

§ 1º A igualdade de condições a que se refere o caput deste artigo também compreende:

I - adaptação de provas;

II - apoio necessário, previamente solicitado pelo candidato com deficiência;

III - avaliação de provas discursivas ou de redação por uma comissão composta por ao menos um profissional com formação específica na área da deficiência que acarreta especificidades na escrita da língua.

§ 2º Considera-se adaptação de provas todos os meios utilizados para permitir a realização da prova pelo candidato com deficiência, assim compreendendo, entre outros:

I - a disponibilidade da prova em braile e, quando solicitado, o serviço do ledor apto, ou outros meios existentes, nos casos de candidato com deficiência visual;

II - a disponibilidade de intérprete, quando solicitado, nos casos de candidato surdo ou com deficiência auditiva;

III - tempo adicional para a realização das provas, inclusive para preenchimento do cartão-resposta, quando for o caso, e se necessário, conforme as características da deficiência.

Art. 60. A publicação do resultado final do concurso será feita em duas listas, contendo a primeira a pontuação de todos os candidatos, inclusive daqueles com deficiência, e a segunda somente a pontuação destes últimos, de acordo com a ordem classificatória.

Parágrafo único. A nomeação dos candidatos com deficiência aprovados far-se-á concomitantemente com os dos demais candidatos aprovados, observada a ordem de classificação das listas de que trata o caput deste artigo, convocando-se as pessoas com deficiência para nomeação, atendendo-se ao percentual estabelecido em edital, de modo a entrecruzarem-se as listas.

Art. 61. O órgão responsável pela realização do concurso terá a assistência de equipe multiprofissional composta por três profissionais capacitados e atuantes nas áreas de deficiência em questão, sendo um deles médico e dois profissionais integrantes da carreira almejada pelo candidato.

§ 1º A equipe multiprofissional emitirá parecer observando:

I - as informações prestadas pelo candidato no ato da inscrição, inclusive as constantes do laudo médico;

II - a natureza das atribuições e tarefas essenciais do cargo ou da função a desempenhar;

III - a viabilidade das condições de acessibilidade e as adequações do ambiente de trabalho na execução das tarefas;

IV - a possibilidade de uso, pelo candidato, de equipamentos ou meios que habitualmente utilize;

V - a CIF e outros padrões reconhecidos nacional e internacionalmente.

§ 2º A equipe multiprofissional avaliará a compatibilidade entre as atribuições dos cargos e a deficiência do candidato apenas durante o estágio probatório.

Art. 62. A avaliação do servidor ou empregado com deficiência, durante ou após o período de estágio probatório, deverá considerar as condições oferecidas pelo órgão para o efetivo desempenho de suas atribuições.

Seção III Da Redução da Jornada de Trabalho

Art. 63. Assegura ao funcionário ocupante de cargo público ou militar, que seja pai ou mãe, filho ou filha, cônjuge, companheiro ou companheira, tutor ou tutora, curador ou curadora ou que detenha a guarda judicial da pessoa com deficiência congênita ou adquirida, de qualquer idade, a redução da carga horária semanal de seu cargo, sem prejuízo de remuneração, nos termos desta Seção.

§ 1º A redução de carga horária, de que trata o caput deste artigo, destina-se ao acompanhamento do dependente no seu processo de habilitação ou reabilitação ou às suas necessidades básicas diárias, podendo ser consecutivo, intercalado, alternado ou escalonado, conforme necessidade ou programa do atendimento pertinente, mediante requerimento formulado à Secretaria de Estado responsável pela política pública da administração e da previdência instruído com a indicação da necessidade da jornada a ser reduzida.

§ 2º A dispensa ocorrerá para cargo de quarenta horas semanais e jornada de oito horas diárias.

§ 3º Havendo acumulação legal de dois cargos na esfera do Poder Executivo Estadual, de vinte horas semanais cada um e jornada de quatro horas diárias cada um, a dispensa será no cargo de menor valor ou daquele que for mais conveniente para o atendimento à pessoa deficiente.

§ 4º A dispensa deverá observar o acúmulo máximo de quarenta horas semanais e jornada de oito horas diárias.

§ 5º Ao servidor alcançado pela dispensa concedida por esta Lei é vedada a ocu pação de qualquer atividade de natureza trabalhista, remunerada ou não, enquanto perdurar a dispensa, seja em qualquer horário ou qualquer região geográfica.

§ 6º Caberá à Secretaria de Estado responsável pela política pública da administração e da previdência manifestar-se sobre o requerimento de redução da carga horária em até trinta dias contados da data do protocolo do requerimento.

§ 7º A redução prevista no caput deste artigo será regulamentada pela Secretaria de Estado responsável pela política pública da administração e da previdência em até noventa dias contados da data da publicação da presente Lei.

Seção IV Da Habilitação e Reabilitação Profissional

Art. 64. A pessoa com deficiência, beneficiária ou não do Regime de Previdência Social, tem direito às prestações de habilitação e reabilitação profissional para capacitar-se a obter trabalho, conservá-lo e progredir profissionalmente.

Art. 65. O direito à habilitação e reabilitação compreende:

I - o provimento de ações terapêuticas em favor da pessoa com deficiência, visando habilitá-la ou reabilitá-la, sempre que possível, eliminando ou minorando os efeitos da deficiência;

II - a concessão de financiamento para a aquisição de equipamentos de uso pessoal que permitam a correção, diminuição e eliminação de barreiras, por meio de programas próprios do Estado e Municípios.

Parágrafo único. O financiamento de que trata o inciso II deste artigo será concedido pelo Poder Executivo, por meio de instituição financeira, mediante as seguintes condições:

I - comprovação do uso exclusivamente pessoal dos equipamentos;

II - caráter clínico médico para fisioterapia ou terapêutico ocupacional dos equipamentos;

III - comprometimento inferior a 10% (dez por cento) da renda mensal familiar no pagamento das parcelas e taxa de juros não superior a 12% (doze por cento) ao ano.

Art. 66. Entende-se por habilitação e reabilitação profissional o processo orientado a possibilitar que a pessoa com deficiência, a partir da identificação de suas potencialidades laborativas, adquira o nível suficiente de desenvolvimento profissional para ingresso e reingresso no mercado de trabalho e participe da vida comunitária.

§ 1º Os serviços de habilitação e reabilitação profissional deverão estar dotados dos recursos necessários para atender todas as pessoas com deficiência, independentemente da causa de sua deficiência.

§ 2º As pessoas com deficiência atendidas pelos serviços de habilitação e reabilitação deverão ser preparadas para o mercado de trabalho, a fim de exercer uma função adequada às suas especificidades, assegurando a possibilidade de obter, conservar e progredir na carreira.

Art. 67. A orientação profissional será prestada pelos correspondentes serviços de habilitação e reabilitação profissional, tendo em conta as potencialidades das pessoas com deficiência, identificadas com base em relatório de equipe multiprofissional, que deverá considerar:

I - educação escolar efetivamente recebida e por receber;

II - expectativas de promoção social;

III - possibilidades de emprego existentes em cada caso;

IV - motivações, atitudes e preferências profissionais; e

V - necessidades do mercado de trabalho.

Art. 68. Os órgãos e as entidades da administração pública estadual direta e indireta, responsáveis pela formação de recursos humanos, devem dispensar ao assunto objeto desta Seção tratamento prioritário e adequado, viabilizando, sem prejuízo de outras, as seguintes medidas:

I - formação e qualificação de profissionais da educação para a educação especial e inclusiva especializados na habilitação e reabilitação, bem como de instrutores e professores para a formação profissional;

II - formação e qualificação profissional, nas diversas áreas de conhecimento e de recursos humanos que atendam às demandas da pessoa com deficiência; e

III - incentivo e apoio à pesquisa e ao desenvolvimento tecnológico em todas as áreas do conhecimento relacionadas à pessoa com deficiência.

CAPÍTULO VI ASSISTÊNCIA SOCIAL

Art. 69. A garantia do atendimento para a pessoa com deficiência estará de acordo com o estabelecido na Lei Federal nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, em especial em seu art. 2º, que estabelece os objetivos da Política Nacional da Assistência Social.

Art. 70. O poder público garantirá os direitos socioassistenciais para as pessoas com deficiência, previstos na Política Nacional da Assistência Social - PNAS em cumprimento às normativas do Sistema Único de Assistência Social - SUAS, na execução dos programas, projetos, serviços e benefícios assistenciais.

Parágrafo único. É garantido à pessoa com deficiência o Benefício de Prestação Continuada - BPC/LOAS, nos termos da legislação federal vigente, assegurado que as equipes da Assistência Social deverão prestar o atendimento prioritário às pessoas com deficiência e suas famílias.

Art. 71. Compete ao Estado o monitoramento e a avaliação da Política de Assistência Social, bem como assessorar os municípios para o desenvolvimento dos programas, projetos, serviços e benefícios assistenciais à pessoa com deficiência, cabendo a manifestação do Conselho Estadual de Assistência Social - CEAS no que tange às suas atribuições legais, inclusive no que diz respeito ao controle social.

Art. 72. Para o cumprimento no disposto neste Capítulo, o Governo do Estado poderá manter parcerias com entidades civis de direito privado sem fins lucrativos.

Art. 73. A execução dos atendimentos voltados para a pessoa com deficiência atenderá aos princípios previstos na Tipificação de Serviços do Sistema Único de Assistência Social e demais legislações e normativas vigentes, pertinentes à organização destes atendimentos.

Seção I Proteção Social Básica

Art. 74. Assegura às pessoas com deficiência o acesso à Proteção Social Básica - PSB, que tem como objetivo prevenir situações de risco, por meio da execução de

programas, projetos, benefícios e serviços que promovam o desenvolvimento de potencialidades, aquisições e fortalecimento de vínculos familiares e comunitários.

Art. 75. Caberá ao poder público por meio da PSB viabilizar o atendimento na unidade pública municipal - Centro de Referência de Assistência Social - CRAS, para a execução dos programas, projetos, benefícios e serviços de assistência social, dentre eles o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à família - PAIF e demais serviços voltados à pessoa com deficiência, monitorando e avaliando os serviços prestados na rede socioassistencial do município.

Seção II Proteção Social Especial

Art. 76. Assegura à pessoa com deficiência o acesso à Proteção Social Especial - PSE, que tem por objetivo desenvolver programas, projetos e serviços especializados às famílias e aos indivíduos que se encontram em situação de risco pessoal e social, por violação de direito a exemplo das situações de abandono, negligência e maus tratos físicos, psíquicos, abuso sexual, deficiência, situação de dependência, entre outras.

Subseção I Média Complexidade

Art. 77. Caberá ao poder público, por meio da Proteção Social Especial de Média Complexidade, viabilizar o atendimento na unidade pública - Centro Especializado de Referência de Assistência Social - CREAS, para a execução dos programas, projetos, benefícios e serviços de assistência social de média complexidade, dentre eles, o Serviço de Proteção e Atendimento Especializado às Famílias e aos Indivíduos - PAEFI, e demais serviços voltados às pessoas com deficiência e suas famílias com grau de dependência, e que tiverem suas limitações agravadas por violações de direitos, que elevam a desvalorização da potencialidade e da capacidade da pessoa, dentre outras que agravam a dependência e comprometem o desenvolvimento da autonomia.

Subseção II Alta Complexidade

Art. 78. O Poder Público fica incumbido de assegurar às pessoas com deficiência com vínculos fragilizados ou rompidos, o acolhimento de acordo com as especificidades, a fim de garantir a proteção integral, por meio das modalidades previstas no SUAS.

CAPÍTULO VII DO DIREITO AO TRANSPORTE - "PASSE LIVRE"

Art. 79. Assegura o transporte gratuito às pessoas com deficiência em linhas de transporte intermunicipal e em linhas de ônibus que compõem as redes integradas de transporte coletivo das regiões metropolitanas, mediante apresentação de comprovação do Passe Livre.

Art. 80. A concessão de transporte gratuito previsto no art. 79 desta Lei estende-se às pessoas com as seguintes patologias crônicas, desde que em tratamento continuado, fora do município de sua residência:

I - insuficiência renal crônica;

II - doença de Crohn;

III - câncer;

IV - transtornos mentais graves;

V - HIV, mesmo que com carga viral indetectável por adesão efetiva ao tratamento; **(Redação do inciso dada pela Lei Nº 21259 DE 07/11/2022).**

VI - mucoviscosidade;

VII - hemofilia;

VIII - esclerose múltipla.

IX - transtorno do espectro autista. **(Inciso acrescentado pela Lei Nº 20021 DE 13/11/2019).**

Art. 81. As empresas que exploram, através de concessão ou permissão do Estado, o transporte coletivo intermunicipal no estado do Paraná, ficam obrigadas a adaptar os veículos de suas respectivas frotas.

Parágrafo único. Entende-se por adaptação todas as alterações previstas na legislação federal ou estadual vigentes.

Art. 82. Os beneficiários da isenção tarifária de que trata este Capítulo deverão promover a reserva da passagem com antecedência mínima de três horas do embarque, nos casos de linhas de transporte coletivo intermunicipal.

Art. 83. A empresa transportadora que recusar ou dificultar a utilização do passe livre, a qualquer pretexto, sofrerá as sanções previstas na legislação estadual vigente.

Art. 84. As empresas que exploram o transporte coletivo intermunicipal deverão comunicar aos estabelecimentos comerciais onde são efetuadas as paradas para as refeições que passarão a operar com ônibus adaptados para o transporte de pessoas com deficiência, a fim de que esses estabelecimentos contem com banheiros e demais instalações adaptadas para receber esses usuários nos termos desta Lei.

Parágrafo único. Os estabelecimentos comerciais de que trata este artigo que não atenderem ao pedido de adaptação deverão ser substituídos por outros que apresentem condições de receber usuários com deficiência.

Art. 85. Somente poderão se beneficiar desta isenção usuários do transporte coletivo cuja renda bruta familiar per capita não seja superior a dois salários mínimos estadual do Grupo I.

Art. 86. A isenção de tarifa à pessoa com deficiência, mediante expedição de carteira específica, será concedida pelo setor designado pela Secretaria de Estado responsável pelas políticas públicas para as pessoas com deficiência, após análise e conferência dos seguintes documentos comprobatórios:

I - requerimento de concessão do passe livre em formulário específico, contendo declaração de carência de recursos financeiros pelo interessado, procurador ou representante legal, juntando comprovante de rendimentos do requerente e das pessoas com as quais reside, dirigido à Secretaria de Estado responsável pelas políticas públicas para as pessoas com deficiência, conforme modelo a ser disponibilizado pela mesma Secretaria;

II - laudo médico de avaliação fornecido por profissional habilitado no Sistema Único de Saúde - SUS, da Secretaria de Estado responsável pela política pública da saúde, ou da Secretaria de Saúde do município de domicílio com identificação do paciente, o qual deverá conter informações sobre a deficiência, sobre necessidade de acompanhante, se a deficiência é permanente ou necessita de nova avaliação, bem como a data da reavaliação, entre outras informações conforme modelo definido pela Resolução nº 246, de 7 de abril de 2010 da Secretaria de Estado responsável pela política pública da saúde ou pelo modelo que venha a substituí-la;

III - ficha cadastral do requerente conforme modelo emitido pelo Governo do Estado do Paraná, por intermédio da Secretaria de Estado responsável pela política pública da pessoa com deficiência, a ser preenchida junto ao Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Paraná - COEDE/PR;

IV - uma foto 3X4 recente, sem rasuras ou danificações, viabilizando a identificação imediata do requerente;

V - uma fotocópia legível da Carteira de Identidade (RG);

VI - uma fotocópia legível do Cadastro de Pessoa Física (CPF);

VII - uma fotocópia do comprovante de residência;

§ 1º Nos casos em que houver a prescrição médica da necessidade de acompanhante, deverá ser indicado no requerimento de concessão do benefício o nome de até três pessoas maiores de dezoito anos, anexando a este, fotocópia do RG legível destas pessoas.

§ 2º O Governo do Estado do Paraná, por intermédio da Secretária de Estado da Saúde, emitirá nota técnica disponibilizando novo modelo de laudo médico atendendo às disposições desta Lei.

§ 3º Na hipótese do interessado não ser alfabetizado ou estar impossibilitado de assinar, será admitida a impressão digital na presença do funcionário do órgão autorizador que fará a identificação, ou a assinatura a rogo, na presença de duas testemunhas.

§ 4º A falsa declaração ou comprovação de renda mensal sujeitará o infrator às penas da lei, bem como à perda do benefício.

Art. 87. Nos casos de deficiência permanente, fica dispensada a apresentação de laudo médico na renovação da concessão do passe livre, devendo apresentar novamente os demais documentos exigidos no art. 86 desta Lei. **(Redação do artigo dada pela Lei Nº 18453 DE 14/04/2015).**

Art. 88. Os procedimentos administrativos para requerimento e concessão do benefício do passe livre serão regulamentados pelo Poder Executivo do Estado do Paraná, no prazo de noventa dias pela Secretaria de Estado responsável pela política pública voltada à pessoa com deficiência e pela Secretaria de Estado responsável pelo transporte.

Parágrafo único. Enquanto não estiver em vigor a regulamentação do procedimento administrativo necessário à concessão do passe livre, previsto no caput deste artigo, deverá ser utilizado o procedimento vigente até a publicação desta Lei.

Art. 89. O requerimento do passe livre será indeferido nos casos de:

I - documentação incorreta ou incompleta;

II - renda bruta per capta superior a dois salários mínimos estadual do Grupo I; **(Redação do inciso dada pela Lei Nº 18453 DE 14/04/2015).**

III - tratamento realizado no município de sua residência, quando se tratar de pessoa com doença crônica.

§ 1º Os requerimentos indeferidos serão restituídos ao requerente, via correio, mediante ofício especificando o motivo do indeferimento.

§ 2º Sanado o motivo do indeferimento, este poderá ser reenviado ao setor responsável da Secretaria de Estado responsável pelas políticas públicas para as pessoas com deficiência para nova análise.

Art. 90. O requerente que tiver o benefício do passe livre indeferido poderá requerer a revisão da decisão pelo Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência - COEDE/PR.

Art. 91. A carteira do passe livre concedida às pessoas beneficiárias desta Lei terá validade de quatro anos, exceto nos casos em que houver indicação em laudo médico sobre necessidade de nova avaliação em prazo inferior. **(Redação do artigo dada pela Lei Nº 21259 DE 07/11/2022).**

Art. 92. A carteira do passe livre concedida à pessoa com doença crônica terá validade de dois anos, exceto nos casos em que houver indicação em laudo médico sobre a necessidade de nova avaliação em prazo inferior a dois anos.

Art. 93. Na carteira concedida ao beneficiário deverão constar os seguintes dados:

I - nome e dados de identificação do beneficiário;

II - foto do beneficiário;

(Revogado pela Lei Nº 21259 DE 07/11/2022):

III - indicação da deficiência ou doença crônica apontada no laudo médico;

IV - a necessidade ou não de acompanhante;

V - os dados de identificação dos acompanhantes indicados;

VI - data de expedição da carteira;

VII - data de validade da carteira.

Art. 94. Somente terá direito à isenção tarifária de que trata este Capítulo o acompanhante que possuir nome e dados pessoais descritos na carteira do passe livre do beneficiário, restringindo-se a um acompanhante por viagem.

Art. 95. A verificação pelas empresas concessionárias ou permissionárias da necessidade de acompanhante para o beneficiário será constatada mediante a conferência da inscrição na carteira concedida ao beneficiário.

Parágrafo único. Quando solicitado pelas empresas concessionárias ou permissionárias de transporte, o acompanhante deverá apresentar documento de identificação com foto e as indicações de acompanhantes constantes na carteira concedida ao beneficiário, podendo esta solicitação ser realizada tanto no momento da aquisição da passagem quanto no embarque do ônibus.

Art. 96. O beneficiário perderá o direito ao passe livre nos casos de:

I - emissão de falsa declaração ou falsa comprovação de renda mensal no momento do pedido do benefício;

II - uso do benefício para fins diversos dos estabelecidos nesta Lei;

III - existência de membros da família com renda superior a dois salários mínimos estadual do Grupo I no momento da renovação do passe livre concedido (aumento da renda familiar posterior à concessão do benefício). **(Redação do inciso dada pela Lei Nº 18453 DE 14/04/2015).**

Art. 97. As Secretarias de Saúde do Estado e dos municípios deverão dar ampla divulgação dos locais para avaliação, e os Conselhos Municipais e entidades, a que se refere este Capítulo, deverão também divulgar os locais para expedição das carteiras e procedimentos adotados para tal fim.

Art. 98. As empresas concessionárias ou permissionárias deverão emitir o bilhete de passagem no ato da apresentação da carteira de passe livre e documento de identificação com foto.

§ 1º Na emissão do bilhete de passagem para o transporte não poderão ser cobradas taxas referentes ao uso de balsas ou ferry-boats, taxas de embarque ou de pedágio.

§ 2º As empresas prestadoras dos serviços deverão reservar, até três horas antes do embarque, no mínimo dois assentos em cada viagem, preferencialmente na primeira fila de poltronas para conferir acessibilidade às pessoas com deficiência.

§ 3º Na hipótese de nenhum beneficiário demonstrar interesse em viajar dentro do prazo previsto no § 2º deste artigo, as empresas prestadoras dos serviços poderão colocar à venda os bilhetes de referidos assentos reservados.

§ 4º Os funcionários das empresas transportadoras deverão auxiliar no embarque e desembarque dos beneficiários, tanto nos terminais das linhas como nos pontos de parada e apoio ao longo do itinerário.

§ 5º As empresas transportadoras providenciarão a capacitação permanente de seu quadro funcional para prestar o atendimento adequado aos beneficiários.

§ 6º Os equipamentos indispensáveis à locomoção e à vida da pessoa com deficiência serão transportados de forma adequada, acessível e gratuitamente pela empresa, além de sua bagagem.

§ 7º No embarque deverá o beneficiário apresentar a carteira de isenção acompanhada de documento de identificação.

Art. 99. Compete ao Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Paraná - DER/PR e à Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba - COMEC a fiscalização da utilização do benefício.

Art. 100. As adaptações a serem feitas nos veículos das frotas das empresas concessionárias ou permissionárias do transporte rodoviário coletivo intermunicipal de passageiros serão definidas pela Secretaria de Estado responsável pela política pública de infraestrutura e logística, de acordo com as normas técnicas de acessibilidade em vigor.

CAPÍTULO VIII DA CULTURA, DO DESPORTO, DO TURISMO, DO LAZER E DA COMUNICAÇÃO SOCIAL

Art. 101. Os órgãos e as entidades da administração pública estadual direta e indireta responsáveis pela cultura, pelo desporto, pelo turismo, pelo lazer e pela comunicação social, dispensarão tratamento prioritário e adequado aos assuntos objeto deste Capítulo, com vista a viabilizar, sem prejuízo de outras, as seguintes medidas:

I - promoção do acesso da pessoa com deficiência aos meios de comunicação social:

a) acesso às informações através das legendas, áudio descrição e interpretação em Libras, em conformidade com a Lei nº 12.095, de 11 de março de 1998;

b) desenvolvimento de programas e trabalhos nos meios de comunicação, visando ao esclarecimento das necessidades das pessoas com deficiência;

c) implantação de programas de impressão em braile ou fonte ampliada nos meios de comunicação escrita;

d) criação de programa de informação pública pautando temáticas relacionadas às áreas das deficiências;

II - acesso das pessoas com deficiência a museus, arquivos, bibliotecas e afins;

III - incentivos para o exercício de atividades culturais, mediante:

a) participação da pessoa com deficiência em concursos de prêmios no campo das artes e das letras;

b) promoção de concursos culturais no campo das artes e das letras que estimulem o potencial da pessoa com deficiência;

c) exposições, publicações e representações artísticas de pessoa com deficiência;

d) incentivo à produção cultural para as pessoas com deficiência nas áreas de música, artes cênicas, audiovisual, literatura, artes visuais, folclore, artesanato, dentre outras manifestações culturais;

e) cursos e oficinas culturais acessíveis às pessoas com deficiência;

IV - prática desportiva e paradesportiva nos seguintes moldes:

a) prática desportiva e paradesportiva formal e não formal como direito de cada um;

b) meios que facilitem o exercício de atividades desportivas e paradesportivas entre as pessoas com deficiência e suas entidades representativas;

c) acessibilidade às instalações desportivas dos estabelecimentos de ensino, desde a educação infantil até o nível superior;

d) inclusão de atividades desportivas e paradesportivas nos estabelecimentos de ensino, desde a educação infantil até o nível superior;

V - incentivo ao turismo para as pessoas com deficiência, através das ações:

a) publicação e o uso de guias de turismo com informações acessíveis às pessoas com deficiência e às características próprias de cada área específica de deficiência;

b) ampliação do turismo às pessoas com deficiência, mediante a oferta de instalações hoteleiras acessíveis e de serviços adaptados de transporte.

VI - incentivo e criação de ações e iniciativas de lazer inclusivas.

Art. 102. Os órgãos e as entidades da administração pública estadual direta e indireta, promotores ou financiadores de atividades desportivas e de lazer devem concorrer técnica e financeiramente para obtenção dos objetivos deste Capítulo.

Parágrafo único. Serão prioritariamente apoiadas as manifestações desportivas e paradesportivas de rendimento e a educacional, compreendendo as atividades de:

I - desenvolvimento de recursos humanos especializados em cada uma das áreas de deficiência;

II - promoção de competições desportivas internacionais, nacionais, estaduais e municipais;

III - pesquisa científica, desenvolvimento tecnológico, documentação e informação;

IV - construção, ampliação, recuperação e adaptação de instalações desportivas, paradesportivas e de lazer.

Art. 103. Os próprios eventos esportivos estaduais terão, em seu calendário, datas reservadas para a realização de eventos para as pessoas com deficiência.

Art. 104. O Estado promoverá a realização dos eventos de que trata o art. 103 desta Lei, admitida a participação de entidades não governamentais na sua promoção.

Parágrafo único. Para a elaboração da programação dos eventos serão ouvidas as pessoas com deficiência e as instituições que desenvolvem ações para as pessoas com deficiência.

Art. 105. Os programas de cultura, de desporto, de paradesporto, de turismo e de lazer do estado deverão atender às pessoas com deficiência, prevendo ações inclusivas, assegurada a acessibilidade dos programas e a busca da igualdade de oportunidades.

§ 1º O Poder Público instituirá programas de incentivo fiscal às pessoas físicas e jurídicas que apoiarem financeiramente os eventos e as práticas desportiva, cultural, de turismo e de lazer das pessoas com deficiência.

§ 2º As pessoas físicas e jurídicas que recebem recursos públicos ou incentivos para programas, projetos e ações nas áreas de cultura, desporto, turismo e lazer deverão garantir a inclusão de pessoas com deficiência, proporcionando local reservado e transporte específico.

§ 3º Em caso de evento de calendário oficial do Estado do Paraná, as empresas de transporte intermunicipal deverão assegurar a disponibilidade de transporte acessível à pessoa com deficiência, desde que comunicadas com antecedência.

Art. 106. Informações essenciais sobre produtos e serviços nas áreas de cultura, desporto, paradesporto, turismo e lazer deverão ter versões acessíveis às pessoas com deficiência.

Art. 107. O Poder Público colocará à disposição pela rede mundial de computadores, arquivos com o conteúdo de livros:

I - de domínio público, conforme disposto na legislação em vigor;

II - autorizados pelos detentores dos respectivos direitos autorais;

III - adquiridos pelo Poder Público para distribuição gratuita no âmbito de programas criados com este propósito.

§ 1º Os arquivos digitais aos quais se referem o caput deste artigo deverão ser conversíveis em áudio, em sistema braile ou outro sistema de leitura digital.

§ 2º Os arquivos serão colocados à disposição de bibliotecas públicas, de entidades de educação de pessoas com deficiência, de usuários com deficiência e das instituições de ensino públicas.

Art. 108. O Poder Executivo do Estado do Paraná garantirá a inclusão das pessoas com deficiência, inclusive crianças, mediante instalação de equipamentos especialmente desenvolvidos para o lazer e a recreação, nas praças e parques estaduais assegurando o acesso até esses equipamentos.

Parágrafo único. O Poder Executivo do Estado do Paraná priorizará as praças e parques que possibilitem acesso e atendimento do maior número de pessoas com deficiência na instalação dos equipamentos referidos no caput deste artigo.

Art. 109. O Poder Público apoiará preferencialmente os congressos, seminários, oficinas e demais eventos científicos culturais que ofereçam, mediante solicitação, apoio às pessoas com deficiência auditiva, visual e surdez, tais como tradutores e intérpretes de Libras, ledores, guias intérpretes, ou tecnologias de informação e comunicação, tais como a transcrição eletrônica simultânea e a audiodescrição.

Art. 110. Ficam os hotéis, restaurantes e similares, que possuam cardápios como meios informativos de seus produtos aos clientes, obrigados a produzir e dispor de exemplares em braile e fonte ampliada para atendimento às pessoas com deficiência visual.

Parágrafo único. Para efeitos desta Lei, considera-se cardápio como sendo o encarte portfólio informativo do rol de produtos e serviços oferecidos habitualmente aos consumidores clientes dos estabelecimentos comerciais referidos no caput deste artigo.

CAPÍTULO IX DA ACESSIBILIDADE

Seção I Disposições Preliminares

Art. 111. A acessibilidade é condição de alcance para a utilização, com segurança e autonomia, total ou assistida, dos espaços, mobiliários e equipamentos urbanos, das edificações de uso público, coletivo e uso privado, dos transportes e dos dispositivos, dos sistemas e dos meios de comunicação e informação, por pessoa com deficiência.

§ 1º A acessibilidade para as pessoas com deficiência será garantida mediante supressão de barreiras e de obstáculos nas vias e espaços públicos, no mobiliário urbano, na construção e reforma de edifícios e nos meios de transporte e de comunicação, através das seguintes medidas:

I - elaboração de planos de acessibilidade como parte integrante dos planos diretores e dos planos de transporte urbano integrado;

II - planejamento e urbanização de espaços de uso público, inclusive vias, parques e praças, de forma a torná-los acessíveis para as pessoas com deficiência;

III - atendimento prioritário e diferenciado às pessoas com deficiência, prestado pelos órgãos da administração pública, bem como pelas empresas e instituições privadas;

IV - construção, ampliação, reforma e adequação das edificações de uso público, uso coletivo e uso privado, inclusive os equipamentos esportivos e de lazer, na forma desta Lei e demais normas em vigor, de forma a que se tornem acessíveis para as pessoas com deficiência;

V - atendimento aos princípios do desenho universal na concepção e implantação de projetos arquitetônicos, urbanísticos e de comunicação;

VI - reserva de espaços e lugares específicos para pessoas com deficiência, considerando suas especificidades, em teatros, cinemas, auditórios, salas de conferência, museus, bibliotecas e ambientes de natureza similar;

VII - reserva de vagas específicas, devidamente sinalizadas, para veículos que transportem pessoas com deficiência, em garagens e estacionamentos nas edificações e demais espaços urbanos de uso público e coletivo;

VIII - concepção, organização, implantação e adequação dos veículos e da infraestrutura de todos os sistemas de transporte coletivo, público ou privado, aos requisitos de acessibilidade estabelecidos na legislação e nas demais normas de acessibilidade em vigor;

IX - implantação de sinalização ambiental, visual e tátil para orientação de pessoas com deficiência nas edificações de uso público, uso coletivo e uso privado;

X - adoção de medidas, nas políticas e programas habitacionais de interesse social, que assegurem a acessibilidade das pessoas com deficiência;

XI - utilização de instrumentos e técnicas adequadas que tornem acessíveis os sistemas de comunicação e sinalização às pessoas com deficiência no sentido de lhes assegurar o acesso à informação, à comunicação e aos demais direitos fundamentais;

XII - pessoal capacitado para prestar atendimento às pessoas com deficiência;

XIII - disponibilidade de área especial para embarque e desembarque de pessoa com deficiência;

XIV - divulgação, em lugar visível, do direito de atendimento prioritário das pessoas com deficiência e existência de local de atendimento específico e acessível.

§ 2º O direito ao tratamento diferenciado que deverá ser prestado à pessoa com deficiência, dentre outras medidas, compreende:

I - mobiliário de recepção e atendimento obrigatoriamente adaptados à altura e à condição física de pessoas em cadeira de rodas, conforme estabelecido nas normas técnicas de acessibilidade em vigor;

II - serviços de atendimento para pessoas com deficiência auditiva e surdos prestados por intérpretes ou pessoas capacitadas em Libras e no trato com aquelas que assim não se comuniquem, bem como para pessoas surdo-cegas, prestados por guias intérpretes ou pessoas capacitadas neste tipo de atendimento;

III - implementação de mecanismos que assegurem a acessibilidade das pessoas com deficiência visual nos portais e sítios eletrônicos;

IV - admissão de entrada e permanência de cão-guia junto de pessoa com deficiência ou de treinador nas edificações de uso público, uso coletivo, mesmo que de propriedade privada, ou de uso privado, mediante apresentação da carteira de vacina atualizada do animal;

V - a existência de pelo menos um telefone de atendimento adaptado para comunicação de pessoas com deficiência auditiva e surdos pelos órgãos da administração pública direta indireta e fundacional, empresas prestadoras de serviços públicos, instituições financeiras, bem como nas demais edificações de uso público e de uso coletivo, mesmo que de propriedade privada.

§ 3º Consideram-se edificações de uso público aquelas administradas por entidades da Administração Pública, Direta e Indireta, ou por empresas prestadoras de serviços públicos e destinadas ao público em geral.

§ 4º Consideram-se edificações de uso coletivo aquelas destinadas às atividades de natureza habitacional, comercial, hoteleira, cultural, esportiva, financeira, turística, recreativa, social, religiosa, educacional, industrial e de saúde, inclusive as edificações de prestação de serviços de atividades da mesma natureza, mesmo que de propriedade privada.

§ 5º Consideram-se edificações de uso privado aquelas destinadas à habitação, que podem ser classificadas como unifamiliar ou multifamiliar.

§ 6º Considera-se desenho universal a concepção de espaços, artefatos e produtos que visam a atender simultaneamente todas as pessoas, com diferentes características antropométricas e sensoriais, de forma autônoma, segura e confortável, constituindo-se nos elementos ou soluções que compõem a acessibilidade.

Art. 112. Para os fins deste Capítulo são estabelecidas as seguintes definições:

I - barreiras: qualquer entrave ou obstáculo que limite, dificulte ou impeça o acesso, a liberdade de movimento, a circulação segura das pessoas, a comunicação ou o acesso à informação, classificadas em:

a) barreiras urbanísticas: aquelas existentes nas vias públicas e nos espaços de uso público;

b) barreiras nas edificações: as existentes no entorno e interior das edificações de uso público e coletivo e no entorno e áreas internas de uso comum nas edificações de uso privado multifamiliar;

c) barreiras nos transportes: aquelas existentes nos meios de transportes;

d) barreiras nas comunicações e informações: qualquer entrave ou obstáculo que dificulte ou impossibilite a expressão ou o recebimento de mensagens por intermédio dos dispositivos, dos meios ou dos sistemas de comunicação, sejam ou não de massa; bem como aqueles que dificultem ou impossibilitem o acesso à informação;

II - elemento da urbanização: qualquer componente das obras de urbanização, tais como os referentes à pavimentação, ao calçamento, ao saneamento, aos encanamentos para esgotos, à distribuição de energia elétrica, à iluminação pública, ao abastecimento e à distribuição de água, ao paisagismo e os que materializam as indicações do planejamento urbanístico;

III - mobiliário urbano: o conjunto de objetos existentes nas vias e espaços públicos, superpostos ou adicionados aos elementos da urbanização ou da edificação, de forma que sua modificação ou traslado não provoque alterações substanciais nestes elementos, tais como semáforos, postes de sinalização e similares, cabines telefônicas, fontes públicas, lixeiras, toldos, marquises, quiosques e quaisquer outros de natureza análoga.

Seção II Dos Elementos de Urbanização

Art. 113. O planejamento e a urbanização das vias públicas, dos parques e dos demais espaços de uso público deverão ser concebidos e executados de forma a torná-los acessíveis para as pessoas com deficiência.

Art. 114. As vias públicas, os parques e os demais espaços de uso público existentes, assim como as respectivas instalações de serviços e mobiliários urbanos deverão ser adaptados, obedecendo-se ordem de prioridade que vise à maior eficiência das modificações, no sentido de promover a plena acessibilidade às pessoas com deficiência.

Art. 115. Os parques de diversões, públicos e privados, devem adaptar, no mínimo, 5% (cinco por cento) de cada brinquedo e de seus equipamentos e identificá-los para possibilitar sua utilização por pessoas com deficiência, tanto quanto tecnicamente possível.

Art. 116. O projeto e o traçado dos elementos de urbanização, públicos e privados, de uso comunitário, nestes compreendidos os itinerários e as passagens de pedestres, os percursos de entrada e de saída de veículos, as escadas e rampas, deverão observar os parâmetros estabelecidos pelas normas técnicas de acessibilidade em vigor.

Art. 117. Os parques, praças, jardins e espaços livres públicos deverão dispor, pelo menos, de duas instalações sanitárias acessíveis, sendo uma masculina e uma feminina, em conformidade com as normas técnicas de acessibilidade em vigor, incluindo identificação e rota acessível.

Art. 118. Em todas as áreas de estacionamento de veículos, localizadas em vias ou em espaços públicos, deverão ser reservadas vagas próximas dos acessos de circulação de pedestres, devidamente sinalizadas, para veículos que transportem pessoas com deficiência.

Parágrafo único. As vagas às quais se refere o caput deste artigo deverão ser em número equivalente a 2% (dois por cento) do total, garantida, no mínimo, uma vaga, devidamente sinalizada e com as especificações técnicas de desenho e traçado de acordo com as normas técnicas em vigor.

Art. 119. Os estacionamentos, públicos e privados, e os fornecedores de serviços de manobra e guarda de veículos em geral estão obrigados a conceder aos veículos automotores utilizados por pessoas com deficiência, período mínimo de gratuidade do pagamento de tarifa equivalente ao dobro daquele concedido aos demais veículos.

§ 1º Os estabelecimentos que não dispuserem de período mínimo de gratuidade do pagamento de tarifa deverão conceder o período de trinta minutos para a pessoa com deficiência que usufruiu do serviço de estacionamento, assegurando seu deslocamento.

§ 2º O detalhamento técnico do disposto no caput deste artigo é definido em regulamento, nos termos da Lei Federal nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000.

Art. 120. Os sinais de tráfego, semáforos, postes de iluminação ou quaisquer outros elementos verticais de sinalização que devam ser instalados em itinerário ou espaço de acesso para pedestres deverão ser dispostos de forma a não dificultar ou impedir a circulação, e de modo que possam ser utilizados com a máxima comodidade.

Art. 121. Os semáforos para pedestres instalados nas vias públicas deverão estar equipados com mecanismo que emita sinal sonoro suave, intermitente e sem estridência ou com mecanismo alternativo, que sirva de guia ou orientação para a travessia de pessoas com deficiência visual.

Parágrafo único. A adequação dos semáforos conforme previsto neste artigo será efetuada conforme disponibilidade orçamentária, de forma gradativa, sendo, para tanto, considerados prioritários os locais próximos às instituições voltadas às pessoas com deficiência, periculosidade dos cruzamentos e a intensidade de tráfego de veículos automotores.

Art. 122. Os elementos do mobiliário urbano deverão ser projetados e instalados em locais que permitam serem utilizados pelas pessoas com deficiência.

Art. 123. A infração às disposições desta Seção acarretará ao responsável as seguintes penalidades:

I - advertência e notificação para se adequar no prazo de quinze dias úteis;

II - multa de 680 (seiscentos e oitenta) UPF/PR no caso da não adequação no prazo previsto;

III - multa de 1360 (mil trezentos e sessenta) UPF/PR, em caso de reincidência;

IV - após a incidência das penalidades previstas nos incisos I, II e III, em caso de nova reincidência, cassação do alvará e interdição do estabelecimento.

Seção III Da Acessibilidade a Estabelecimentos

Subseção I Da Adequação dos Guichês

Art. 124. Os terminais rodoviários, estações de transporte, cinemas, teatros, casa de shows, agências bancárias, correios, lotéricas ou órgãos públicos e estabelecimentos de acesso coletivo ou todo e qualquer outro estabelecimento que utilize guichês de atendimento no Estado do Paraná deverão manter ao menos um de seus guichês adequado à altura e condizentes às necessidades das pessoas com deficiência que utilizam cadeiras de rodas, para que tenham um melhor contato visual e de comunicação com o funcionário.

Art. 125. O descumprimento do disposto nesta Subseção sujeitará os responsáveis pela infração ao pagamento de multa, correspondente a 35 (trinta e cinco) UPF/PR, não os desobrigando de seu posterior cumprimento.

Parágrafo único. Em caso de reincidência, após decorrido o prazo de trinta dias, contados a partir da aplicação da primeira multa, o valor da multa a que se refere o caput deste artigo será dobrado.

Subseção II Do Acesso aos Elevadores

Art. 126. Veda qualquer forma de discriminação à pessoa com deficiência no acesso aos elevadores de todos os edifícios públicos ou particulares, comerciais, industriais e residenciais multifamiliares existentes no Estado do Paraná.

Parágrafo único. Os responsáveis legais pela administração dos edifícios citados no caput deste artigo ficam autorizados a regulamentar o acesso a esses imóveis, assim como a circulação dentro deles e a utilização de suas áreas de uso comum e abertas ao uso público, por meio de regras gerais e impessoais não discriminatórias.

Art. 127. Todos os elevadores deverão possuir botoeiras internas e externas com informações em braile, sistema de áudio informando o andar e o sentido de deslocamento e piso tátil de alerta, de acordo com as normas técnicas em vigor.

Art. 128. Estabelece que, para maior conforto, segurança e igualdade entre os usuários, o elevador social é o meio usual de transporte de pessoas com deficiência que utilizem as dependências dos edifícios, independentemente do motivo pelo qual o fazem, desde que não estejam deslocando cargas, para as quais podem ser utilizados os elevadores especiais.

Art. 129. Para conferir efetividade e o conhecimento das disposições da presente Subseção, fica determinada a obrigatoriedade da colocação de avisos no interior dos edifícios.

§ 1º Os avisos de que tratam o caput deste artigo devem configurar-se em forma de cartaz, placa ou plaqueta com os seguintes dizeres: "É vedada qualquer forma de

discriminação em virtude de raça, sexo, cor, origem, condição social, idade, deficiência ou doença não contagiosa por contato social no acesso aos elevadores deste edifício".

§ 2º Fica o responsável pelo edifício, administrador ou síndico, conforme for o caso, obrigado a colocar na entrada do edifício e de forma bem visível o aviso de que trata este artigo.

Art. 130. Os responsáveis pelo descumprimento do disposto nesta Subseção ficarão sujeitos às seguintes penalidades:

I - advertência e notificação para se adequar no prazo de trinta dias úteis;

II - multa de 35 (trinta e cinco) UPF/PR no caso da não adequação no prazo previsto;

III - multa de setenta UPF/PR, em caso de reincidência;

IV - após a incidência das penalidades previstas nos incisos I, II e III, em caso de nova reincidência, cassação do alvará e interdição do estabelecimento.

Subseção III Da Disponibilidade de Cadeiras de Rodas

Art. 131. É obrigatória, no âmbito do Estado do Paraná, a disponibilização de cadeiras de ao menos duas cadeiras de rodas, dentro das normas técnicas e de segurança, em todos os estabelecimentos públicos ou privados de uso coletivo, inclusive nas agências bancárias.

Art. 132. Todos os estabelecimentos públicos ou privados de uso coletivo, inclusive as agências bancárias, deverão assegurar o atendimento das pessoas com deficiência física, em locais de fácil acesso à utilização das cadeiras de rodas, bem como dar publicidade à existência dessa facilidade.

Art. 133. O descumprimento do disposto nesta Subseção sujeitará os responsáveis pela infração ao pagamento de multa, correspondente a 35 (trinta e cinco) UPF/PR - Unidade Padrão Fiscal do Paraná, não os desobrigando de seu posterior cumprimento.

Parágrafo único. Em caso de reincidência, após decorrido o prazo de trinta dias contados a partir da aplicação da primeira multa, o valor da multa a que se refere o caput deste artigo será dobrado.

Subseção IV Dos Assentos nas Áreas de Embarque e Desembarque

Art. 134. Será assegurada às pessoas com deficiência a participação no percentual de 10% (dez por cento) dos assentos reservados nas áreas de embarque e desembarque dos terminais rodoviários e rodoferroviários localizados no Estado, nos termos da Lei nº 16.397, de 10 de fevereiro de 2010.

Art. 135. Os assentos de que trata o art. 134 desta Lei terão identificação específica que informe a sua destinação preferencial.

Subseção V Dos Estabelecimentos Públicos ou de Uso Coletivo

Art. 136. A construção, ampliação ou reforma de edifícios públicos ou privados destinados ao uso coletivo deverão ser executadas de modo que sejam ou se tornem acessíveis às pessoas com deficiência.

Parágrafo único. Para os fins do disposto neste artigo, na construção, ampliação ou reforma de edifícios públicos ou privados destinados ao uso coletivo deverão ser observados, pelo menos, os seguintes requisitos de acessibilidade:

I - nas áreas externas ou internas da edificação, destinadas à garagem e ao estacionamento de uso público, deverão ser reservadas 5% (cinco por cento) das vagas próximas dos acessos de circulação de pedestres, devidamente sinalizadas e demarcadas, conforme legislação e normas técnicas em vigor, para veículos que transportem pessoas com deficiência.

II - um dos acessos ao interior da edificação deverá estar livre de barreiras arquitetônicas e de obstáculos que impeçam ou dificultem a acessibilidade de pessoa com deficiência, sendo preferencialmente o principal nos casos de ampliação ou reforma e obrigatoriamente o principal nos casos de nova construção;

III - deverá ser elencada rota acessível em percursos que comuniquem horizontal e verticalmente todas as dependências e serviços do edifício, entre si e com o exterior, onde se devem cumprir os requisitos de acessibilidade de que trata esta Seção;

IV - os edifícios deverão dispor, pelo menos, de duas instalações sanitárias acessíveis por pavimento, sendo uma masculina e uma feminina;

Art. 137. Os órgãos da administração direta, indireta, autarquias, empresas de economia mista e entidades privadas que prestem atendimento diretamente ao público ficam obrigados a implementar modificações físicas inclusive nas áreas destinadas ao atendimento público, assim como soluções técnicas nos equipamentos de autoatendimento, com vistas à acessibilidade e uso por pessoas com deficiência.

Parágrafo único. Para o efetivo cumprimento do disposto no caput deste artigo, entende-se como:

I - modificações físicas: as adequações necessárias nas áreas destinadas ao atendimento ao público para a eliminação de qualquer entrave ou obstáculo que limite e impeça o acesso de pessoas com deficiência;

II - soluções técnicas: as alterações necessárias nos equipamentos e programas para o uso, sem restrição, das pessoas com deficiência.

Art. 138. No caso das edificações públicas já existentes, deverá ser observado o prazo previsto na legislação vigente para o órgão responsável apresentar a relação de todas as edificações existentes sob sua responsabilidade, indicando as que atendem e as que não atendem as especificações de acessibilidade e um plano de obras para a execução das adequações necessárias, contendo estimativa de custos, indicação de previsão no Plano Plurianual - PPA e na Lei Orçamentária Anual - LOA e programa de execução de obras.

Seção IV Das Edificações de Uso Público

Art. 139. A construção, ampliação, reforma ou adequação de edifícios públicos do Estado do Paraná, incluindo os de administração indireta, deve atender aos preceitos da acessibilidade na interligação de todas as partes de uso comum ou abertas ao público, conforme os padrões das normas técnicas de acessibilidade em vigor.

Art. 140. Os desníveis das áreas de circulação interna ou externa serão transpostos por meio de rampa em conformidade com as normas técnicas vigentes ou equipamento eletromecânico de deslocamento vertical, quando não for possível outro acesso mais cômodo para pessoas com deficiência físico motora.

Parágrafo único. No caso das edificações já existentes e que ainda não atendam às especificações de acessibilidade, deverá ser observado o prazo definido na legislação vigente para garantir a acessibilidade de pessoas com deficiência, especialmente com deficiência físico motora.

Art. 141. A instalação de novos elevadores ou sua adaptação, quando haja obrigatoriedade da presença de elevadores, deve atender ao disposto no art. 126 desta Lei, bem como aos padrões das normas técnicas de acessibilidade em vigor.

§ 1º No caso da instalação de elevadores novos ou de troca dos já existentes, pelo menos um deles terá cabine que permita acesso e movimentação cômoda de pessoa com deficiência.

§ 2º Os edifícios a serem construídos com mais de um pavimento, além do pavimento de acesso, deverão dispor de especificações técnicas e de projeto que facilitem a instalação de equipamentos eletromecânicos de deslocamento vertical para uso das pessoas com deficiência, especialmente com deficiência físico motora.

§ 3º As especificações técnicas, sob responsabilidade do autor do projeto e do responsável técnico, as quais se referem o § 2º deste artigo devem atender:

I - à indicação em planta aprovada pelo poder municipal do local reservado para a instalação do equipamento eletromecânico, devidamente assinada pelo autor do projeto;

II - à indicação da opção pelo tipo de equipamento, como elevador, esteira, plataforma ou similar;

III - à indicação das dimensões internas e demais aspectos da cabine do equipamento a ser instalado;

IV - às demais especificações em nota na própria planta, tais como a existência e as medidas de botoeira, espelho, informação de voz, bem como a garantia de responsabilidade técnica de que a estrutura da edificação suporta a implantação do equipamento escolhido.

Art. 142. A construção, ampliação, reforma ou adequação deve dispor de sanitários acessíveis destinados ao uso por pessoa com deficiência, sendo distribuídos na razão de, no mínimo, uma cabine para cada sexo em cada pavimento da edificação, com entrada independente dos sanitários coletivos, obedecendo às normas técnicas de acessibilidade em vigor.

Parágrafo único. As edificações já existentes deverão garantir pelo menos um banheiro acessível por pavimento, com entrada independente, distribuindo-se seus equipamentos e acessórios de modo que possam ser utilizados pelas pessoas com deficiência.

Art. 143. O Sistema Penal do Estado do Paraná deverá possuir instalações e celas aptas a receber e abrigar as pessoas com deficiência.

Seção V Das Edificações de Uso Coletivo

Subseção I Dos Estabelecimentos Financeiros

Art. 144. As instituições financeiras e bancárias que prestem atendimento diretamente ao público ficam obrigadas a implementar modificações físicas nas áreas destinadas ao atendimento público, assim como soluções técnicas nos equipamentos de autoatendimento, com vistas à acessibilidade e ao uso de pessoas com deficiência.

Parágrafo único. Para o efetivo cumprimento do disposto no caput deste artigo, entende-se como:

I - modificações físicas: as adequações necessárias nas áreas destinadas ao atendimento ao público para a eliminação de qualquer entrave ou obstáculo que limite e impeça o acesso de pessoas com deficiência;

II - soluções técnicas: as alterações necessárias nos equipamentos e programas para o uso sem restrição das pessoas com deficiência.

Art. 145. Os estabelecimentos financeiros com agências no Estado do Paraná ficam obrigados a possuir instalações sanitárias separadas por sexo e compatíveis com a pessoa com deficiência, para uso de seus clientes, conforme normas técnicas de acessibilidade em vigor.

Parágrafo único. Os estabelecimentos financeiros referidos no caput deste artigo compreendem os bancos, caixas econômicas, sociedades de crédito, associações de poupança e suas agências, subagências e seções, bem como as conveniadas.

Art. 146. Os sanitários devidamente compatíveis com a pessoa com deficiência física deverão estar disponíveis nos mesmos horários de funcionamento dos estabelecimentos financeiros.

Art. 147. Todos os estabelecimentos financeiros, nas dependências destinadas para atendimento ao público, deverão possuir bebedouros, observando-se as normas de acessibilidade para a pessoa com deficiência física, sendo disponibilizados copos descartáveis aos clientes.

Art. 148. É obrigatória a instalação de caixas de autoatendimento e guichês de atendimento acessíveis, assegurando sua vinculação às rotas acessíveis.

Art. 149. É obrigatória a disponibilização de caixas de autoatendimento em sistema braile e áudio para pessoa com deficiência visual ou cega em todas as agências bancárias do Estado do Paraná, bem como em todo e qualquer tipo de rede bancária.

Parágrafo único. As instruções para usuário com deficiência visual deverão ser feitas por meio de dispositivo de áudio, mediante utilização de fones de ouvido e teclado mecânico.

Art. 150. O acesso do deficiente visual ao caixa eletrônico de que trata o art. 148 desta Lei deverá ser através de piso tátil, de acordo com as normas técnicas de acessibilidade em vigor.

Art. 151. Os estabelecimentos bancários que infringirem o disposto nesta subseção, ficarão sujeitos às seguintes penalidades:

I - advertência e notificação para se adequar no prazo de quinze dias úteis;

II - multa de 865 (oitocentas e sessenta e cinco) UPF/PR no caso da não adequação no prazo previsto;

III - multa de 1730 (mil setecentos e trinta) UPF/PR, em caso de reincidência;

IV - após a incidência das penalidades previstas nos incisos I, II e III, em caso de nova reincidência, cassação do alvará e interdição do estabelecimento.

Subseção II Dos Hotéis, Motéis e Similares

Art. 152. Os hotéis, motéis e estabelecimentos similares estabelecidos no Estado do Paraná ficam obrigados a adaptar suas instalações a fim de garantir o acesso da pessoa com deficiência, reservando-lhes 5% (cinco por cento) de seus quartos ou apartamentos, em qualquer número de unidades, sendo no mínimo uma unidade adaptada.

§ 1º As adaptações de que tratam o caput deste artigo serão definidas em conformidade com o disposto nas normas técnicas de acessibilidade em vigor.

§ 2º Os estabelecimentos localizados em prédios que não consigam atender às exigências previstas neste artigo devem apresentar alternativas para análise junto ao órgão competente, no prazo máximo de quinze dias a partir da data de notificação.

Art. 153. Os hotéis, motéis e similares que infringirem o disposto nesta Subseção ficarão sujeitos às seguintes penalidades:

I - advertência e notificação para se adequarem no prazo de trinta dias úteis;

II - multa de 35 (trinta e cinco) UPF/PR - no caso da não adequação no prazo previsto;

III - multa de setenta UPF/PR, em caso de reincidência;

IV - após a incidência das penalidades previstas nos incisos I, II e III, em caso de nova reincidência, cassação do alvará e interdição do estabelecimento.

Subseção III Dos Shopping Centers e Similares

Art. 154. Os shopping centers e estabelecimentos similares em todo o Estado do Paraná deverão, obrigatoriamente, disponibilizar cadeiras de rodas para pessoas com deficiência física, devendo haver ao menos cinco unidades disponíveis, em conformidade com as normas de acessibilidade em vigor.

Art. 155. O fornecimento das cadeiras de rodas, referido no art. 154 desta Lei, será gratuito, sem qualquer ônus para o usuário, cabendo exclusivamente aos estabelecimentos comerciais mencionados o seu fornecimento e manutenção em perfeitas condições de uso.

Art. 156. Os estabelecimentos obrigados deverão afixar em suas dependências internas, inclusive nas garagens, cartazes ou placas indicativas dos locais onde as cadeiras de rodas se encontram disponíveis aos usuários.

Art. 157. Os shopping centers e os restaurantes estabelecidos no Estado do Paraná deverão destinar 5% (cinco por cento) dos lugares acessíveis para refeição nas praças

de alimentação para uso preferencial das pessoas com deficiência, preferencialmente com assentos móveis, em rota acessível.

Parágrafo único. Os lugares reservados para o cumprimento do disposto neste artigo deverão conter identificação visível e acessível.

Art. 158. Os centros comerciais, shopping centers, hiper e supermercados no âmbito do Estado, deverão fornecer, gratuitamente, veículos motorizados para facilitar a locomoção de pessoas com deficiência.

Parágrafo único. Os estabelecimentos referidos neste artigo afixarão, em local de grande visibilidade, nas dependências externas e internas, placas indicativas dos postos de retirada dos veículos motorizados.

Art. 159. O estabelecimento que violar o previsto nesta Subseção ficará sujeito às seguintes penalidades:

I - advertência e notificação para se adequar no prazo de trinta dias úteis;

II - multa no valor de 35 (trina e cinco) UPF/PR no caso da não adequação no prazo previsto;

III - multa de setenta UPF/PR em caso de reincidência;

IV - após a incidência das penalidades previstas nos incisos I, II e III, em caso de nova reincidência, cassação do alvará e interdição do estabelecimento.

Seção VI Das Edificações de Uso Privado

Art. 160. Os edifícios de uso coletivo privado em que seja obrigatória a instalação de elevadores deverão ser construídos atendendo aos seguintes requisitos mínimos de acessibilidade:

I - percurso acessível que una as unidades habitacionais com o exterior e com as dependências de uso comum;

II - percurso acessível que una a edificação à via pública, às edificações e aos serviços anexos de uso comum e aos edifícios vizinhos; e

III - cabine do elevador e respectiva porta de entrada acessíveis para pessoas com deficiência.

Art. 161. Os edifícios a serem construídos com mais de um pavimento além do pavimento de acesso, à exceção das habitações unifamiliares, e que não estejam obrigados à instalação de elevador, deverão dispor de especificações técnicas e de projeto que facilitem a instalação de um elevador adaptado, devendo os demais elementos de uso comum destes edifícios atenderem aos requisitos de acessibilidade.

Seção VII Da Acessibilidade aos Empreendimentos de Interesse Turístico

Art. 162. Os empreendimentos desenvolvidos no Estado do Paraná que envolvam interesse turístico, de lazer ou negócios, eventos, feiras, convenções e afins deverão adequar seus projetos arquitetônicos e de engenharia consoante as normas e especificações de adaptação e acessibilidade.

Parágrafo único. Para fins de identificação, considera-se empreendimento de interesse turístico qualquer ação que se estruture com objetivos de recepção, atendimento, entretenimento e hospitalidade destinados ao visitante ou residente tais como: eventos gerais e turísticos, campanhas promocionais, programas de capacitação e preparação de recursos humanos, atividades empresariais com projetos arquitetônicos e de engenharia como meios de hospedagem, alimentação e entretenimento, centros de eventos e convenções tradicionais ou alternativos e outros que venham a sofrer adaptação para este fim, centrais de informação e atendimento ao visitante e terminais de transportes modais utilizados para fins turísticos e recreacionais.

Art. 163. As pessoas com deficiência deverão gozar de 5% (cinco por cento) de suas acomodações adaptadas, sendo, no mínimo, uma acomodação adaptada nos empreendimentos relativos ao meio de hospedagem com possibilidade e condições de utilização com segurança e autonomia dos espaços, inclusive nos banheiros e ainda, dispor de equipamentos, mobiliário e pessoal capacitados para assegurar a recepção e a acessibilidade.

Parágrafo único. As referidas adaptações deverão contemplar todos os tipos de deficiência em conformidade com a presente Lei.

(Artigo acrescentado pela Lei Nº 19062 DE 27/06/2017):

Art. 163-A. Os eventos organizados em espaços públicos ou privados em que haja instalação de banheiros químicos deverão contar com unidades acessíveis a pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida.

Parágrafo único. O número mínimo de banheiros adaptados corresponderá a 10% (dez por cento) do total, garantindo-se pelo menos uma unidade adaptada caso a aplicação do percentual resulte em fração inferior a um.

Art. 164. Os municípios deverão regulamentar a presente Seção no que concerne à adaptação arquitetônica, assegurando a acessibilidade, nos empreendimentos de interesse turístico já existentes, observando sempre as legislações vigentes.

Art. 165. Para os fins desta Seção entende-se por:

I - adaptações arquitetônicas: quaisquer alterações promovidas em edificações com objetivo de permitir à pessoa com deficiência superar as barreiras da mobilidade, bem como entrave ou obstáculo que limite ou impeça o acesso, a liberdade de movimento e a circulação com segurança.

II - adaptações das áreas comuns: modificações promovidas em locais como banheiros, estacionamentos, pistas de dança, quadras, áreas de lazer e esportes, arquibancadas e áreas de assentos, decks (saunas, piscinas), áreas de hidromassagem, bares, restaurantes e similares, ou onde mais aconteça fluxo de visitantes e turistas.

Art. 166. Os empreendimentos turísticos novos e aqueles que estiverem adaptados e adequados ao conjunto de recomendações indicadas em legislação própria e na legislação específica que atendam à recepção e à acessibilidade das pessoas com

deficiência deverão adotar a identificação geral internacional convencionada e a especificada pelo Ministério do Turismo.

Art. 167. O Estado do Paraná será devidamente dividido em áreas de maior concentração turística para realização de empreendimentos de caráter público ou privado voltados para o turismo local, visando à conscientização das pessoas com deficiência e demais interessadas por meio da indicação dos acessos e das possibilidades de utilização pelas mesmas.

Art. 168. A liberação de apoio, recursos e benefícios institucionais, técnicos ou financeiros destinados aos empreendimentos de interesse turístico promovidos por empresários, prefeituras, entidades ou comunidades, provenientes de órgãos voltados para o setor em nível estadual, só ocorrerá após a verificação de adequação ao conjunto de recomendações indicadas na legislação própria e específica em relação a espaços físicos, mobiliários, equipamentos e pessoa capacitada para o atendimento e acessibilidade da pessoa com deficiência.

Art. 169. Nos alvarás a serem concedidos para novos empreendimentos deverá constar a obrigatoriedade de atendimento às normas técnicas de acessibilidade e legislações em vigor.

Art. 170. As pessoas jurídicas de direito público ou privado que não cumprirem o disposto nesta Seção, serão notificadas em primeira avaliação e em seguida, caso não cumpridas as exigências iniciais, estarão sujeitas a multas que variam de 35 (trinta e cinco) a novecentas UPF/PR, dependendo das especificações do empreendimento e do evento ou do local a ser contemplado com a utilização dos visitantes e turistas.

Art. 171. O Poder Executivo do Estado do Paraná por meio de sua designação, contará com órgão competente para a fiscalização e controle da aplicabilidade pelo disposto nesta Seção.

Seção VIII Da Acessibilidade aos Bens Culturais Imóveis

Art. 172. As soluções destinadas à eliminação, redução ou superação de barreira na promoção da acessibilidade a todos os bens culturais imóveis devem estar de acordo com as exigências dos órgãos federais e estaduais responsáveis pelo patrimônio histórico.

Parágrafo único. Deverá ser garantido o acesso a todos os bens culturais imóveis no Estado do Paraná, e quando não seja possível, deverá ser garantida a informação em formato acessível, inclusive com mapa tátil.

Art. 173. A Secretaria de Estado responsável pela tutela dos bens culturais imóveis deverá, no prazo de noventa dias, instituir comitê composto por técnicos das áreas de acessibilidade e patrimônio histórico, com a finalidade de verificar a viabilidade de adequação às normas e legislações de acessibilidade.

Art. 174. As pessoas jurídicas de direito público ou privado que não cumprirem o disposto nesta Lei, serão notificadas em primeira avaliação e em seguida, caso não cumpridas as exigências iniciais, estarão sujeitas a multas que variam 35 (trinta e cinco) a novecentas UPF/PR dependendo das especificações do empreendimento e do evento ou do local a ser contemplado com a utilização dos visitantes e turistas.

Seção IX Do Símbolo Internacional de Acesso

Art. 175. É obrigatória a colocação, de forma visível, do "Símbolo Internacional de Acesso", em todos os locais que possibilitem acesso, circulação e utilização por pessoas com deficiência, e em todos os serviços que forem postos à sua disposição ou que possibilitem o seu uso.

Art. 176. Só é permitida a colocação do símbolo em edificações:

I - que ofereçam condições de acesso natural ou por meio de rampas construídas com as especificações contidas na legislação pertinente em vigor;

II - cujas formas de acesso e circulação não estejam impedidas às pessoas com deficiência em cadeira de rodas ou aparelhos ortopédicos em virtude da existência de degraus, soleiras e demais obstáculos que dificultem sua locomoção;

III - que tenham porta de entrada com largura mínima de 90 cm (noventa centímetros);

IV - que tenham corredores ou passagens com largura mínima de 120 cm (cento e vinte centímetros);

V - que tenham elevador cuja largura da porta seja, no mínimo, de 100 cm (cem centímetros); e;

VI - que tenham sanitários apropriados ao uso da pessoa com deficiência.

Art. 177. Só é permitida a colocação do "Símbolo Internacional de Acesso" na identificação de serviços cujo uso seja comprovadamente adequado às pessoas com deficiência.

Art. 178. Observado o disposto nos artigos 176 e 177 desta Lei, é obrigatória a colocação do símbolo na identificação dos seguintes locais e serviços, dentre outros de interesse comunitário:

I - sede dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário;

II - prédios onde funcionam órgãos ou entidades públicas, quer de administração ou de prestação de serviços;

III - edifícios residenciais, comerciais ou de escritórios;

IV - estabelecimentos de ensino em todos os níveis;

V - hospitais, clínicas e demais estabelecimentos do gênero;

VI - bibliotecas;

VII - supermercados, centros de compras e lojas de departamento;

VIII - edificações destinadas ao lazer, como estádios, cinemas, clubes, teatros e parques recreativos;

IX - auditórios para convenções, congressos e conferências;

X - estabelecimentos bancários;

XI - bares e restaurantes;

XII - hotéis e motéis;

XIII - sindicatos e associações profissionais;

XlV - terminais aeroviários, rodoviários, ferroviários e metrôs;

XV - igrejas e demais templos religiosos;

XVI - tribunais federais e estaduais;

XVII - cartórios;

XVIII - todos os veículos de transporte coletivo que possibilitem o acesso e que ofereçam vagas adequadas à pessoa com deficiência;

XIX - veículos que sejam conduzidos pela pessoa com deficiência;

XX - locais e respectivas vagas para estacionamento, as quais devem ter largura mínima de 3,66 m (três metros e sessenta e seis centímetros);

XXI - banheiros compatíveis ao uso da pessoa com deficiência e à mobilidade da sua cadeira de rodas;

XXII - elevadores cuja abertura da porta tenha, no mínimo, 100 cm (cem centímetros) e de dimensões internas mínimas de 120cm x 150cm (cento e vinte centímetros por cento e cinquenta centímetros);

XXIII - telefones com altura máxima do receptáculo de fichas de 120 cm (cento e vinte centímetros);

XXIV - bebedouros adequados;

XXV - guias de calçada rebaixadas;

XXVI - vias e logradouros públicos que configurem rota de trajeto possível e elaborado para a pessoa com deficiência;

XXVII - rampas de acesso e circulação com piso antiderrapante; largura mínima de 120 cm (cento e vinte centímetros); corrimão de ambos os lados com altura máxima de 80 cm (oitenta centímetros); proteção lateral de segurança; e declive de 5% (cinco por cento) a 6% (seis por cento), nunca excedendo a 8,33% (oito vírgula trinta e três por cento) e 3,50m (três metros e cinquenta centímetros) de comprimento;

XXVIII - escadas com largura mínima de 120 cm (cento e vinte centímetros); corrimão de ambos os lados coma altura máxima de 80 cm (oitenta centímetros) e degraus com altura máxima de 18 cm (dezoito centímetros) e largura mínima de 25 cm (vinte e cinco centímetros).

Art. 179. O ''Símbolo Internacional de Acesso'' deverá ser colocado, obrigatoriamente, em local visível ao público, não sendo permitida nenhuma modificação ou adição ao desenho reproduzido no anexo a da Lei Federal nº 7.405, de 12 de novembro de 1985.

Art. 180. É vedada a utilização do "Símbolo Internacional de Acesso" para finalidade outra que não seja a de identificar, assinalar ou indicar local ou serviço habilitado ao uso de pessoas com deficiência.

Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo não se aplica à reprodução do símbolo em publicações e outros meios de comunicação relevantes para os interesses do deficiente.

Art. 181. A utilização do "Símbolo Internacional de Acesso" de modo que viole as disposições desta Subseção sujeita o infrator às seguintes penalidades:

I - advertência e notificação para se adequarem no prazo de trinta dias úteis;

II - multa de 35 (trinta e cinco) UPF/PR no caso da não adequação no prazo previsto;

III - multa de setenta UPF/PR, em caso de reincidência;

IV - após a incidência das penalidades previstas nos incisos I, II e III, em caso de nova reincidência, cassação do alvará e interdição do estabelecimento.

Seção X Da Acessibilidade aos Serviços de Transportes Coletivos

Subseção I Da Acessibilidade no Transporte Coletivo Rodoviário

Art. 182. Os veículos de transporte coletivo, metropolitano e intermunicipal, público e privado, em trânsito no Estado do Paraná deverão cumprir os requisitos de acessibilidade estabelecidos nas normas técnicas específicas em vigor.

Art. 183. Todos os modelos e marcas de veículos de transporte coletivo rodoviário, metropolitano e intermunicipal, público e privado, para utilização no Estado do Paraná, serão fabricados acessíveis e disponíveis para integrar a frota operante, de forma a garantir o seu uso por pessoas com deficiência, observado o disposto na legislação federal em vigor.

Parágrafo único. A substituição da frota operante atual por veículos acessíveis, a ser feita pelas empresas concessionárias e permissionárias de transporte coletivo rodoviário, metropolitano e intermunicipal, público e privado, dar-se-á de forma gradativa, conforme o prazo previsto nos contratos de concessão e permissão desse serviço.

Art. 184. As empresas concessionárias e permissionárias dos serviços de transporte coletivo rodoviário, metropolitano e intermunicipal, público e privado, deverão garantir a acessibilidade da frota de veículos em circulação, inclusive de seus equipamentos, observado o disposto na legislação federal em vigor.

Art. 185. As empresas permissionárias de transporte coletivo metropolitano e intermunicipal ficam obrigadas a permitir o embarque e o desembarque, pela mesma porta, dos usuários com qualquer deficiência.

Parágrafo único. Nos casos em que se fizer necessária a permissão referida no caput deste artigo, esta será estendida ao acompanhante do usuário em questão, conforme disposto nesta Lei.

Art. 186. Os ônibus das linhas metropolitanas e intermunicipais de transporte coletivo do Estado ficam autorizados a parar fora dos pontos obrigatórios de parada, para embarque e desembarque de passageiros com deficiência física e visual, podendo este indicar o melhor local para desembarque, desde que o itinerário original da linha seja respeitado.

Subseção II Da Acessibilidade no Transporte Coletivo Metroferroviário Metropolitano e Ferroviário Intermunicipal

Art. 187. A frota de veículos de transporte coletivo metroferroviário metropolitano e ferroviário intermunicipal, assim como a infraestrutura dos serviços deste transporte deverão estar totalmente acessíveis no prazo definido na legislação federal em vigor.

§ 1º A acessibilidade nos serviços de transporte coletivo metroferroviário metropolitano e ferroviário intermunicipal obedecerá ao disposto nas normas técnicas de acessibilidade em vigor.

§ 2º Todos os modelos e marcas de veículos de transporte coletivo metroferroviário metropolitano e ferroviário intermunicipal serão fabricados de forma acessível e estarão disponíveis para integrar a frota operante, de modo a garantir o seu uso por pessoas com deficiência.

Art. 188. Os serviços de transporte coletivo metroferroviário e ferroviário existentes deverão estar totalmente acessíveis no prazo máximo definido na legislação federal em vigor.

Parágrafo único. As empresas concessionárias e permissionárias dos serviços de transporte coletivo metroferroviário metropolitano e ferroviário intermunicipal deverão apresentar plano de adaptação dos sistemas existentes, prevendo ações saneadoras com acessibilidade total sobre os elementos que compõem o sistema, conforme legislação federal em vigor.

Seção XI Da Acessibilidade dos Sistemas de Comunicação, Informação e Sinalização

Art. 189. O Poder Público do Estado do Paraná promoverá a eliminação de barreiras na comunicação e estabelecerá mecanismos e alternativas técnicas que tornem acessíveis os sistemas de comunicação e sinalização às pessoas com deficiência sensorial e com dificuldade de comunicação, garantindo-lhes o direito de acesso à informação, à comunicação, ao trabalho, à educação, ao transporte, à cultura, ao esporte e ao lazer.

Art. 190. O Poder Público do Estado do Paraná formará profissionais para o uso do Sistema Braille, intérpretes de Libras e de guias intérpretes, para facilitar qualquer tipo de comunicação direta com a pessoa com deficiência sensorial e com dificuldade de locomoção.

Art. 191. Os serviços de difusão sonora e imagens adotarão plano de medidas técnicas com o objetivo de permitir o uso da Libras ou outra sub-titulação e áudio descrição para garantir o direito de acesso à informação às pessoas com deficiência.

Art. 192. Ficam reconhecidas oficialmente pelo estado do Paraná a LIBRAS e outros recursos de expressão a ela associados, como meios de comunicação objetiva e de uso corrente.

§ 1º Compreende-se como Língua Brasileira de Sinais - Libras - a forma de comunicação e expressão, em que o sistema linguístico de natureza visual motora, com estrutura gramatical própria, constituem um sistema linguístico de transmissão de ideias e fatos, oriundos de comunidades de pessoas surdas do Brasil.

§ 2º Para os propósitos desta Lei e da Língua Brasileira de Sinais - Libras, os intérpretes serão preferencialmente ouvintes e os instrutores serão preferencialmente surdos.

Art. 193. As mensagens de publicidade de atos, programas, serviços e campanhas da administração direta, indireta e fundacional do estado do Paraná veiculadas na televisão, terão tradução simultânea para a Libras, e serão apresentadas em legendas com o objetivo de tornarem-se acessíveis às pessoas com deficiência auditiva ou surdas.

Art. 194. Assegura aos surdos e às pessoas com deficiência auditiva o direito à informação e ao atendimento em toda a administração pública, direta e indireta, por servidor apto a comunicar-se através da Libras.

Parágrafo único. Para efetivar o disposto no caput deste artigo, o Poder Executivo terá o prazo de seis meses, prorrogável por igual período, e poderá estabelecer convênios com entidades públicas ou privadas que atuem no atendimento dos surdos.

Art. 195. As editoras instaladas no estado do Paraná e que, no território paranaense, comercializem livros, apostilas ou outras obras literárias de quaisquer gêneros deverão atender às solicitações dos consumidores com deficiência visual para impressão em braile ou em fonte ampliada das obras que editam, assim como disponibilizar versão em áudio.

Art. 196. O fabricante de produtos industrializados deverá disponibilizar, mediante solicitação de usuários ou de revendedores, instruções de uso em meio magnético, braile ou em fonte ampliada.

§ 1º Os produtos industrializados a que o caput deste artigo se refere, compreendem: produtos de beleza, produtos alimentícios, eletrodomésticos e medicamentos.

§ 2º As instruções às quais se referem o caput deste artigo são informações de uso e características dos produtos, tais como: o valor calórico, a natureza do produto, a composição química, o funcionamento, as contra indicações, a data de fabricação e a data de validade.

Art. 197. As empresas de energia elétrica, água e esgoto, telefonia fixa e telefonia celular no Estado do Paraná deverão, no modo que estabelece o presente diploma legal, fornecer nas faturas e documentos de cobrança informações básicas no sistema braile ou em fonte ampliada, sempre que requerido.

Parágrafo único. A impressão em braile ou em fonte ampliada será, obrigatoriamente, na parte superior do documento.

Art. 198. As empresas concessionárias poderão optar pela impressão em todos os documentos ou realizar o cadastramento das pessoas com deficiência visual.

Parágrafo único. Caso a empresa opte pelo cadastramento das pessoas com deficiência visual, deverá promover publicidade da forma desse cadastramento.

Art. 199. A impressão em braile ou em fonte ampliada deverá conter, no mínimo, as seguintes informações:

I - data de vencimento;

II - valor da fatura,

III - valor dos juros,

IV - multa por atraso;

V - nome da empresa,

VI - nome e endereço do usuário para fins de confirmação.

Parágrafo único. Em caso de reaviso de vencimento a palavra "REAVISO" também será impressa em braile ou em fonte ampliada.

Art. 200. As empresas de que trata a presente Seção deverão providenciar a impressão no Sistema Braille, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados da data da promulgação da presente Lei.

Seção XII Das Ajudas Técnicas

Art. 201. O Poder Público do Estado do Paraná promoverá a supressão de barreiras urbanísticas, arquitetônicas, de transporte e de comunicação mediante ajudas técnicas.

Art. 202. O Poder Público do Estado do Paraná, por meio dos organismos de apoio à pesquisa e das agências de financiamento, fomentará programas destinados:

I - à promoção de pesquisas científicas voltadas ao tratamento e prevenção de deficiências;

II - ao desenvolvimento tecnológico orientado à produção de ajudas técnicas para as pessoas com deficiência;

III - à formação e especialização de recursos humanos em acessibilidade.

Seção XIII Do Cão-guia

Art. 203. Assegura à pessoa com deficiência visual usuária de cão-guia, bem como treinador ou ao acompanhante habilitado, o direito de ingressar e permanecer com o animal em qualquer local aberto ao público ou utilizado pelo público, gratuitamente ou mediante pagamento de ingresso, no Estado do Paraná.

§ 1º A deficiência visual referida no caput deste artigo restringe-se à cegueira e à baixa visão.

§ 2º Para efeito do disposto no caput deste artigo, consideram-se locais abertos ao público, ou utilizados pelo público:

I - os próprios estaduais de uso comum do povo e de uso especial;

II - os edifícios de órgãos públicos em geral;

III - os hotéis, pensões, estalagens ou estabelecimentos similares;

IV - as lojas de qualquer gênero, restaurantes, bares, confeitarias, ou locais semelhantes;

V - os cinemas, teatros, estádios, ginásios ou qualquer estabelecimento público de diversão ou esporte;

VI - os supermercados, shopping centers, ou qualquer tipo de estabelecimento comercial ou de prestação de serviços;

VII - os estabelecimentos de ensino público ou privado de qualquer curso ou grau;

VIII - os clubes sociais abertos ao público;

IX - os salões de cabeleireiros, barbearias ou estabelecimentos similares;

X - as entradas sociais em edifícios públicos ou residenciais, elevadores e escadas de acesso aos mesmos, bem como as áreas comuns de condomínios;

XI - os meios de transporte públicos ou concedidos, metropolitanos e intermunicipais;

XII - os estabelecimentos religiosos de qualquer natureza.

§ 3º Nos locais onde haja cobrança de ingresso é vedada a cobrança de qualquer taxa ou contribuição extra pelo ingresso e permanência do cão-guia.

Art. 204. O cão-guia deverá portar a devida identificação e, quando solicitado, seu condutor deverá apresentar documento comprobatório do registro expedido por escola de cães-guia devidamente vinculada à Federação Internacional de Cães-Guia, acompanhado do atestado de sanidade do animal fornecido pelo órgão competente ou médico veterinário.

Art. 205. Os estabelecimentos e pessoas que impedirem o acesso e permanência de pessoa com deficiência visual acompanhados de cão-guia estão sujeitos às seguintes penalidades:

I - advertência e multa no valor de 35 (trina e cinco) UPF/PR - Unidade Padrão Fiscal do Paraná;

II - no caso de reincidência, o valor da multa será dobrado;

III - após a incidência das penalidades previstas nos incisos I e II deste artigo, cassação do alvará e interdição do estabelecimento.

Art. 206. Viola os direitos humanos aquele que impede ou dificulta o acesso da pessoa com deficiência visual ou cego, conduzida por cão-guia, aos locais previstos nesta Lei.

Parágrafo único. Os estabelecimentos, empresas ou órgãos que derem causa à discriminação serão punidos com pena de multa de 45 (quarenta e cinco) UPF/PR e de interdição enquanto dure a discriminação.

Art. 207. O direito de ingresso do cão-guia que conduz pessoa com deficiência visual permanece mesmo nos condomínios residenciais em que, por convenção ou regimento interno, fica restrita a presença ou circulação de animais, sejam as pessoas com deficiência moradores ou visitantes.

Art. 208. Aos instrutores e treinadores reconhecidos pela Federação Internacional de Cães-Guia e às famílias de acolhimento autorizadas pelas escolas de treinamento

filiadas à Federação Internacional de Cães-Guia serão garantidos os mesmos direitos do usuário previstos nesta Seção.

Seção XIV Das Linhas de Crédito Especiais

Art. 209. As instituições financeiras estaduais manterão linha de crédito especial destinada às pessoas com deficiência e às entidades que trabalhem na sua promoção e na defesa de seus direitos.

§ 1º Os recursos dos quais tratam o caput deste artigo serão exclusivamente destinados para a cobertura de despesas necessárias à superação das dificuldades geradas pela deficiência.

§ 2º A liberação do crédito especial fica condicionada à prova documental, pelos interessados - pessoas físicas e jurídicas -, de que sua aplicação será feita estritamente na área da deficiência.

Art. 210. Tanto às pessoas físicas como às jurídicas, a concessão do crédito especial se dará dentro dos critérios usuais das instituições financeiras, respeitada a capacidade de liquidez dos financiados, demonstrada por documentos que lhes forem solicitados.

Art. 211. As pessoas físicas comprovarão a deficiência por meio de documento de identificação da pessoa com deficiência, devendo as entidades fazerem prova, por meio de seus estatutos, de que se dedicam à promoção da pessoa com deficiência, comprovando também que se encontram em efetivo e regular funcionamento.

CAPÍTULO X DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Art. 212. O Poder Público do Estado do Paraná promoverá e incentivará o desenvolvimento científico, a pesquisa e a capacitação tecnológica, voltados para a melhoria da qualidade de vida e trabalho das pessoas com deficiência.

§ 1º O desenvolvimento e a pesquisa promovidos ou incentivados pela administração pública darão prioridade à geração de conhecimentos e técnicas que visem à prevenção e ao tratamento das deficiências, assim como à produção de ajudas técnicas e tecnologias de apoio.

§ 2º Será incentivada e apoiada a capacitação tecnológica de instituições públicas e privadas que produzam e ofereçam, no Estado, medicamentos, próteses, órteses, instrumentos, equipamentos, serviços e sistemas voltados para melhorar a funcionalidade de pessoas com deficiência.

Art. 213. O Poder Público do Estado do Paraná adotará medidas de incentivo à produção e ao desenvolvimento científico e tecnológico voltado às ajudas técnicas.

Art. 214. Serão estimulados a pesquisa e o desenvolvimento, assim como a difusão de tecnologias voltadas para ampliar o acesso de pessoas com deficiência às tecnologias da informação e comunicação.

§ 1º Será estimulado, em especial, o emprego das tecnologias da informação e comunicação como instrumento de superação de limitações funcionais e de barreiras à comunicação e à educação de pessoas com deficiência.

§ 2º Serão estimuladas a adoção de soluções e a difusão de normas que visem a ampliar a acessibilidade de pessoas com deficiência à computação, aos sítios da rede mundial de computadores (internet) em geral e, em especial, aos serviços eletrônicos do governo.

CAPÍTULO XI DA DISCRIMINAÇÃO E MAUS-TRATOS

Art. 215. Nenhuma pessoa com deficiência será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, tortura, crueldade, opressão, tratamento desumano ou degradante, punido na forma da lei qualquer atentado, por ação ou omissão, aos seus direitos fundamentais.

§ 1º Considera-se discriminação qualquer distinção, restrição ou exclusão em razão da deficiência, mediante ação ou omissão, que tenha o propósito ou efeito de prejudicar, impedir ou anular o reconhecimento, gozo ou exercício de seus direitos e liberdades fundamentais.

§ 2º Não constitui discriminação a diferenciação ou preferência adotada para promover a inclusão social ou o desenvolvimento pessoal, não sendo as pessoas com deficiência obrigadas a aceitar tal diferenciação ou preferência.

Art. 216. Constitui preconceito e discriminação à pessoa com deficiência:

I - impedir, dificultar, obstar ou recusar a livre locomoção em estabelecimentos da administração direta ou indireta e das concessionárias de serviços públicos;

II - impedir, dificultar, obstar ou restringir o acesso às dependências de bares, restaurantes, hotéis, cinemas, teatros, clubes, centros comerciais e similares;

III - fazer exigências específicas às pessoas com deficiência para obtenção e manutenção de emprego;

IV - induzir ou incitar à prática de atos discriminatórios;

V - veicular, por meio de comunicação escrita, sonora, audiovisual ou eletrônica, conteúdo discriminatório ou preconceituoso;

VI - praticar qualquer ato relacionado à pessoa com deficiência que cause constrangimento;

VII - ofender a honra ou a integridade física em razão da deficiência.

§ 1º Incide nas discriminações previstas nos incisos I e II deste artigo a alegação da existência de barreiras arquitetônicas para negar, dificultar ou restringir atendimento ou prestação de serviço à pessoa com deficiência.

§ 2º A ausência de atendimento preferencial à pessoa com deficiência é forma de prática discriminatória prevista nos incisos VI e VII deste artigo.

Art. 217. A administração pública direta e indireta, em todos os níveis, adotará medidas imediatas, eficazes e apropriadas para:

I - aumentar a consciência da sociedade em relação às pessoas com deficiência e promover o respeito por seus direitos;

II - combater estereótipos, preconceitos e práticas prejudiciais às pessoas com deficiência, incluindo aqueles baseados em sexo e idade, em todos os aspectos da vida;

III - promover a tomada de consciência a respeito das deficiências e das capacidades da pessoa com deficiência.

Parágrafo único. Estas medidas incluem a execução e a manutenção de campanhas eficazes de conscientização pública, destinadas a:

I - fomentar atitudes receptivas a respeito dos direitos de pessoas com deficiência;

II - promover percepções positivas e maior consciência social sobre as pessoas com deficiência;

III - promover o reconhecimento das competências, méritos, habilidades e contribuições de pessoas com deficiência relacionadas ao ambiente e ao mercado de trabalho;

IV - promover em todos os níveis do sistema educacional, incluindo todas as crianças desde a primeira idade, uma atitude de respeito para os direitos de pessoas com deficiência;

V - estimular todos os órgãos da mídia a difundir a imagem das pessoas com deficiência compatível com o propósito desta Lei;

VI - promover programas de capacitação e conscientização a respeito das pessoas com deficiência e seus direitos.

Art. 218. O Poder Público Estadual desenvolverá ações de cunho educativo e combativo ao preconceito e à discriminação relativos às pessoas com deficiência, nos serviços públicos e demais atividades exercidas no Estado, conforme o disposto no inciso I do art. 204, da Constituição Federal e demais normas da legislação federal e estadual pertinentes.

Art. 219. A notificação compulsória de maus-tratos é obrigatória nos casos que envolvam pessoas com deficiência.

Parágrafo único. A notificação compulsória será emitida por profissionais dos órgãos públicos das áreas de saúde, educação, assistência social e segurança pública.

Art. 220. A notificação compulsória será encaminhada por intermédio dos responsáveis pelas unidades das políticas públicas setoriais ao Conselho Tutelar ou, na falta deste, à Vara da Infância e Juventude, quando se tratar de criança e adolescente, e ao Ministério Público, quando se tratar de pessoa adulta com deficiência.

Art. 221. É de responsabilidade da autoridade policial e dos órgãos de segurança pública, recebida a notícia do desaparecimento de pessoa com deficiência, de qualquer idade, proceder a sua imediata busca e localização.

TÍTULO III DA FORMULAÇÃO E COORDENAÇÃO DA POLÍTICA

CAPÍTULO I DO CONSELHO ESTADUAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA DO PARANÁ - COEDE/PR

Art. 222. Estabelece na estrutura organizacional da Secretaria de Estado responsável pelas políticas públicas para as pessoas com deficiência, no nível de direção superior, o Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Paraná - COEDE/PR, órgão colegiado de caráter consultivo, deliberativo, fiscalizador e articulador das políticas voltadas a assegurar o pleno exercício dos direitos individuais e sociais da pessoa com deficiência.

Art. 223. O COEDE/PR tem por finalidade possibilitar a participação popular nas discussões, proposições, elaborações e auxílio na implementação e fiscalização das políticas públicas voltadas a assegurar o pleno exercício dos direitos das pessoas com deficiência, em todas as esferas da administração pública do Estado do Paraná, a fim de garantir a promoção e proteção das pessoas com deficiência, assim como exercer a orientação normativa e consultiva sobre os direitos das pessoas com deficiência no Estado do Paraná.

Art. 224. O COEDE/PR será responsável pela deliberação de políticas públicas, visando à inclusão das pessoas com deficiência e disporá sobre seus direitos básicos, objeto desta Lei.

Art. 225. São funções do COEDE/PR:

I - avaliar, propor, discutir e participar da formulação, execução e fiscalização de políticas públicas para inclusão das pessoas com deficiência, observada a legislação em vigor, visando à eliminação de preconceitos e a plena inserção na vida socioeconômica, política e cultural do Estado do Paraná;

II - formular planos, programas e projetos da política estadual de integração da pessoa com deficiência e propor as providências necessárias à completa implementação e ao adequado desenvolvimento destes planos, programas e projetos;

III - propor a adoção de mecanismos e instrumentos que assegurem a participação e o controle popular sobre as políticas públicas para a promoção e inclusão das pessoas com deficiência, por meio da elaboração do plano diretor de programas, projetos e ações, bem como pela obtenção dos recursos públicos necessários para tais fins;

IV - acompanhar o planejamento e avaliar a execução das políticas estaduais de acesso à saúde, à educação, à assistência social, à habilitação e à reabilitação profissional, ao trabalho, à cultura, ao desporto, ao turismo e ao lazer;

V - acompanhar a elaboração e a execução da proposta orçamentária do Estado, indicando ao Secretário de Estado responsável pela execução da política pública de atendimento às pessoas com deficiência as medidas necessárias à consecução da política formulada e do adequado funcionamento deste Conselho;

VI - acompanhar a concessão de auxílios e subvenções a pessoas jurídicas de direito privado atuantes no atendimento às pessoas com deficiência;

VII - elaborar e apresentar, anualmente, ao Secretário de Estado responsável pela execução da política pública de atendimento às pessoas com deficiência, relatório circunstanciado de todas as atividades desenvolvidas pelo Conselho Estadual no período;

VIII - acompanhar, mediante relatório de gestão, o desempenho dos programas e projetos da política estadual para inclusão das pessoas com deficiência;

IX - apreciar e avaliar a proposta orçamentária da política pública;

X - propor aos poderes constituídos modificações nas estruturas governamentais diretamente ligadas à proteção e à promoção dos direitos das pessoas com deficiência;

XI - oferecer subsídios para elaboração de anteprojetos de Lei atinentes aos interesses das pessoas com deficiência;

XII - pronunciar-se, emitir pareceres e prestar informações sobre assuntos que digam respeito às pessoas com deficiência;

XIII - incentivar e apoiar a realização de eventos, estudos e pesquisas sobre a questão das deficiências;

XIV - pronunciar-se sobre matérias que lhe sejam submetidas pela Secretaria de Estado responsável pelas políticas públicas para as pessoas com deficiência;

XV - aprovar, de acordo com critérios estabelecidos em seu Regimento Interno, o cadastramento de entidades de proteção ou de atendimento às pessoas com deficiência que pretendam integrar o Conselho Estadual;

XVI - receber petições, denúncias, reclamações, representações ou queixas de qualquer pessoa por desrespeito aos direitos assegurados às pessoas com deficiência, adotando as medidas cabíveis;

XVII - promover canais de diálogo com a sociedade civil;

XVIII - propor e incentivar a realização de campanhas que visem à prevenção de deficiências e à promoção dos direitos das pessoas com deficiência;

XIX - promover intercâmbio com entidades públicas e particulares, organismos nacionais, internacionais e estrangeiros visando atender aos seus objetivos;

XX - incentivar a criação e estimular o funcionamento dos Conselhos Municipais dos Direitos da Pessoa com Deficiência;

XXI - receber de órgãos públicos, entidades privadas ou de particulares todas as informações necessárias ao exercício de sua atividade.

XXII - manifestar-se, dentro dos limites de sua atuação, acerca da administração e condução de trabalhos de prevenção, habilitação, reabilitação e inclusão social de entidade particular ou pública, quando houver notícia de irregularidade, expedindo, quando entender cabível, recomendação ao representante legal da entidade;

XXIII - avaliar anualmente o desenvolvimento estadual e municipal de atendimento especializado à pessoa com deficiência visando à sua plena adequação;

XXIV - elaborar seu Regimento Interno.

Parágrafo único. O COEDE/PR poderá estabelecer contato direto com os órgãos do Estado, pertencentes à administração direta ou indireta, objetivando o fiel cumprimento das suas atribuições.

Art. 226. O COEDE/PR deverá apresentar, no prazo de 120 (cento e vinte dias) da data de promulgação desta Lei, o Plano Estadual da Pessoa com Deficiência, o qual deverá contemplar programas, projetos e ações para sua concretização, que deverão ser contemplados pelo Plano Plurianual (PPA), a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Lei Orçamentária Anual (LOA).

Art. 227. O COEDE/PR deverá convocar a Conferência Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência, a qual deverá realizar-se em data anterior à Conferência Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência.

Art. 228. O COEDE/PR será composto por 24 (vinte e quatro) membros e seus respectivos suplentes, nomeados pelo Governador do Estado.

Art. 229. A representação do poder público será composta da seguinte forma:

I - um membro titular e um membro suplente da Secretaria de Estado responsável pelas políticas públicas para as pessoas com deficiência, que preferencialmente atuem na área, a serem indicados pelo titular da Pasta;

II - um membro titular e um membro suplente da Secretaria de Estado responsável pela política pública da saúde, a serem indicados pelo titular da Pasta;

III - um membro titular e um membro suplente da Secretaria de Estado responsável pela política pública do trabalho, emprego e economia solidária, a serem indicados pelo titular da Pasta;

IV - um membro titular e um membro suplente da Secretaria de Estado responsável pela política pública de Assistência Social, a serem indicados pelo titular da pasta; **(Redação do inciso dada pela Lei Nº 18453 DE 14/04/2015).**

V - um membro titular e um membro suplente da Secretaria de Estado responsável pela política pública da educação, a serem indicados pelo titular da Pasta;

VI - um membro titular e um membro suplente da Secretaria de Estado responsável pela política pública da justiça, cidadania e direitos humanos, a serem indicados pelo titular da Pasta;

VII - um membro titular e um membro suplente da Secretaria de Estado responsável pela política pública da ciência, tecnologia e ensino superior, a serem indicados pelo titular da Pasta;

VIII - um membro titular e um membro suplente da Secretaria de Estado responsável pela política pública de segurança pública, a serem indicados pelo titular da Pasta;

IX - um membro titular e um membro suplente da Secretaria de Estado responsável pela política pública da cultura, a serem indicados pelo titular da Pasta;

X - um membro titular e um membro suplente da Secretaria de Estado responsável pela política pública do turismo, a serem indicados pelo titular da Pasta;

XI - um membro titular e um membro suplente da Secretaria de Estado responsável pela política pública do esporte, a serem indicados pelo titular da Pasta;

XII - um membro titular e um membro suplente da Secretaria de Estado responsável pela política pública do planejamento e coordenação geral, a serem indicados pelo titular da Pasta.

Parágrafo único. Os representantes governamentais serão preferencialmente servidores com deficiência ou pessoas comprometidas com a causa da pessoa com deficiência.

Art. 230. A representação da sociedade civil organizada será eleita e composta por doze representantes, dentre as entidades eleitas em Assembleia, sendo dois representantes das seguintes áreas de atuação:

I - deficiência física;

II - deficiência auditiva e/ou surdez;

III - deficiência intelectual;

IV - deficiência visual e/ou cego;

V - transtorno global do desenvolvimento;

VI - múltipla deficiência.

Art. 231. Na ausência de entidade com representação estadual em qualquer das áreas descritas no art. 230 desta Lei, será indicada outra mediante eleição entre as demais entidades.

Art. 232. A ampliação da composição do COEDE/PR prevista nesta Lei será implementada a partir da próxima eleição, permanecendo válida, até então, a composição prevista no Decreto nº 10.315, de 28 de fevereiro de 2014, e suas posteriores alterações. **(Redação do artigo dada pela Lei Nº 18453 DE 14/04/2015).**

Art. 233. Serão convidados a participar das reuniões do Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Paraná - COEDE/PR, com direito a voz, sem direito a voto:

I - um representante do Poder Judiciário do Estado do Paraná e seu suplente, a serem indicados anualmente pelo Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná;

II - um representante do Ministério Público do Estado do Paraná e seu suplente, a serem indicados anualmente pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado do Paraná;

III - um representante da Defensoria Pública do Estado do Paraná e seu suplente, a serem indicados anualmente pelo Defensor Público Geral do Estado do Paraná;

IV - um representante da Ordem dos Advogados do Brasil, seção do Paraná, e seu suplente, a serem indicados anualmente pelo Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seção do Paraná;

V - um representante da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná e seu suplente, a serem indicados anualmente pela Presidente da Assembleia Legislativa do Paraná.

Parágrafo único. O COEDE/PR poderá convidar para participar de suas sessões, com direito a voz, sem direito a voto, representantes de entidades ou de órgãos, públicos ou privados, cuja participação seja considerada importante diante da pauta da

sessão, e pessoas que, por seus conhecimentos e experiência profissional, possam contribuir para a discussão das matérias em exame.

Art. 234. A eleição dos membros representantes da sociedade civil organizada do COEDE/PR será realizada em assembleia convocada especificamente para este fim.

§ 1º A assembleia de eleição será convocada a cada dois anos pelo Presidente do COEDE/PR.

§ 2º O Presidente do COEDE/PR deverá convocar a assembleia de eleição com antecedência de noventa dias do término do mandato dos membros representantes da sociedade civil.

§ 3º As entidades da sociedade civil com representação estadual deverão apresentar documentação comprobatória do exercício de suas atividades há pelo menos um ano e indicar um representante titular e um representante suplente para participação na Assembleia Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência.

§ 4º O Ministério Público assistirá e fiscalizará a eleição dos membros representantes da sociedade civil organizada durante a Assembleia convocada especificamente para este fim.

Art. 235. Caberá aos órgãos públicos e às entidades da sociedade civil a indicação de seus membros titulares e suplentes para composição do COEDE/PR, no prazo a ser estabelecido pela Secretaria de Estado responsável pelas políticas públicas para as pessoas com deficiência.

Art. 236. O não atendimento ao disposto no art. 235 desta Lei, quando se tratar de entidade da sociedade civil implicará na substituição desta entidade pela entidade mais votada na ordem de sucessão, observando-se a representatividade da área da deficiência.

Art. 237. Os membros das entidades da sociedade civil e seus respectivos suplentes não poderão ser destituídos no período do mandato, salvo por razões que motivem a deliberação da maioria qualificada por 2/3 (dois terços) do Conselho.

Art. 238. Será necessariamente substituído o membro do COEDE/PR que:

I - desvincular-se do órgão de origem de sua representação;

II - faltar a três reuniões consecutivas ou a cinco reuniões intercaladas, sem justificativa;

III - apresentar renúncia ao Plenário do Conselho;

IV - apresentar procedimento incompatível com a dignidade das funções.

Art. 239. A justificativa de falta prevista no inciso II do art. 238 desta Lei deverá ser dirigida ao Presidente do COEDE/PR, no prazo de cinco dias úteis anteriores ao evento ou reunião, salvo motivo de força maior posteriormente justificado.

Art. 240. A substituição involuntária, quando necessária, dar-se-á por deliberação da maioria dos membros presentes à sessão do Conselho, em procedimento iniciado

mediante provocação de integrante do COEDE/PR, do Ministério Público ou de qualquer cidadão, assegurada a ampla defesa.

Art. 241. O COEDE/PR reunir-se-á ordinariamente a cada mês e, extraordinariamente, por convocação de seu Presidente ou a requerimento da maioria de seus membros.

Art. 242. O Regimento Interno do COEDE/PR, em vigor, deverá ser alterado no prazo de noventa dias a contar da data da publicação desta Lei, adequando-se aos seus termos.

Art. 243. O mandato dos membros do COEDE/PR será de dois anos, permitida uma recondução.

Art. 244. O desempenho da função de membro do COEDE/PR, que não tem qualquer remuneração ou percepção de gratificação, será considerado serviço relevante prestado ao Estado, sendo seu exercício prioritário, justificando as ausências a qualquer outro serviço, desde que determinadas pelas atividades próprias do Conselho.

Art. 245. As deliberações do COEDE/PR serão tomadas pela maioria simples, estando presente a maioria absoluta dos membros do Conselho.

Art. 246. Todas as reuniões do COEDE/PR serão abertas à participação de quaisquer interessados.

Art. 247. Ao Presidente do COEDE/PR compete:

I - representar o Conselho junto às autoridades, aos órgãos e às entidades;

II - dirigir as atividades do Conselho;

III - convocar e presidir as sessões do Conselho;

IV - proferir o voto de desempate nas decisões do Conselho.

Art. 248. O Presidente do COEDE/PR será substituído em suas faltas e impedimentos pelo Vice-Presidente do Conselho, e, na ausência simultânea de ambos, presidirá o Conselho o seu membro mais antigo.

Art. 249. A Presidência do Conselho terá alternância em sua gestão, sendo um mandato presidido por um representante do poder público e o outro por um representante da sociedade civil organizada.

Art. 250. À Secretária Geral do COEDE/PR compete:

I - providenciar a convocação, organizar e secretariar as sessões do Conselho;

II - elaborar a pauta de matérias a serem submetidas às sessões do Conselho para deliberação;

III - manter sistema de informação sobre os processos e assuntos de interesse do Conselho;

IV - organizar e manter a guarda de papéis e documentos do Conselho;

V - exercer outras funções correlatas aos objetivos do Conselho.

Art. 251. O Presidente, o Vice-Presidente e o Secretário-Geral do COEDE/PR serão eleitos pela maioria qualificada do Conselho.

Parágrafo único. O Regimento Interno disporá sobre as eleições gerais.

Art. 252. A Secretaria de Estado responsável pelas políticas públicas para as pessoas com deficiência prestará o apoio técnico, administrativo e de infraestrutura necessários ao pleno funcionamento do COEDE/PR.

Art. 253. O COEDE/PR deverá ser instalado em local indicado pelo Estado, incumbindo à Secretaria de Estado responsável pelas políticas públicas para as pessoas com deficiência adotar as providências para tanto.

Art. 254. O Poder Executivo do Estado do Paraná arcará com os custos de deslocamento, alimentação e permanência dos Conselheiros e seus acompanhantes não residentes em Curitiba e Região Metropolitana, quando necessário e justificadamente, para o exercício de suas funções.

Art. 255. O Poder Executivo do Estado do Paraná deverá custear as despesas dos Delegados eleitos na Conferência Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência e seus acompanhantes, quando necessário e justificadamente, para tornar possível sua presença na Conferência Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência.

Parágrafo único. A previsão do caput deste artigo refere-se tanto aos Delegados representantes do poder público quanto aos delegados representantes da sociedade civil organizada.

Art. 256. O Poder Executivo deverá arcar com as despesas de realização e divulgação das Conferências Estaduais dos Direitos da Pessoa com Deficiência.

§ 1º As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias e ficam condicionadas às disponibilidades orçamentárias e financeiras estabelecidas nas leis orçamentárias anuais. **(Parágrafo acrescentado pela Lei Nº 20774 DE 16/11/2021).**

(Parágrafo acrescentado pela Lei Nº 20774 DE 16/11/2021):

§ 2º Autoriza o Poder Executivo a custear as despesas de locomoção, hospedagem e alimentação:

I - dos conselheiros governamentais e representantes das entidades não governamentais, titulares ou suplentes, integrantes do COEDE, decorrente do exercício de sua função, mediante convocação do referido Conselho;

II - dos delegados governamentais, inclusive municipais, e representantes das entidades não governamentais eleitos para participarem das Conferências Estaduais, convocadas pelo COEDE, decorrente do exercício de sua função, mediante convocação do referido Conselho.

III - de acompanhante para os conselheiros e delegados mencionados nos incisos I e II deste parágrafo, desde que, mediante justificativa fundamentada, seja atestada a imprescindibilidade da presença do acompanhante para viabilizar o desempenho pleno da função do conselheiro ou delegado perante o COEDE ou suas Conferências Estaduais.

Art. 257. As demais matérias pertinentes ao funcionamento do Conselho serão disciplinadas pelo seu Regimento Interno.

CAPÍTULO II DA ASSESSORIA ESPECIAL PARA INTEGRAÇÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

Art. 258. A Assessoria Especial para Integração da Pessoa com Deficiência, vinculada à Secretaria de Estado responsável pela política pública voltada à pessoa com deficiência será responsável pelo monitoramento e implementação dos dispositivos desta Lei, mediante a criação de mecanismos específicos para este fim, no prazo de sessenta dias da data da publicação desta Lei.

Parágrafo único. Deverá ser instituído um Comitê Intersecretarial para viabilizar o monitoramento e implementação referida no caput deste artigo, a ser regulamentado pela Secretaria de Estado responsável pelas políticas públicas voltadas às pessoas com deficiência no prazo de sessenta dias da data publicação desta Lei.

CAPÍTULO III DA ÁREA DE ATENÇÃO ESPECIAL À PESSOA COM DEFICIÊNCIA

Art. 259. Institui no âmbito de cada órgão e entidade da administração pública do estado, nos termos da Lei nº 8.485, de 3 de junho de 1987, a Área de Atenção Especial à Pessoa com Deficiência, destinada a conferir tratamento prioritário e adequado aos assuntos que lhe são relativos.

Parágrafo único. A administração pública do Estado compreende as secretarias de Estado, os órgãos de regime especial, as autarquias, as empresas públicas, as sociedades de economia mista, os serviços sociais autônomos e os órgãos de representação do estado do Paraná.

Art. 260. A Área de Atenção Especial à Pessoa com Deficiência ficará sob a coordenação da Secretaria de Estado responsável pelas políticas públicas para as pessoas com deficiência, por meio da Assessoria Especial para Integração da Pessoa com Deficiência, responsável pela execução das Políticas Públicas do Estado do Paraná para Promoção e Inclusão da Pessoa com Deficiência e demais políticas públicas elaboradas com relação à pessoa com deficiência.

Art. 261. Para a consecução do disposto no art. 259 desta Lei será designado, no âmbito de cada órgão e entidade da Administração Pública do Estado, pelos seus titulares, servidor pertencente ao respectivo quadro funcional para atuar como "Ponto Focal de Atendimento" na Área de Atenção Especial à Pessoa com Deficiência.

§ 1º O servidor designado como "Ponto Focal de Atendimento", a que se refere o caput deste artigo, atuará sob a orientação da Assessoria Especial para integração da Pessoa com Deficiência.

§ 2º As atribuições dos "Pontos Focais de Atendimento" referidos no caput deste artigo serão desenvolvidas sem prejuízo das atividades inerentes aos seus respectivos cargos e funções.

§ 3º Na ausência ou impedimento dos "Pontos Focais de Atendimento" designados, os titulares de órgão e entidade da Administração Pública do Estado designarão suplentes para o exercício temporário da atribuição.

Art. 262. O Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência, regulamentado por esta Lei, como órgão colegiado consultivo, deliberativo, fiscalizador e articulador das políticas voltadas a assegurar os direitos da pessoa com deficiência, vinculado à Secretaria de Estado responsável pelas políticas públicas para as pessoas com deficiência, sem prejuízo de suas atribuições, acompanhará os trabalhos desenvolvidos pela Assessoria Especial para integração da Pessoa com Deficiência e pela Área de Atenção Especial à Pessoa com Deficiência.

Art. 263. Serão afixados, nas sedes dos órgãos e entidades da Administração Pública do Estado, informativos que destaquem a identificação do "Ponto Focal de Atendimento" a que se refere este Capítulo.

Art. 264. Os órgãos e entidades abrangidos por esta Lei terão o prazo de trinta dias, contados da data de sua publicação, para a indicação do "Ponto Focal de Atendimento" à Assessoria Especial para integração da Pessoa com Deficiência da Secretaria de Estado responsável pelas políticas públicas para as pessoas com deficiência.

Art. 265. Os procedimentos operacionais da Área de Atenção Especial à Pessoa com Deficiência deverão ser definidos em ato normativo próprio, elaborado pela Assessoria Especial para integração da Pessoa com Deficiência, da Secretaria de Estado responsável pelas políticas públicas para as pessoas com deficiência, no prazo máximo de noventa dias, contados da data da publicação desta Lei.

CAPÍTULO IV DO CENTRO DE REFERÊNCIA E APOIO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

Art. 266. O Governo do Estado fica autorizado a criar os Centros de Referência e Apoio às Pessoas com Deficiência em todo o território do Estado do Paraná.

Art. 267. O Centro de Referência e Apoio às Pessoas com Deficiência terá como principais finalidades:

I - disponibilizar para as pessoas com deficiência e suas famílias informações e encaminhamentos necessários sobre recursos para atendimento de suas necessidades na área de políticas públicas;

II - disponibilizar para a população em geral informações que possibilitem a valorização da diversidade humana e fortalecimento da aceitação das diferenças individuais;

III - fornecer orientação geral aos pais, a partir do período pré-natal, na rede pública de saúde, com continuidade nas fases seguintes do desenvolvimento da pessoa.

Art. 268. Para viabilizar a criação dos Centros de Referência e Apoio às Pessoas com Deficiência, o Poder Executivo poderá celebrar convênios com órgãos públicos federais, estaduais e municipais.

CAPÍTULO V DO FUNDO ESTADUAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

Art. 269. O Poder Executivo do Estado do Paraná, com a finalidade de prover recursos para a realização de políticas públicas, planos, projetos, programas, ações, entre outros, visando a assegurar, promover e proteger o exercício pleno e em condições de equidade de todos os direitos humanos e fundamentais das pessoas com deficiência, encaminhará Anteprojeto de Lei à Assembleia Legislativa do Estado

do Paraná propondo a criação do Fundo Estadual da Pessoa com Deficiência - FEPCD, no âmbito da Secretaria de Estado responsável pelas políticas públicas das pessoas com deficiência.

Parágrafo único. O Anteprojeto de Lei propondo a criação do Fundo Estadual da Pessoa com Deficiência deverá ser encaminhado no prazo de 120 (cento e vinte) dias, contados da data da publicação da presente Lei.

TÍTULO IV DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO

Art. 270. As medidas de proteção à pessoa com deficiência são aplicáveis sempre que os seus direitos, reconhecidos nesta Lei ou em outra legislação, forem ameaçados ou violados:

I - por falta, omissão ou abuso da família, tutor, curador ou entidade de atendimento;

II - por ação ou omissão da sociedade ou do Estado;

III - em razão de sua condição pessoal.

TÍTULO V DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 271. O Poder Público do Estado do Paraná tomará as medidas necessárias para assegurar o cumprimento do previsto no art. 23 desta Lei, provendo médicos pediatras e médicos neonatologistas.

Art. 272. As obrigações previstas nesta Lei não excluem as já estabelecidas em outras legislações, inclusive em pactos, tratados, convenções e declarações internacionais dos quais o Brasil seja signatário.

Art. 273. O PPA, a LDO e a LOA deverão conter programas, metas e recursos orçamentários destinados ao atendimento das pessoas com deficiência, observando o disposto no paragrafo único do art. 2º desta Lei.

Art. 274. Os valores arrecadados com as multas previstas nesta Lei deverão ser destinados ao Fundo Estadual da Pessoa com Deficiência.

Parágrafo único. Enquanto o fundo de que trata o caput deste artigo não for criado, os valores deverão ser destinados obrigatoriamente à criação e execução de políticas públicas para as pessoas com deficiência.

Art. 275. As despesas decorrentes na aplicação desta Lei, no corrente exercício, correrão por conta das dotações orçamentárias próprias e suplementares, caso necessário.

Art. 276. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 277. Ficam revogadas:

I - Lei nº 11.911, de 1º de dezembro de 1997;

II - Lei nº 13.041, de 11 de janeiro de 2001;

III - Lei nº 13.450, de 11 de janeiro de 2002;

IV - os arts. 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º 9º, 10º, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 da Lei nº 13.456, de 11 de janeiro de 2002;

V - Lei nº 13.871, de 25 de novembro de 2002;

VI - Lei nº 15.000, de 26 de janeiro de 2006;

VII - Lei nº 15.139, de 31 de maio de 2006;

VIII - Lei nº 15.051, de 17 de abril de 2006;

IX - Lei nº 15.267, de 18 de setembro de 2006;

X - Lei nº 15.427, de 15 de janeiro de 2007;

XI - Lei nº 15.430, de 15 de janeiro de 2007;

XII - Lei nº 15.432, de 15 de janeiro de 2007;

XIII - Lei nº 15.441, de 15 de janeiro de 2007;

XIV - Lei nº 15.539, de 22 de junho de 2007;

XV - Lei nº 16.087, de 23 de abril de 2009;

XVI - Lei nº 16.629, de 22 de novembro de 2010;

XVII - Decreto nº 857, de 24 de março de 2011;

XIII - Decreto nº 5.417, de 18 de setembro de 2009;

XIX - o art. 1º da Lei nº 12.095, de 11 de março de 1998.

Palácio do Governo, em 07 de janeiro de 2015.

Carlos Alberto Richa

Governador do Estado

Letícia Codagnone Ferrera Raymundo

Secretária de Estado do Trabalho e Desenvolvimento Social, em exercício

Maria Tereza Uille Gomes

Secretária de Estado da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos

2. DA LEGITIMIDADE DA FBASD

Conforme dispõe a Lei Federal nº 9.882/99 em seu artigo 2º, I, podem propor ADPF entidades de classe de âmbito nacional.

Já houve decisão anterior deste E. Supremo Tribunal, na **ADPF 936**, em que se **reconheceu a legitimidade ativa desta instituição para propor ADI ou ADPF.**

> No mais, observo que a requerente possui abrangência nacional e que suas atividades, consistentes na representação de pessoas jurídicas voltadas à defesa dos direitos e interesses das pessoas com síndrome de down, guardam pertinência temática com a matéria versada na presente arguição, a qual consiste na impugnação de atos normativos que dispõem sobre o Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência (CONADE). arguição.
>
> Desta feita, **reconheço a legitimidade ativa da Federação Brasileira das Associações de Síndrome de Down (FBASD)**.

Ressalte-se que, tanto naquela ação quanto na presente, a temática é a mesma, qual seja, a defesa de direitos de pessoas com deficiência, não deixando dúvidas quanto à pertinência temática.

A **FBASD** é associação de abrangência nacional, com aproximadamente 30 anos de atuação, tendo iniciado suas atividades em 13 de agosto de 1994, e está presente nas 05 (cinco) regiões do Brasil, com associadas no Distrito Federal bem como nos estados de São Paulo, Santa Catarina, Pernambuco, Bahia, Paraná, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Amazonas, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Alagoas, Goiás, Mato Grosso, Tocantins, Sergipe e Espírito Santo, conforme pode ser observado na Assembleia Geral Ordinária anexa. Contou com assento no CONADE (Conselho Nacional de Direitos das Pessoas com Deficiência) em diversas gestões.

É sabido que a falta de regulamentação legal sobre a definição do que seria entidade de classe de âmbito nacional exige que esta colenda Corte examine cada caso.

De fato, tem se decidido por uma legitimidade limitada, com objetivo de impedir que se converta o controle de constitucionalidade em ação popular. Mas esta Corte vem há tempos alargando o entendimento sobre quem teria legitimidade ativa no controle de constitucionalidade.

Apesar de ser verdadeira a afirmação de que pessoas jurídicas de direito privado formadas pela congregação de pessoas jurídicas consistiriam em verdadeiras “associações de associações” e por isso não teriam legitimidade para a propositura da ADPF, tal entendimento

não pode ser adotado no caso em tela, **pois existe na Requerente verdadeiro grupo de *autodefensores***.[3]

> Como forma de contribuir para o desenvolvimento de jovens e adultos com síndrome de Down e para a promoção da sua dignidade e autoestima, foi criado um Grupo nacional destinado ao compartilhamento de experiências, ao debate de questões relativas às suas vidas e **à aquisição de conhecimentos sobre os direitos das pessoas com deficiência, especialmente aqueles previstos na Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiência, na Constituição Federal e na Lei Brasileira de Inclusão – LBI**. (Destaque não constante do original.)
>
> **O Grupo foi idealizado em 2016, pela Vice-Diretora da Federação Down da Região Centro-Oeste, Jéssica Mendes de Figueiredo**, e pela Vice-Presidente da FBASD, Ana Cláudia Mendes de Figueiredo, com o objetivo de ampliar para o máximo possível de pessoas com deficiência as conversas sobre educação, trabalho, participação política e social, saúde, cultura, moradia independente, capacidade civil e cidadania; sobre os deveres de todos os cidadãos e também sobre desafios, conquistas, sonhos e realizações. (Destaque não constante do original.)

Como se percebe, as próprias pessoas com Síndrome de Down, de diferentes regiões do país, atuam na defesa dos seus interesses e direitos desde 2016, fazendo valer a máxima "*Nada sobre nós, sem nós*".

Dessa forma, assim como no Agravo Regimental na ADI 3153 DF, proposta pela Federação Nacional das Associações dos Produtores de Cachaça de Alambique, excepcionou-se o entendimento, admitindo a entidade composta por associações estaduais e equiparando-a a uma entidade de classe, tendo em vista a peculiaridade daquela entidade na defesa de categoria social.

> 1. O conceito de **entidade de classe** é dado pelo objetivo institucional classista, pouco importando que a eles diretamente se filiem os membros das respectivas categorial social ou agremiações que os congreguem, com a mesma finalidade, em âmbito territorial mais restrito.
>
> 2. **É entidade de classe de âmbito nacional** – como tal legitimada à propositura da ação direta de inconstitucionalidade (CF, art 103, IX) – aquela na qual se congregam associações regionais correspondentes a cada unidade da Federação, a fim de

[3] Disponível em: http://federacaodown.org.br/defensores/

> perseguirem, em todo o País, o mesmo objetivo institucional de defesa dos interesses de uma determinada classe.
>
> 3. Nesse sentido, altera o Supremo Tribunal sua jurisprudência, de modo a **admitir a legitimação das "associações de associações de classe", de âmbito nacional, para a ação direta de inconstitucionalidade**. (Destaque não constante do original)

O Ministro Sepúlveda Pertence, na mesma ADI 3153, brilhantemente proferiu o seguinte entendimento em seu voto:

> Chegou-se a falar que uma "associação de associações" só poderia defender os interesses das suas associadas, vale dizer, das associações que congrega.
>
> Mas, data vênia, **o paralogismo é patente**. A entidade é de classe, da classe reunida nas associações estaduais que lhe são filiadas. **O seu objetivo é a defesa da mesma categoria social**. E o fato de uma determinada categoria se reunir, por mimetismo com a organização federativa do País, em associações correspondentes a cada Estado, e essas associações se reunirem para, por meio de uma entidade nacional, perseguir o mesmo objetivo institucional de defesa de classe, a meu ver, **não descaracteriza a entidade de grau superior como o que ela realmente é: entidade de classe**. (Destaque não constante do original)

Da mesma forma esta Suprema Corte entendeu na **ADI 5.469**, cujo relator foi o Ministro DIAS TOFFOLI, sendo requerente a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE COMÉRCIO ELETRÔNICO – ABCOMM.

> 1. A associação autora é **formada por pessoas jurídicas ligadas ao varejo que atuam no comércio eletrônico e têm interesse comum identificável.** Dispõe, por isso, de legitimidade ativa ad causam para ajuizamento da ação direta de inconstitucionalidade (CF/88, art. 103, IX; destaque não constante do original.)

Ora, é nítido que a Requerente atua na defesa das pessoas com deficiência, mais especificamente das pessoas com Síndrome de Down ou Trissomia do 21, há quase 30 anos, em todo o território nacional, conforme documentos apresentados em anexo.

Durante vários anos a Requerente ocupou assento no CONADE – Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, defendendo com afinco os direitos da categoria, o que muitas vezes acaba incomodando o ocupante do Governo, razão pela qual tenta-se/tentou-se, data vênia, cooptar o referido conselho social.

Conforme exposto acima, o artigo 3º do Estatuto da FBASD dispõe que esta tem por **finalidade:**

> **"...**agregar associações, fundações e outras formas de movimento social, pessoa jurídica, em favor do desenvolvimento global das pessoas com síndrome de Down e de sua qualidade de vida, bem como **defender seus direitos e garantias fundamentais**, os valores da vida, ética, solidariedade, inclusão escolar, laboral e social, em especial o de viver plenamente em sociedade" (destaque não constante do original).

No parágrafo 1º do mesmo artigo esclarece-se que sua **área de atuação abrange***:*

> "...**todas as formas de garantia dos direitos** da saúde, da educação, da assistência social, do trabalho, da cultura e áreas afins, devendo suas associadas atuar nesses campos de forma isolada ou agregadamente, definindo-se a assistência social como a sua área preponderante para atendimento da legislação incidente" (destaque não constante do original).

Dentre seus **objetivos** definidos no artigo 4º do Estatuto, destacam-se:

> I – Liderar o processo de transformação da sociedade nacional e internacional para que reconheça a pessoa com Síndrome de Down como cidadã de direitos e obrigações, mediante **ações que possibilitem a mudança de atitude social, em especial, do poder público, autoridades públicas, educadores, profissionais de saúde**, legisladores, organizações da sociedade civil, empresas e outros.
>
> **IX- buscar a efetivação dos direitos das pessoas com síndrome de Down e a concretização de normas protetivas de tais direitos, mediante a atuação junto aos poderes públicos e a sociedade para as necessárias mudanças.** (Destaques não constantes do original.)

Sublinhe-se que a FBASD já foi admitida em mais de uma oportunidade como *amicus curiae,* a exemplo da ADI 5357, ADI 6590 e ADPF 756, o que demonstra o reconhecimento por parte desta E. Corte da sua atuação na defesa dos direitos fundamentais das pessoas com deficiência e, nesta ação, como Requerente, não é possível se entender de forma diversa.

Houve recente posicionamento desta Corte reconhecendo a legitimidade ativa da *Articulação dos Povos Indígenas do Brasil – APIB* na ADPF 709 MC, cujo relator é o Min. LUÍS ROBERTO BARROSO, no qual fica clara a flexibilização da jurisprudência em relação ao entendimento do que configuraria uma entidade de classe legitimada ao controle abstrato de constitucionalidade:

> Merece breve destaque - embora na linha da evolução da jurisprudência do Supremo - a admissão da participação da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil - APIB, que representa legitimamente as comunidades indígenas e - assim entendi - **beneficia-se da flexibilização de nossa jurisprudência na caracterização do que devamos entender como entidades de classe para fins de propositura de ação direta**. (Destaque não constante no original)
>
> Como todos sabemos, em um primeiro momento, por algum tempo se entendeu como entidade de classe apenas o conjunto de pessoas ligadas por uma mesma atividade econômica ou profissional. Porém, **nos últimos tempos, temos tido precedentes - um, meu mesmo, outro, do eminente Ministro Marco Aurélio - em que passamos a admitir também entidades representativas da defesa dos direitos fundamentais de grupos vulneráveis**. (Destaque não constante no original.)

No mesmo sentido, esta Suprema Corte entendeu na ADPF 709, cujo relator foi também o Min. Barroso:

> Quanto à legitimação ativa, faço uma breve referência, Presidente. Evidentemente, os partidos políticos que propõem a ação têm legitimação universal e, portanto, fora de dúvida seu direito de propositura. Merece breve destaque - embora na linha da evolução da jurisprudência do Supremo - a admissão da participação da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil - APIB, que representa legitimamente as comunidades indígenas e - assim entendi - beneficia-se da flexibilização de nossa jurisprudência na caracterização do que devamos entender como entidades de classe para fins de propositura de ação direta.
>
> Como todos sabemos, em um primeiro momento, por algum tempo se entendeu como entidade de classe apenas o conjunto de pessoas ligadas por uma mesma atividade econômica ou profissional. Porém, nos últimos tempos, temos tido precedentes - um, meu mesmo, outro, do eminente Ministro Marco Aurélio - em **que passamos a admitir também entidades representativas da defesa dos direitos fundamentais de grupos vulneráveis**. (Destaque não constante do original.)

3. A RELEVÂNCIA DA MATÉRIA

As Leis questionadas permitem e fomentam a segregação de pessoas com deficiência, destinando verbas e até pessoal para escolas especiais ao invés de garantir maior financiamento público da educação das pessoas com deficiência e transtornos globais do desenvolvimento no ensino regular *sob a perspectiva inclusiva*.

Inicialmente, é preciso deixar claro o conceito de inclusão, pois houve manifestações favoráveis ao Decreto 10.502/2020 – **norma com o mesmo teor das normas impugnadas** – alegando inexistir qualquer tipo de exclusão pela letra de seu texto.

Segundo o Dicionário Aurélio, inclusão é:

> Ação ou efeito de incluir. / Estado de uma coisa incluída. / A etimologia da palavra **inclusão** vem do latim INCLUDERE, "fechar em, inserir, rodear", de IN, "em", + CLAUDERE, "fechar"[4]

O dicionário Michaelis informa que inclusão é:

> **1.** Ato ou efeito de incluir(-se); introdução de uma coisa em outra, de um indivíduo em um grupo etc.; inserção.
> **3 EDUC** Política educacional que consiste em incluir indivíduos com necessidades especiais em turmas consideradas regulares, fazendo-os participar de atividades não só educacionais, mas também comunitárias, esportivas e sociais.

Vale lembrar que o Decreto Federal nº 10.502/2020, cuja eficácia fora suspensa por liminar, decisão esta referendada em 28 de dezembro de 2020 pela maioria do Plenário na ADI 6590[5], em seu artigo 2º dispunha:

> (...) VI - **escolas especializadas** - instituições de ensino planejadas para o atendimento educacional aos educandos da educação especial **que não se beneficiam**, em seu desenvolvimento, quando incluídos em **escolas regulares inclusivas** e que apresentam demanda por apoios múltiplos e contínuos;
>
> VII - **classes especializadas** - classes organizadas em escolas regulares inclusivas, com acessibilidade de arquitetura, equipamentos, mobiliário, projeto pedagógico e material didático, planejados **com vistas ao atendimento das especificidades do público ao qual são destinadas**, e que devem ser regidas por profissionais qualificados para o cumprimento de sua finalidade;

[4] Disponível em: https://siteantigo.portaleducacao.com.br/conteudo/artigos/conteudo/inclusao/58558#:~:text=INCLUS%C3%83O%20No%20dicion%C3%A1rio%20Aur%C3%A9lio%20online,%2B%20CLAUDERE%2C%20%22fechar%22. Acesso em 15/10/2020

[5] Cf. https://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=457869&ori=1. Tal Decreto foi revogado quando do início do mandato do Presidente Luís Inácio Lula da Silva, em 2023.

> VIII - **escolas bilíngues de surdos** - instituições de ensino da rede regular nas quais a comunicação, a instrução, a interação e o ensino são realizados em Libras como primeira língua e em língua portuguesa na modalidade escrita como segunda língua, **destinadas a educandos surdos**, que optam pelo uso da Libras, com deficiência auditiva, surdocegos, surdos com outras deficiências associadas e surdos com altas habilidades ou superdotação;
>
> IX - **classes bilíngues de surdos** - **classes com enturmação de educandos surdos, com deficiência auditiva e surdocegos**, que optam pelo uso da Libras, organizadas em escolas regulares inclusivas, em que a Libras é reconhecida como primeira língua e utilizada como língua de comunicação, interação, instrução e ensino, em todo o processo educativo, e a língua portuguesa na modalidade escrita é ensinada como segunda língua;
>
> X - escolas regulares inclusivas - instituições de ensino que oferecem atendimento educacional especializado aos **educandos da educação especial em classes regulares, classes especializadas ou salas de recursos**; (Destaques não constantes do texto original)

Embora sua redação seja um pouco diferente, as leis ora impugnadas também são eivadas da mesma inconstitucionalidade constatada na ADI 6590, pois se assemelham ao Decreto acima mencionado, separando alunos com e sem deficiência.

3.1 DA LEI ESTADUAL Nº 18.419/2015 – ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA DO PARANÁ

Perceba-se que o teor do Estatuto da Pessoa com Deficiência do Estado do Paraná segue a mesma linha de raciocínio do Decreto Federal 10.502/2020:

> Art. 32
>
> § 1º Assegura ao aluno com deficiência, à sua família ou ao seu representante legal, o direito de opção pela frequência nas escolas da rede comum de ensino ou nas escolas de educação básica na modalidade de educação especial, observadas as especificidades devidamente detectadas por avaliação multiprofissional, devendo haver o serviço de apoio educacional complementar. (Destaque não constante no original)

O artigo 35, por sua vez, permite que o estudante com deficiência, caso a escola regular não consiga atender às necessidades educacionais do aluno ou quando for essencial para o seu "bem-estar", opte entre frequentar a escola regular ou a escola especial:

> **Art. 35.** Os serviços de educação especial serão ofertados nas instituições de ensino públicas e privadas do sistema de educação geral, de forma transitória ou permanente, mediante programas de apoio ao aluno que esteja incluído no sistema comum de ensino, **ou nas escolas de educação básica na modalidade especial, exclusivamente quando a educação das escolas da rede comum de ensino não puder satisfazer as necessidades educativas do aluno ou quando necessário ao seu bem-estar**.
>
> **(Destaque não constante no original)**

É dever da Escola atender as necessidades educacionais de seus alunos com ou sem deficiência, bem como proporcionar o seu bem-estar. A referida Lei está desobrigando a Escola de cumprir seu papel previsto na Constituição, transferindo-o a um terceiro.

Ora, se o estudante ou sua família puder optar por estar na classe ou escola especial ou bilíngue, **como alternativa à escola regular inclusiva**, não há inclusão na acepção da palavra. O que está ocorrendo é segregação!

Não existe inclusão parcial. Se algum aluno, por qualquer motivo, estiver fora da escola regular, ele está excluído dela.

Além disso, o Estatuto da Pessoa com Deficiência do Paraná, assim como o Decreto Federal nº 10.520/2020, deixa claro que a oferta do Atendimento Educacional Especializado (AEE) **não se dará no contraturno**, mas será uma **alternativa** colocada à disposição do estudante e seus familiares.

Essa opção concedida pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência do Paraná afirmando que a família e o educando terão a prioridade na decisão, não é verdadeira, pois haverá uma avaliação por equipe. Uma instituição de ensino regular poderá cessar ou cancelar a matrícula

do aluno com deficiência, após avaliação de sua equipe multidisciplinar, o que vai de encontro ao previsto na Lei Federal nº 7.853/1989[6].

As Leis paranaenses – a pretexto de garantir uma educação equitativa – escoram-se em tese análoga à já superada pela Suprema Corte Americana há tempos ao analisar a segregação escolar baseada na cor da pele. A tese se assemelha ao decidido no caso *Plessy v. Fergunson*, quando a Suprema Corte Americana declarou constitucional a segregação racial, assegurando a todos (negros e brancos) a prestação de serviços idênticos por parte do Estado.

Assim, o serviço público prestado deveria ter a mesma qualidade para todos – brancos e negros – mas a lei poderia autorizar a separação por cor. Ou seja, entendeu-se que seria possível haver escolas para brancos e escolas para negros, desde que o serviço com qualidade estivesse disponível a todos.

A tese, entretanto, foi superada pela teoria intitulada *Treatment as an equal*, que precisou das ações afirmativas em diversos casos para eliminar o sentimento de discriminação.

As leis paranaenses, assim como fez o Decreto Federal nº 10.502/2020, separam as pessoas não em razão da cor da pele, mas em razão da deficiência, baseadas na falsa ideia de oferecer um serviço de qualidade para todos. Todavia, está evidenciado[7] que a inclusão das pessoas com deficiência no ensino regular traz benefício para todos os alunos (com e sem deficiência).

[6] Art. 8º Constitui crime punível com reclusão de 2 (dois) a 5 (cinco) anos e multa:
I - recusar, cobrar valores adicionais, suspender, procrastinar, cancelar ou fazer cessar inscrição de aluno em estabelecimento de ensino de qualquer curso ou grau, público ou privado, em razão de sua deficiência;

[7] A abordagem inclusiva trouxe constatações (cf. https://alana.org.br/wp-content/uploads/2016/11/Os_Beneficios_da_Ed_Inclusiva_final.pdf , p. 10-12) no sentido de que estratégias pedagógicas de inclusão utilizadas para alguns "alunos de inclusão" foram utilizadas por outros educandos sem deficiência. Portanto, se a preocupação com a qualidade do ensino permeia a Educação em geral, ignoram os exclusivistas que a Inclusão propõe o olhar pedagógico para as necessidades de **cada** aluno, sendo certo que, uma vez aprimorada a escola inclusiva, **ganham todos, sem exceção**.

Ora, a educação no ensino regular sob a perspectiva inclusiva é direito subjetivo do aluno com e sem deficiência (!) e, por consistir em direito humano fundamental, é indisponível, como se deduz a seguir.

3.2 DA LEI 17.656/2013 DO ESTADO DO PARANÁ

A referida lei também permite que alunos com deficiência e transtornos globais do desenvolvimento estudem exclusivamente em Escolas Especiais, de forma segregada dos demais alunos, contrariando a Constituição brasileira de 1988 e a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência.

Analisando-se os artigos 1º, 2º e 3º da Lei, fica claro que será ofertada educação básica na modalidade Educação Especial para alunos com deficiência e/ou transtornos globais do desenvolvimento de qualquer faixa etária e condição socioeconômica.

> Art. 1º Fica criado o Programa Estadual de Apoio Permanente às **Entidades Mantenedoras de Escolas que ofertam Educação Básica**, **na modalidade Educação Especial** "TODOS IGUAIS PELA EDUCAÇÃO", na forma desta Lei.
>
> Art. 2º O Programa tem por **objeto** assegurar aos educandos com deficiência e transtornos globais do desenvolvimento, em qualquer faixa etária, **a oferta das etapas da educação infantil, ensino fundamental, médio, Educação de Jovens e Adultos/Educação Profissional**, incluindo a oferta gradativa de período integral, por meio da parceria com o Estado do Paraná e as Entidades Mantenedoras referidas no art. 1º desta Lei.
>
> Art. 3º Serão **destinatários** do Programa os alunos referidos no art. 2º desta Lei, atendidos gratuitamente, independentemente de sua condição socioeconômica, nas Entidades Mantenedoras referidas no art. 1º também desta Lei, devidamente credenciadas e autorizadas para oferta da Educação Especial.

É possível notar, também, esta alternativa de escolha entre escola regular e especial no artigo 4º, que deixa claro que os serviços devem ser "***equivalentes aos ofertados*** *pelos estabelecimentos da Rede Pública Estadual de Ensino"*.

> Art. 4º O Estado do Paraná, por meio da Secretaria de Estado da Educação - SEED, **garantirá aos destinatários do Programa de que trata esta Lei**, mediante instrumento administrativo legal adequado, o acesso igualitário aos benefícios dos programas educacionais suplementares disponíveis para o respectivo nível de ensino, incluindo os programas de alimentação e transporte escolar, construção, ampliação e reforma das unidades escolares, suprimento de mobiliários, equipamentos e materiais e capacitação, visando possibilitar os padrões de qualidade, economicidade e eficiência **equivalentes aos ofertados pelos estabelecimentos da Rede Pública Estadual de Ensino**.

Note-se que aqui também há semelhança com a Teoria *Separate But Equal,* tese superada pelo *Treatment as an Equal* pela Suprema Corte Americana, já exposta acima.

Além disso, a lei permite, com verba pública, o financiamento, o custeio de entidades privadas, inclusive autorizando a cessão de funcionários públicos (professores) para que o serviço seja ofertado nestas "mantenedoras".

Veja-se, primeiramente, que no artigo 5º, I, há autorização da designação de servidores públicos estaduais para desempenharem sua função nas "Entidades Mantenedoras", que são entidades privadas.

> Art. 5º Em cumprimento ao objeto do Programa e, atendidas as exigências previstas no art. 8º desta Lei, o Estado do Paraná, mediante convênio ou instrumento congênere:
>
> I - **designará servidores estaduais** (Professores, Pedagogos e Agentes Educacionais I e II) para, na condição de agentes do Estado, **prestarem serviços nos programas educacionais de interesse da Secretaria de Estado da Educação ofertados pela Entidade Mantenedora**, em conformidade com o número de alunos matriculados na escola, bem como com os critérios, requisitos e diretrizes definidos em resolução da Secretaria de Estado da Educação; (Destaque não constante no original)

Já o inciso II do mesmo artigo permite o custeio de despesas das entidades privadas (mantenedoras) com verbas públicas:

> Art. 5º

> II - **transferirá recursos financeiros para apoiar as Entidades Mantenedoras para a consecução dos objetivos de que trata esta Lei, inclusive para cobrir despesas de custeio**, nos termos da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000, anualmente atualizados, com base na Lei Orçamentária Anual - LOA, em conformidade com o número de alunos matriculados, devendo ser alterado de acordo com o aumento ou redução de matrículas.

Ou seja, ao invés de o Estado do Paraná aumentar o investimento de recursos e de pessoal nas escolas públicas regulares para o aprimoramento da abordagem pedagógica inclusiva, sua lei permite o investimento em entidades privadas.

4. A NATUREZA INCLUSIVISTA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988

A Constituição de 1988 é, nitidamente, **inclusivista**, tendo seus princípios fundamentais inspirados na cidadania, na dignidade, em razão do norteamento da pessoa humana, conforme postos nos artigos 1º, incisos II e III, bem como no clássico princípio da igualdade insculpido no caput do artigo 5º.

A partir da institucionalização dos supracitados princípios, associados aos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, pugnando pelos princípios da solidariedade e da não discriminação, inseridos no artigo 3º, incisos I e IV, além do posto no artigo 4º, *caput* e incisos da Carta Magna, vários Tratados foram ratificados em razão do norteamento constitucional pátrio, elevando o conceito do País no plano internacional e resgatando a imagem conspurcada pelo longo período do arbítrio. Tem-se marcado o compromisso da Constituição de 1988 com a prevalência dos Direitos Humanos (artigo 4º, inciso II), a cooperação entre os povos para o progresso da humanidade, e a possibilidade de outros direitos ali não elencados, decorrentes inclusive de tratados internacionais (artigo 5º, §2º).

Assim, na Constituição 1988 tem-se fundamento de validade para a defesa da inclusão escolar das pessoas com deficiência, em razão de dispositivos esparsos que encontram eco nos princípios invocados, a exemplo, inicialmente, do art. 6º, considerando-se um direito social, dos mais próximos à dignidade da pessoa humana, e, portanto, reconhecidamente como direito fundamental; além do art. 205, que garante o direito à

educação, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho, e atribui ao Estado e à família a efetivação desse direito com a colaboração da sociedade.

Portanto, a família não pode se exonerar da responsabilidade de oferecer ao educando o direito inalienável de frequentar a escola comum/regular, bem como o atendimento educacional especializado e, de outro lado, o mesmo acontece com o Estado, que poderá responder civilmente pela omissão.

Ademais, o art. 208 da Constituição de 1988 desenha o atendimento educacional especializado que deve ser oferecido preferencialmente na rede regular de ensino, ou seja, na própria escola onde estuda o aluno. E sempre no contraturno da escola comum. Não em salas ou em escolas especiais, substituindo a escola para todos, pois se trata de complemento em todos os níveis de ensino – sem que a escola comum seja substituída – como está posto no Decreto Federal nº 6.571/08 e seu substituto, o Decreto Federal nº 7.611/11. Ademais, o atendimento educacional especializado pode ser oferecido também por outras entidades estruturadas para tal, sempre no contraturno da escola regular.

Trata-se de instrumento complementar à formação do aluno no ensino regular. O objetivo é oferecer – reitere-se, no contraturno da escola regular – mecanismos pedagógicos complementares, tais como o ensino da Língua Brasileira de Sinais, do Código Braille, recursos diversos e estimulação pedagógica.

5. A CONVENÇÃO SOBRE OS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICÊNCIA

A Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência é a resposta ao clamor dos movimentos sociais de pessoas com deficiência e suas famílias, que se insurgiram contra a histórica exclusão reinante não somente em vários países do mundo como também no Brasil. A Declaração Universal dos Direitos Humanos e outros Tratados Internacionais

inspiraram grupos de entidades representativos da sociedade civil brasileira para reivindicar direitos de expressiva fatia da comunidade, relegada a múltiplas formas de discriminação.

Foi aprovada, com seu Protocolo Facultativo, pela Assembleia Geral das Nações Unidas, no dia 6 de dezembro de 2006, através da Resolução A/61/511, e ratificada em 09 de julho 2008 pelo Decreto Legislativo nº 186/08. A internalização da CDPD deve-se à Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados (CVDT), conhecida como Tratado dos Tratados. Cuida-se de normatização internacional que outorgou direitos e deveres às Nações-parte, para que incorporassem tratados de seu interesse, passando estes a vigorar como direito interno. A despeito de ser datada de 1928, a CVDT somente foi ratificada no Brasil em 2009, com aprovação de Decreto-Legislativo pelo Congresso Nacional e promulgação pelo Decreto nº 7030. O Preâmbulo da Convenção – que metaforicamente muito se assemelha a uma carta de alforria às pessoas com deficiência – a essas se refere como *sujeitos de direitos e de igual dignidade*.

De outro lado, o Artigo 5º, §2º, da Constituição Brasileira de 1988, acolhe o aval constitucional para recepcionar normas advindas de tratados internacionais e normas deles decorrentes. A Convenção foi gestada através de processo democrático, do qual participaram pessoas com deficiência, suas famílias e profissionais da área. Todos mobilizados no Brasil pela então Secretaria Especial dos Direitos Humanos, através da Coordenadoria Nacional para Integração das Pessoas Portadoras de Deficiência, que promoveu, em julho de 2006, uma Câmara Técnica para analisar o texto da Convenção – formulado na VII Sessão do Comitê *ad hoc* da ONU sobre assuntos pendentes – e, ao final, elaborar a posição de apoio ao governo e à sociedade civil brasileira durante a VIII Sessão, que veio a ser realizada de 14 a 25 de agosto daquele ano.

A filosofia da Convenção é calcada nos Direitos Humanos, abandonando o modelo médico antecedente e o substituindo por um modelo de natureza social. No seu artigo 1º tem-se a extensão da importância e do alto patamar de humanismo que se lhe foi atribuído, tanto ao determinar a dimensão de seu propósito quanto ao formular o novo conceito da deficiência. Note-se que esse novo contorno repousa na compreensão de que a causa que lhe

dá origem reside na sociedade e no seu comportamento, ampliando-se quando passa a valorizar a pessoa com deficiência e examinar o seu entorno. Tal conceito não é estático, segundo fora mencionado no Preâmbulo da Convenção, mas contém alterações compatíveis com a evolução – inclusive no que tange à terminologia – denotando um novo tempo, sob a égide dos Direitos Humanos.

A Convenção tem como propósito "**(...) promover, proteger e assegurar o exercício pleno e equitativo de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais por todas as pessoas com deficiência e promover o respeito pela sua dignidade inerente**." O seu artigo 3º enumera os Princípios Gerais, cuja base é a dignidade inerente ao ser humano. Tais norteamentos haverão de iluminar todo o Tratado e demais Documentos Legais que dela decorrerem.

Tal tratado multilateral – que retrata avanço civilizatório evidente - cuida de tirar essa fatia da comunidade da invisibilidade, assim conferindo-lhe igualdade de oportunidades **no acesso à educação** e ao trabalho, bem como a todos os direitos do ser humano, respeitando-se sua vontade em tomadas de decisão, e, mais, oportunizando-lhe acessibilidade física e atitudinal.

A Convenção, **que ingressou no ordenamento jurídico com *status* de Emenda Constitucional** – fato inédito no Brasil –, embora contenha alguns comandos principiológicos de todos conhecidos, inova ao introduzir, como novos princípios, a liberdade de a pessoa com deficiência fazer suas próprias escolhas, o respeito pela diferença e pela aceitação das pessoas com deficiência como parte da diversidade humana e da humanidade, a acessibilidade, o respeito pelo desenvolvimento das capacidades das crianças com deficiência bem como pelo direito das crianças com deficiência de preservar sua identidade, além de manter o princípio da não-discriminação.

O artigo 24 desenha as regras para reiterar/alargar a efetivação da educação inclusiva, com o proêmio seguinte:

1 "Os Estados Partes reconhecem o direito das pessoas com deficiência à educação. Para efetivar esses direitos sem discriminação e com base na igualdade de

> oportunidades, os Estados Partes assegurarão **sistema educacional inclusivo em todos os níveis**, bem como o aprendizado ao longo de toda a vida. E enumera diversos detalhes, assegurando principalmente que "As pessoas com deficiência não sejam excluídas do sistema educacional geral sob a alegação de deficiência." Acrescenta, como um dos objetivos, que (2.b) "As pessoas com deficiência possam ter acesso ao ensino primário inclusivo, de qualidade e gratuito, e ao ensino secundário, em igualdade de condições com as demais pessoas na comunidade em que vivem". Dentre detalhamentos de vários aspectos técnicos, ressaltam-se a garantia de acesso ao ensino superior em geral, inclusive técnico, com todo o aparato de adaptações razoáveis para as pessoas com deficiência. (Destaques não constantes do texto original)

Por fim, merece ser lembrado que a CDPD elenca as obrigações gerais às quais se subordinam os Estados Partes, sob pena de responsabilidade civil.

Consoante o desenho do art. 4º, inciso 1, da CDPD, os Estados Partes que a ratificaram comprometeram-se a assegurar e promover o pleno exercício de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais garantidos às pessoas com deficiência. Quando da elaboração de qualquer política ou programa – Compromissos Legais – obrigam-se a fazer consulta às organizações representativas de pessoas com deficiência.

Trata-se de princípio democrático de participação direta dessas pessoas nos processos de tomadas de decisão, sob a égide do lema que norteou a CDPD: **NADA SOBRE NÓS, SEM NÓS**. Tal compromisso tem por objetivo evitar a concretização de atos e omissões que venham a ferir e/ou travar a efetivação dos direitos e garantias assegurados na Convenção, e impõe-se seja analisado em consonância com os Princípios Gerais.

Não bastasse isso, os Estados-Partes signatários da CDPD se comprometeram a fomentar a conscientização, em todos os níveis do sistema educacional, desde a tenra idade, no sentido do respeito aos direitos das pessoas com deficiência (artigo 8º, 2, b). Isso é impossível realizar 'convivendo' de forma separada, ou seja, não convivendo.

O "Comentário geral Nº 4 (2016) sobre o direito à educação inclusiva" do Comitê de monitoramento da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência[8] é cristalino no

8 https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRPD%2fC%2fGC%2f4&Lang=en (Consulta em 13.11.2020)

que se refere ao fato de que ambientes onde se pratica a segregação, notadamente escolas especiais, não são abarcados pelo modelo de educação inclusiva. Portanto, cumpre rechaçar a Política Estadual de Educação Especial utilizar terminologia cara à Constituição da República de 1988, à Política Nacional da Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, à Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (CDPD) e à LBI, para forjar uma constitucionalidade e uma legalidade que lhe escapam sobremaneira.

Neste ponto, cabe ressaltar que o referido Comitê da ONU no Comentário nº 4 deduz como o disposto no artigo 24 da CDPD deve ser interpretado e implementado, sendo bastante rigoroso no artigo 39 quanto às obrigações dos Estados Partes – texto original em inglês e tradução simples a seguir:

> III. Obligations of States parties
>
> 39. States parties should respect, protect and fulfil each of the essential features of the right to inclusive education: availability, accessibility, acceptability and adaptability. The obligation to respect requires avoiding measures that hinder the enjoyment of the right, such as legislation excluding certain children with disabilities from education, or the denial of accessibility or reasonable accommodation. The obligation to protect requires taking measures that prevent third parties from interfering with the enjoyment of the right, for example, parents refusing to send girls with disabilities to school, or private institutions refusing to enroll persons with disabilities on the basis of their impairment. The obligation to fulfil requires taking measures that enable and assist persons with disabilities to enjoy the right to education, for example, ensuring that educational institutions are accessible and that education systems are adapted appropriately with resources and services.
>
> III. Obrigações dos Estados Partes
>
> 39. Os Estados Partes devem respeitar, proteger e cumprir cada uma das características essenciais do direito à educação inclusiva: disponibilidade, acessibilidade, aceitabilidade e adaptabilidade. **A obrigação de respeitar exige que se evitem medidas que dificultem o gozo do direito, como a legislação que exclui certas crianças com deficiência da educação, ou a negação de acessibilidade ou acomodação razoável**. A obrigação de proteger requer a adoção de medidas que impeçam terceiros de interferir no gozo do direito, por exemplo, pais que se recusam a mandar meninas com deficiência para a escola, ou instituições privadas que se recusam a matricular pessoas com deficiência com base em sua deficiência. **A obrigação de cumprir exige a adoção de medidas que possibilitem e ajudem as pessoas com deficiência a usufruir do direito à educação, por exemplo, garantindo que as instituições educacionais sejam acessíveis e que os sistemas educacionais sejam adequadamente adaptados com recursos e serviços**. (Destaques não constantes do texto original)

Ora, se o ordenamento jurídico brasileiro reconheceu, a partir da internalização do Protocolo Facultativo da CDPC, o papel do Comitê da ONU de supervisionar a implementação da Convenção, tem-se que todas as decisões e recomendações do referido Comitê no Comentário Geral nº 4 sobre o artigo 24 possuem natureza vinculante para o Estado Parte Brasil. Assim, criar leis ou atos normativos que conferem novamente protagonismo às escolas especiais, ao invés de manter sua ressignificação como serviços de apoio transversal à escola inclusiva, implica, nos termos do artigo 39 do Comentário 4, *desrespeitar* as características essenciais ao direito à educação inclusiva. Além disso, nos termos do citado Comentário, deixar de envidar esforços visando ao aprimoramento do sistema de educação inclusiva, como se conclui pelos textos paranaenses, iguala-se a deixar de garantir "que as instituições educacionais sejam acessíveis e que os sistemas educacionais sejam adequadamente adaptados com recursos e serviços", ou seja, trata-se de *descumprir* características essenciais do direito à educação inclusiva.

Em suma, um ente da Federação está deixando de cumprir ao menos duas obrigações relativamente à Educação Inclusiva.

Ademais, para deixar expresso que a via da segregação é absolutamente incompatível com o modelo inclusivo, no artigo 66 o Comitê assevera que (original em inglês seguido de tradução simples):

> 66. Inclusive education is incompatible with institutionalization. States parties must engage in a well-planned and structured process of de-institutionalization of persons with disabilities. Such a process must address: a managed transition setting out a defined time frame for the transition; the introduction of a legislative requirement to develop community based provision; the re-direction of funds and the introduction of multidisciplinary frameworks to support and strengthen community-based services; the provision of support for families; and collaboration and consultation with organizations representing persons with disabilities, including children with disabilities, as well as parents or caregivers. Pending the process of de-institutionalization, persons in institutional care settings should be given access to inclusive education with immediate effect by linking them with inclusive academic institutions in the community.
>
> 66. A educação inclusiva é incompatível com a institucionalização. Os Estados Partes devem se engajar em um processo bem planejado e estruturado de desinstitucionalização de pessoas com deficiência. Tal processo deve abordar: uma transição gerenciada estabelecendo um prazo definido para a transição; a introdução de uma exigência legislativa para desenvolver provisões baseadas na comunidade; o redirecionamento de fundos e a introdução de estruturas

> multidisciplinares para apoiar e fortalecer os serviços comunitários; a prestação de apoio às famílias; e colaboração e consulta com organizações que representam pessoas com deficiência, incluindo crianças com deficiência, bem como pais ou responsáveis. Enquanto se aguarda o processo de desinstitucionalização, as pessoas em ambientes de cuidados institucionais devem ter acesso à educação inclusiva com efeito imediato, vinculando-as a instituições acadêmicas inclusivas na comunidade.

Conclui-se, por conseguinte, que as duas leis em tela almejam reabrir as estradas da institucionalização, quando não há dúvidas de que a legislação brasileira contém um caminho sem volta rumo à Inclusão – um caminho que, como a própria palavra indica, consiste em um ***processo***, uma construção que merece aprimoramento, e não desmantelamento.

Em relação ao Atendimento Educacional Especializado, a ser oferecido **preferencialmente** na rede regular de ensino (artigo 208, III, da CF/88), não se quer dizer com isso que, por mera opção da família ou do estudante, somente este serviço será prestado. A Convenção deixa claro que esse serviço deve ser ofertado no ensino regular e, havendo necessidade, deve ser **suplementado ou complementado** o atendimento nele ou fora dele.

É preciso que o artigo 208, III, da CR/88 seja analisado em conjunto com outras seções deste bloco de constitucionalidade. Ou seja, tal dispositivo deve ser combinado com o artigo 28, 1 e 2, d, da Convenção[9].

Na CDPD os Estados Partes reconhecem o direito das pessoas com deficiência à educação sem discriminação e com base na igualdade de oportunidades, assegurando um sistema educacional inclusivo **em todos os níveis**, bem como o aprendizado ao longo de toda a vida.

[9] Art. 28
1 Os Estados Partes reconhecem o direito das pessoas com deficiência à educação. **Para efetivar esse direito sem discriminação** e com base na igualdade de oportunidades, os Estados Partes **assegurarão sistema educacional inclusivo em todos os níveis**, bem como o aprendizado ao longo de toda a vida, com os seguintes objetivos:
2.**Para a realização desse direito, os Estados Partes assegurarão que**:
d) As pessoas com deficiência recebam **o apoio necessário, no âmbito do sistema educacional geral**, com vistas a facilitar sua efetiva educação;

Para que esse direito (educação inclusiva) se concretize, os Estados se comprometem, dentre outras providências, a que as pessoas com deficiência recebam o apoio necessário no âmbito do sistema educacional geral[10].

Por fim, sublinhe-se que as leis paranaenses também violaram a **meta de inclusão prevista no Plano Nacional de Educação (Lei Federal n° 13.005/14),** que estabeleceu, no prazo de 10 anos (2014 a 2024), a **proibição da exclusão** do ensino regular sob a alegação da deficiência, devendo ser garantida a educação inclusiva[11].

6. A LEI BRASILEIRA DE INCLUSÃO (ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA) E O DIREITO À EDUCAÇÃO – Lei Federal nº 13.146 de 06 de julho de 2015

Tendo sua gênese na CDPD, a Lei Brasileira da Inclusão - LBI impõe a promoção de quebra de paradigmas de significativo alcance progressista, em busca da concretização de todos os princípios do referido Tratado. As inovações introduzidas implicam mudanças significativas em nosso ordenamento jurídico, rompendo com a histórica simbiose entre a Teoria das Incapacidades e as Deficiências bem como atribuindo às pessoas com deficiência capacidade legal, que, se preciso, poderá ser exercida com apoios ali delineados. Isso em decorrência do art. 12. No que tange à educação inclusiva a LBI, igualmente, não se afastou dos princípios e comandos inseridos na CDPD.

Neste sentido, oferece um capítulo totalmente dedicado a esse direito fundamental, em razão de sua importância no ordenamento jurídico, bem como para seus destinatários.

---

[10] 4.8) garantir a oferta de educação inclusiva, **vedada a exclusão do ensino regular sob alegação de deficiência** e promovida a articulação pedagógica entre o ensino regular e o atendimento educacional especializado;

[11] Lei nº13.005/2014

Meta 4 Universalizar, para a população de 4 (quatro) a 17 (dezessete) anos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, o acesso à educação básica e ao atendimento educacional especializado, preferencialmente na rede regular de ensino, com a garantia de sistema educacional inclusivo, de salas de recursos multifuncionais, classes, escolas ou serviços especializados, públicos ou conveniados

4.8) garantir a oferta de educação inclusiva, **vedada a exclusão do ensino regular sob alegação de deficiência** e promovida a articulação pedagógica entre o ensino regular e o atendimento educacional especializado;

Reitera a garantia do direito ao sistema inclusivo de educação em todos os níveis e aprendizado ao longo da vida, na forma do art. 27 do referido documento legal.

A LBI cuidou de especificar direitos previstos na CDPD e em outras normas esparsas, a exemplo da Lei Federal nº 7.853/89 – que criminalizou o preconceito relativamente à recusa de matrículas em razão da deficiência – e do Decreto Federal nº 3.298/99, que a regulamentou.

Cuidou exaustivamente de detalhar todos os aspectos previstos na CDPD no que tange à obrigatoriedade da educação inclusiva e do atendimento educacional especializado a ser ofertado no contraturno da escola regular, de forma percuciente.

Tratou de expedir normas referentes à acessibilidade para derrubar barreiras, a fim de se perfectibilizar a plena inclusão. Ocupou-se de pensar nos currículos igualitários e adaptações razoáveis, de forma a oportunizar aos alunos com deficiência o acesso em igualdade de oportunidades. Impôs regras determinando adoção de práticas pedagógicas inclusivas e tantos outros recursos "de acessibilidade que eliminem as barreiras e promovam a inclusão plena", conforme assevera o art. 28, inciso II da LBI. Ou seja, trata-se de documento legal que viabiliza os princípios e normas concebidas e gestadas pela CDPD, todos na vertente explícita da INCLUSÃO.

7. A IMPOSSIBILIDADE DE RETROCESSO QUANTO À PROTEÇÃO AOS DIREITOS FUNDAMENTAIS

De início cabe enfatizar que parcela significativa da doutrina entende que o princípio da dignidade se manifesta nos demais direitos fundamentais, muito especialmente no que tange aos direitos sociais, como demonstram juristas como Jorge Miranda, Luño, e Bidarta Campos, citados por André Ramos Tavares, *in* Curso de Direito Constitucional, Saraiva, 2006, SP, p.510.

À evidência, tratando-se a educação de direito social, está umbilicalmente ligada ao princípio da dignidade por sua força normativa, uma vez que se cuida de direito de crianças e adolescentes, os quais refletem o futuro do País e, de outro lado, "encontra-se intimamente relacionado ao princípio da segurança jurídica", no dizer de Ana Paula Barcellos, em "A Eficácia jurídica dos princípios constitucionais", citada por Marcelo Novelino, *in* Direito Constitucional**,** Editora Método, SP, 2008, p.376.

Postas essas colocações, importa precisar que a Lei Brasileira da Inclusão, por ter sua gênese na CDPD, possui a mesma natureza jurídica da Convenção-mãe, qual seja, natureza de direito fundamental. Apreciando a LBI, o saudoso RENAN LOTUFO, no livro Código Civil Comentado Vol. 1, 3ª Ed. Editora Saraiva, 2016, pag. 65, comentou:

> "Ora, a Lei tendo por base a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, entrou no direito positivo nacional por meio do Decreto Legislativo n.186, de 9 de julho de 2008, que em conformidade com o §3ºdo art. 5º da Constituição ensejou a vigência plena desde 25 de agosto de 2009, pelo Decreto n. 6.949. *Tal inovação evidentemente decorre de princípios fundamentais."*

O direito à educação é um direito social - como dito antes – portanto, norma de direito fundamental, cujo desenho inserido na Constituição de 1988, na CDPD e na LBI, por força do **princípio do não retrocesso,** não permite que tal direito seja objeto de retrocesso, como pretendem as leis paranaenses. O Ministro Ricardo Lewandowski, em artigo intitulado "Proibição do retrocesso", publicado no jornal Folha de São Paulo em 01 de fevereiro de 2018, assim lecionou:

> "(...) milita a favor dos direitos fundamentais, em especial dos sociais, o princípio da proibição do retrocesso, plasmado no art. 30 da Declaração Universal dos Direitos do Homem de 1948, da ONU, cuja redação é a seguinte: "Nenhuma disposição da presente Declaração pode ser interpretada como o reconhecimento a qualquer Estado, grupo ou pessoa, do direito de exercer qualquer atividade ou praticar qualquer ato destinado à destruição de quaisquer dos direitos e liberdades aqui estabelecidos". (...)
> O princípio da proibição do retrocesso, portanto, impede que, a pretexto de superar dificuldades econômicas, o Estado possa, sem uma contrapartida adequada, revogar ou anular o núcleo essencial dos direitos conquistados pelo povo. É que ele corresponde ao mínimo existencial, ou seja, ao conjunto de bens materiais e imateriais sem o qual não é possível viver com dignidade. (http://www.stf.jus.br/arquivo/biblioteca/PastasMinistros/RicardoLewandowski/ArtigosJornais/1117223.pdf)

A vedação ao retrocesso social encontra eco no Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais - PIDESC adotado pela Assembleia Geral das Nações Unidas e monitorada pela ONU, de 1978, em seu art. 2º, e no PROTOCOLO DE SAN SALVADOR, de 1988, ratificado no Brasil pelo Decreto Federal nº 3.321/99.

Em que pese sabermos que as regras que tratam de direitos sociais sejam normas abertas para ensejar alargamento desses direitos, sempre na perspectiva de avanços civilizatórios, por óbvio, jamais poderão implicar retrocessos.

Ensina a doutrina que "(...) a vigência como garantia constitucional implícita, do princípio da vedação de retrocesso social, por parte do legislador a coibir medidas de cunho retrocessivo, que, pela revogação ou alteração da legislação infraconstitucional (apenas para citar uma forma de intervenção nos direitos sociais) venha a desconstituir ou afetar gravemente o grau de concretização já atribuído a determinado direito fundamental (e social), o que valeria a uma violação à própria CF."

E continua: "...trata-se de instrumento de proteção contra atos que, sob uma aparente legalidade, colidem com o âmbito de proteção já efetivada dos direitos fundamentais, **e dos direitos sociais em especial**, motivo por que poderão ser sempre impugnadas judicialmente por inconstitucionalidade**.** (INGO WOLFGANG SARLET, *in* Comentários à Constituição do Brasil, Saraiva, SP, 2014, p.542/543, Destaques não constantes do texto original).

As normas concretizadoras do direito à educação não podem ser substituídas, senão por outra de valor normativo mais avançado, que importem "(...) em obrigação de implementação progressiva dos direitos sociais (...)" (aut. ob e o.cit. acima) e jamais no nível pretendido pelo equivocado das leis paranaenses impugnadas, que levam o Brasil ao passado, no sentido diametralmente oposto à obrigação do Estado.

José Roberto Machado, em preâmbulo intitulado "Direitos humanos: Princípio da vedação do retrocesso ou proibição de regresso", registra precedente de 23/08/2011 em que

esta I. Corte assevera o princípio da proibição de retrocesso em matéria de direitos fundamentais:

> "(...) a vedação ao retrocesso impõe ao Estado o impedimento de abolir, restringir ou inviabilizar sua concretização por inércia ou omissão, conforme tem se posicionado o Supremo Tribunal Federal "- A PROIBIÇÃO DO RETROCESSO SOCIAL COMO OBSTÁCULO CONSTITUCIONAL À FRUSTRAÇÃO E AO INADIMPLEMENTO, PELO PODER PÚBLICO, DE DIREITOS PRESTACIONAIS. – O princípio da proibição do retrocesso impede, em tema de direitos fundamentais de caráter social, que sejam desconstituídas as conquistas já alcançadas pelo cidadão ou pela formação social em que ele vive. – A cláusula que veda o retrocesso em matéria de direitos a prestações positivas do Estado (como o direito à educação, o direito à saúde ou o direito à segurança pública, v.g.) traduz, no processo de efetivação desses direitos fundamentais individuais ou coletivos, obstáculo a que os níveis de concretização de tais prerrogativas, uma vez atingidos, venham a ser ulteriormente reduzidos ou suprimidos pelo Estado. Doutrina. Em conseqüência desse princípio, o Estado, após haver reconhecido os direitos prestacionais, assume o dever não só de torná-los efetivos, mas, também, se obriga, sob pena de transgressão ao texto constitucional, a preservá-los, abstendo-se de frustrar – mediante supressão total ou parcial – os direitos sociais já concretizados." (ARE-639337- Relator(a): Min. CELSO DE MELLO).
>
> De certa forma, os tratados de direitos humanos, da mesma forma que a ordem jurídica interna, também não podem impor restrições que esvaziem o conteúdo de direitos já assegurados." (Publicação de 06 de novembro de 2014 em https://blog.ebeji.com.br/direitos-humanos-principio-da-vedacao-do-retrocesso-ou-proibicao-de-regresso/)

Convém registrar que, em 2008, foi editada pelo MEC a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, documento amplamente discutido em todo o País com as pessoas com deficiência, suas famílias, professores e demais interessados, verdadeiro exemplo de exercício democrático. Tal documento consistiu na realização de anseios cultivados durante muito mais de 30 anos de um incessante trabalho por parte dos movimentos associativos e que nos primórdios dessa luta - bonita e vencedora - era considerado uma mera utopia de pais e mães.

Como consequência de tão árdua luta foi efetivado o sistema de inclusão escolar de forma expressiva, quando se constata que 87,2% de pessoas com deficiência estão nas escolas comuns, regulares, de acordo com o censo escolar de 2019[12], e significativo número se

[12] INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS Inep/MEC E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA. Anuário Brasileiro da Educação Básica 2020, Ed. Todos pela Educação e Editora Moderna

encontra cursando universidades (48.520 pessoas em um total de 8.603.824[13]) bem como atuando no mercado de trabalho (cerca de 500 mil pessoas)[14].

Portanto, o princípio do não retrocesso deve ser aplicado ao caso em apreciação, em atenção ao art. 5º, §1º da Constituição de 1988, que, lhe atribuindo aplicação imediata, cuida da eficácia dos direitos fundamentais, dentre os quais os sociais, e, por consequência, o direito à educação inclusiva.

Louise Moraes, Armando Amorim Simões e Kalinca Léia Becker, autores do estudo intitulado "A educação especial no Brasil: caminhos do Plano Nacional de Educação", em *Cadernos de Estudos e Pesquisas em Políticas Educacionais* (Inep/MEC, 2018), apresentam muitos dados e constatações acerca do tema Deficiência e Educação, sendo notável sua derradeira consideração:

> "A deficiência é uma experiência universal, que impacta direta ou indiretamente a todos. Estima-se que mais de um bilhão de pessoas (ou cerca de 15% da população mundial) estariam vivendo com alguma deficiência (WHO, 2011). Em defesa aos direitos dessa população, deixa-se ao leitor a possibilidade de uma reflexão sobre a urgência de se operacionalizar plenamente a inclusão em todas as suas dimensões, com base no discurso de Hawking (ou pessoa com deficiência, conforme a terminologia atual):
>
> > Disability need not be an obstacle to success. (...) In fact we have a moral duty to remove the barriers to participation, and to invest sufficient funding and expertise to unlock the vast potential of people with disabilities. Governments throughout the world can no longer overlook the hundreds of millions of people with disabilities who are denied access to health, rehabilitation, support, education and employment, and never get the chance to shine. (WHO, 2011).
> >
> > **A deficiência não precisa ser um obstáculo ao sucesso. (...) Na verdade, temos o dever moral de remover as barreiras à participação e de investir verbas e conhecimentos suficientes para desbloquear o vasto potencial das pessoas com deficiência. Os governos em todo o mundo não podem mais ignorar as centenas de milhões de pessoas com deficiência que não têm acesso à saúde, reabilitação, apoio, educação e emprego, e nunca têm a chance de brilhar." (OMS, 2011, tradução simples) -** Destaques não constantes do texto original

[13] INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS Inep/MEC E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA. Sinopse Estatística da Educação Superior 2019. Brasília: Inep, 2020. Disponível em: <http://portal.inep.gov.br/basica-censo-escolar-sinopse-sinopse>. Acesso em: 25.10.2020

[14] Cf. https://www.gov.br/mdh/pt-br/assuntos/noticias/2020-2/julho/inclusao-no-mercado-de-trabalho-lei-de-cotas-para-pessoas-com-deficiencia-completa-29-anos

8. DAS DECISÕES ANTERIORES QUE CONFIRMARAM A INCONSTITUCIONALIDADE DE NORMAS QUE SEGREGAVAM ALUNOS COM DEFICIÊNCIA

Essa Suprema Corte, ao menos em duas oportunidades, reconheceu o direito à educação inclusiva, direito fundamental, irrenunciável e indisponível.

Veja-se o trecho do v. Acórdão prolatado pelo Ministro Dias Toffoli na ADI 6590:

> 4. A Política Nacional de Educação Especial questionada **contraria o paradigma da educação inclusiva, por claramente retirar a ênfase da matrícula no ensino regular, passando a apresentar esse último como mera alternativa dentro do sistema de educação especial**. Desse modo, o Decreto nº 10.502/2020 pode vir a fundamentar políticas públicas que fragilizam o imperativo da inclusão de alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação na rede regular de ensino. (Destaque não constante no original.)

Esta Suprema Corte deixou claro que é inconstitucional norma que apresenta o ensino regular como alternativa dentro do sistema de educação especial, como previa o Decreto Federal 10502/2020, e como preveem as normas ora impugnadas.

Vale destacar a lição proferida pelo Ministro:

> Trata-se, portanto, de um compromisso internacional assumido pelo Brasil para a inserção das pessoas com deficiência no sistema educacional geral, de forma a promover o desenvolvimento de alunos com e sem deficiência em um ambiente inclusivo e plural, superando a lógica da estigmatização e da segregação das pessoas com necessidades especiais. É o que indica o art. 24 da Convenção:

O Ministro Edson Fachin, na ADI 5357, que analisou o dever das escolas particulares impostos pela Lei Brasileira de Inclusão, afirmou:

> Frise-se o ponto: o ensino privado não deve privar os estudantes - com e sem deficiência – da construção diária de uma sociedade inclusiva e acolhedora, transmudando-se em verdadeiro local de exclusão, ao arrepio da ordem constitucional vigente.

É claro que, se o ensino privado não pode privar estudantes da construção diária de uma sociedade inclusiva e acolhedora, o ensino público também não.

Aliás, como bem mencionou o Ministro, quase que de forma lírica:

> **Em suma: à escola não é dado escolher, segregar, separar, mas é seu dever ensinar, incluir, conviver**. (Destaques não constantes no original.)

Excluir, por conseguinte, nunca será uma boa opção, ainda mais quando a escolha acarreta a violação de um direito fundamental!

09. OBJETIVOS DA PRESENTE ADI

A presente ADI trata sobre o Direito à Educação, e as Leis Estaduais 17.656/2013 e nº 18.419/2015 afrontam o dever da promoção do bem de todos, sem quaisquer formas de discriminação, que constitui um dos fundamentos da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. De forma mais clara, trata-se da educação inclusiva e condições de igualdade da pessoa com deficiência na educação e das medidas a serem observadas, por instituições de ensino, que objetivam a igualdade substancial das pessoas com deficiência.

O artigo 206 da Carta Magna de 1988 assegura a igualdade de condições para o acesso e permanência na educação a todas as pessoas, ou seja, no ensino público e privado, sem discriminação. Desse modo, a permanência dos alunos com deficiência nos estabelecimentos, com os apoios necessários, é fundamental para dar continuidade à sua educação e autonomia.

Infelizmente essa permanência e aprendizado são interrompidos, pela cobrança abusiva de taxas extras ou pela não disponibilização de recursos pedagógicos, sendo que essas são práticas discriminatórias e classificadas como crime, conforme dispõe a Lei Federal nº 7.853/89 em seu artigo 8º, reitere-se.

Com a intenção de efetivar o direito da pessoa com deficiência à educação, a legislação nacional dispõe que os estabelecimentos de ensino têm por obrigação assegurar a

matrícula aos estudantes com deficiência, com a oferta de todos os recursos de acessibilidade, para a plena participação e aprendizagem, bem como a oferta do Atendimento Educacional Especializado (AEE), sem repasse do correspondente ônus às famílias dos estudantes com deficiência, sendo este integrado ao orçamento de custos do estabelecimento de ensino.

Todos os recursos já deviam, por obrigação constitucional, estar integrados aos estabelecimentos de ensino, sendo a matéria de extrema relevância também por só assim conferir às pessoas com deficiência a igualdade prevista na Carta Magna. As leis impugnadas aumentam esse gasto terceirizando tal serviço, gerando um enorme problema, como se as pessoas com deficiência não pertencessem à mesma sociedade, à mesma comunidade, à mesma escola.

Impor a pessoas com deficiência normas diferenciadas e ônus pela condição ensejaria uma grave violação aos Direitos Humanos de toda a sociedade. Assim, resta incontroverso que a discussão da presente ADI é de extrema relevância não apenas para juristas, mas diretamente a mais de 40 milhões de brasileiros com deficiência (em torno de 25% por cento da população), conforme Censo 2010/IBGE, que já passaram ou passarão por estabelecimentos de ensino – públicos e privados.

Portanto, o cumprimento do requisito inerente à relevância da matéria é evidente, repise-se.

10. A IMPORTÂNCIA DA ESCOLA INCLUSIVA NA CONSTRUÇÃO DA CIDADANIA

Importante ressaltar que a possível declaração de inconstitucionalidade dos dispositivos questionados na presente ADI garantirá os ideais de educação inclusiva no país. A educação inclusiva é um direito garantido pelas leis nacionais e internacionais e por todos os valores conexos ao princípio da Dignidade da Pessoa Humana. O Direito à educação é fundamental e não pode ser nem mesmo mitigado.

O entendimento contrário à inconstitucionalidade dos dispositivos pode imputar ainda mais gastos para famílias já altamente oneradas e exigidas em função dos gastos oriundos de tratamentos médicos em decorrência da deficiência. Legitimaria a imposição de ônus adicionais a uma parcela específica da população, orientada a escolas especiais muitas vezes privadas e distantes do bairro do estudante segregado, de modo a discriminar pessoas com deficiência e todas as suas famílias, abrindo um precedente de discriminação para outros segmentos, o que esta e. Corte deve refutar de plano – e já o fez por ocasião da ADI nº 5357 e na ADI 6590.

Tal impacto social sobre as famílias seria oriundo da mitigação do direito fundamental à educação, o que afronta dispositivos constitucionais, tais como os artigos 205, 209 e 227, bem como a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei Federal nº 9.394/96), em seus artigos 7º, 16, 17 e 18 e a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência em seu artigo 24, e a LBI.

Indubitavelmente, se a pessoa com deficiência não pode realizar algo em decorrência de alguma dificuldade que possua, devem ser tomadas as devidas medidas para que a mesma possa praticar o que pretende. A legislação busca a extinção das barreiras atitudinais (atitudes das pessoas) e também as ambientais (obstáculos do ambiente que dificultam a inclusão da pessoa com deficiência).

A sociedade não pode dificultar e gerar ainda mais obstáculos a pessoas que, porventura, já enfrentam supostamente mais dificuldades do que as demais pessoas.

O Brasil é signatário também da Convenção Interamericana para Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Pessoa com Deficiência, celebrada na Guatemala e internalizada pelo Decreto Legislativo nº 198/01, tido como norma supralegal por tratar de direitos humanos, que foi promulgado pelo Decreto Federal nº 3.956/01. Assim, não gerar condições que igualem os potenciais é ilegal.

É inadmissível, portanto, a segregação educacional autorizada pelas leis ora impugnadas.

Uma escola que oferta educação para todos deve fazê-lo de fato, e não por partes, nem por valores desiguais, tampouco por tratamentos desiguais (a não ser que sejam para igualar as condições e permitir o mesmo cenário para todos). Não se pode excluir uma parcela significativa da população brasileira que apresenta alguma deficiência ou condição de dificuldade específica.

Assim, a escola não pode imputar sobre famílias específicas e selecionadas, a partir da vulnerabilidade de um de seus membros, possíveis encargos provenientes da segregação em escolas especializadas. Não pode restringir o acesso ao horário se o mesmo é ofertado a outras crianças. A escola deve ser parceira da família, inclusive a Carta Magna de 1988 prevê isso no artigo 205.

Claro está que a presente ADI terá como resultado, se acatada, ajudar a construir (especialmente no estado do Paraná) uma sociedade de cidadãos sem discriminação e com acesso à educação em todos os segmentos. Via de consequência, propõe que não seja feita uma divisão da sociedade em cidadãos de primeira e segunda categoria.

O Governo Estadual do Paraná deveria ser o primeiro a orientar os estabelecimentos de ensino no sentido de organização plural da escola: de todos e para todos. Escola de todos e de cada um(a), com respeito à especificidade da pessoa com deficiência e oferta de educação e recursos adequados, como estabelece o ordenamento jurídico pátrio. É lamentável a constatação de que se trata de um governo com valores segregadores.

A proposta remete aos anos 70 e 80, na fase denominada de *integração social*, pela qual a responsabilidade pela deficiência era apenas da pessoa e de sua família, não da sociedade e do Estado, de forma que, se a criança ou adolescente com deficiência quisesse participar da escola regular e ser incluída socialmente, ela e sua família deveriam pagar pelas adaptações físicas, adaptações de material didático e demais custos da educação, ou cabia ao aluno se adaptar ao que já existia, continuando segregado. Isso na hipótese de ter sido aceito no colégio. Esse cenário viola todos os direitos vinculados à dignidade da pessoa humana.

Não acatar os pedidos seria um enorme retrocesso em relação à sociedade diversa e inclusiva e aos princípios de inclusão, dignidade da pessoa humana e igualdade insculpidos na Carta Magna de 1988. A sociedade que preza pela cultura da diversidade é marcada por uma via recíproca de ações: pessoa e escola se adaptam para esta convivência, com igualdade de oportunidades.

Os constituintes de 1988, para garantir a isonomia e dignidade às pessoas com deficiência por meio de uma legislação específica protetiva, inauguraram, no ordenamento jurídico, essa proteção especial através de um microssistema materializado a partir de diversos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais, conforme dispõem os artigos 205, 206, 209 e 227 da Carta Magna de 1988, artigo 58 da Lei Federal nº 9.394/96 e artigo 25 do Decreto Federal nº 3.298/99.

Com relação ao Atendimento Educacional Especializado, há um universo relativamente vasto de ações e práticas. De toda forma, os recursos devem ser fornecidos para que o aluno possa acompanhar os demais na rede regular de ensino.

A Convenção da Guatemala de 1999 reafirma que as pessoas com deficiência têm os mesmos direitos humanos e liberdades fundamentais que as demais pessoas. No que se refere à efetivação do direito de acessibilidade física, pedagógica e nas informações, o Decreto Federal nº 5.296/04 estabelece a mesma no seu artigo 24.

Conforme disposto no Decreto Federal n° 6.571/08, em seu artigo 1º, §1º, considera-se atendimento educacional especializado o conjunto de atividades, recursos de acessibilidade e pedagógicos organizados institucionalmente, prestado de forma complementar ou suplementar à formação dos alunos no ensino regular.

A Resolução CNE/CEB nº 04/09, em seu artigo 2º, estabelece que o AEE tem como função complementar ou suplementar a formação do aluno por meio da disponibilização de serviços, recursos de acessibilidade e estratégias que eliminem as barreiras para sua plena participação na sociedade e desenvolvimento de sua aprendizagem.

Dessa forma, o AEE visa atender as necessidades educacionais específicas dos alunos público-alvo da educação especial, devendo a sua oferta constar no projeto pedagógico da escola, em todas as etapas e modalidades da educação básica, a fim de que possa se efetivar o direito desses alunos à educação.

Recorde-se que, de acordo com as necessidades educacionais específicas dos alunos, esse atendimento disponibiliza o ensino do sistema braille, comunicação alternativa, uso de tecnologia assistiva, informática acessível, Língua Brasileira de Sinais, além de atividades enriquecimento curricular, e estimulação pedagógica.

Ratificando-se o exposto no capítulo 6 desta petição, a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência da ONU, promulgada no Brasil com status de emenda constitucional por meio do Decreto Federal nº 6.949/09, estabelece o compromisso dos Estados de assegurar às pessoas com deficiência um sistema educacional inclusivo em todos os níveis de ensino, em ambientes que maximizem o desenvolvimento acadêmico e social, compatível com a meta de inclusão plena, com a adoção de medidas para garantir que as pessoas com deficiência não sejam excluídas do sistema educacional geral sob alegação de deficiência e possam ter acesso ao ensino de qualidade em igualdade de condições com as demais pessoas na comunidade em que vivem.

As escolas regulares devem garantir o acesso dos alunos público-alvo da educação especial às classes comuns, promover a articulação entre o ensino regular e a educação especial, contemplar a organização curricular flexível, valorizar o ritmo de cada aluno, avaliar suas habilidades e necessidades e ofertar o atendimento educacional especializado, além de promover a participação da família no processo educacional e a interface com as demais áreas intersetoriais.

Assim como os demais custos da manutenção e desenvolvimento do ensino, o financiamento de serviços e recursos da educação especial, contemplando professores e recursos didáticos e pedagógicos para o atendimento educacional especializado, devem constar na planilha de custos da instituição de ensino.

A partir da Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (MEC, 2008), os programas e ações nesta área promovem o acesso e a permanência no ensino regular, ampliando a oferta do atendimento educacional especializado, rompendo com o modelo de integração em escolas e classes especiais a fim de superar a segregação e exclusão educacional e social das pessoas com deficiência.

Assim, a legislação garante a inclusão escolar aos alunos público-alvo da educação especial, nas instituições comuns da rede pública ou privada de ensino, as quais devem promover o atendimento de suas necessidades educacionais específicas.

Os Decretos Federais nº 5.296/04, 5.626/05, 6.571/08, 6.949/09, 7.611/11 e a Resolução CNE/CEB nº 04/09 asseguram aos alunos público-alvo da educação especial o acesso ao ensino regular e a oferta de atendimento educacional especializado. Desse modo, sempre que o AEE for requerido pelos alunos com deficiência, com transtornos globais do desenvolvimento ou com altas habilidades/superdotação, as escolas deverão disponibilizá-lo, não cabendo, como já assentado por esta Corte (ADI nº 5357), o repasse dos custos decorrentes desse atendimento às famílias dos alunos. As notícias recentes indicam que o mandato atual do governo federal ratifica esse posicionamento.[15]

As instituições de ensino, submetidas às normas gerais da educação nacional, deverão efetivar a matrícula no ensino regular de todos os estudantes, independentemente da condição de deficiência física, sensorial ou intelectual, bem como ofertar o atendimento educacional especializado, promovendo a sua inclusão escolar. Portanto, não encontra abrigo na legislação a inserção de qualquer cláusula contratual que exima as instituições de ensino, de qualquer nível, etapa ou modalidade, das despesas com a oferta do AEE e demais recursos e serviços de apoio da educação especial.

[15] https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/noticias/2025/janeiro/mec-fortalece-educacao-especial-na-perspectiva-inclusiva#:~:text=Forma%C3%A7%C3%A3o%20%E2%80%93%20O%20MEC%20e%20a,p%C3%BAblicas%20estaduais%2C%20municipais%20e%20distrital.

Configura descaso deliberado aos direitos dos alunos o não atendimento às suas necessidades educacionais específicas, e, nesse caso, o não cumprimento da legislação deve ser encaminhado ao Ministério Público, bem como ao Conselho de Educação, o qual, como órgão responsável pela autorização de funcionamento dessas escolas, deverá instruir processo de reorientação ou descredenciá-las.

Constata-se facilmente que o AEE está inserido no contexto de permanência e aproveitamento adequado ao aluno. Logo, é de fundamental importância para as famílias e seus membros. O acesso à educação é direito fundamental do ser humano e não pode ser restringido ou dificultado.

A Constituição de 1988 determina como fundamento a dignidade da pessoa humana e tem como objetivo fundamental a promoção do bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação.

Conforme exposto anteriormente, o artigo 5º consagra o direito à igualdade, mas não somente à igualdade formal em que todos são iguais perante a lei (*caput*), mas uma perspectiva de igualdade em que se busca tratar os iguais de forma igual e os desiguais de forma desigual na exata proporção da desigualdade, viabilizando assim condições paritárias de formação, convívio e vivência sob a égide de uma vida digna e não apenas uma sobrevivência excludente.

A Carta Magna de 1988 entende que todos são diferentes e que a escola deve atender a cada aluno como um ser por si só e dotado de particularidades, ineficiências e potencialidades específicas. A Carta Magna determina que o foco deve estar na competência da pessoa e não em sua deficiência.

A diretriz constitucional pretende que a sociedade valorize seu próprio potencial e não o seu possível déficit; do contrário, continuaremos a viver em uma coletividade desigual e não potencializadora de talentos, melhorias, belezas e competências.

Como a educação é uma importante base de projeção do potencial humano e social, a Carta Magna consagrou como princípio do ensino no país a igualdade de condições para o acesso e para permanência na escola e garantiu ainda que a Educação é direito de todos e dever do Estado e da família, a ser promovida e incentivada em colaboração com a sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Além disso, acrescenta que o efetivo acesso aos níveis mais elevados do ensino deverá obedecer à capacidade de cada um.

Não basta disponibilizar um espaço e socializar; a Escola deve incluir o(a) aluno(a) com deficiência nas atividades e permitir o florescer do seu potencial. Deve realizar a inclusão efetiva da pessoa no microssistema social que é a escola, permitindo, assim, uma projeção de futuro calcado na verdadeira inclusão e participação cidadã da pessoa na sociedade e no mercado de trabalho de forma autônoma e produtiva.

Todas as atividades ofertadas aos alunos, por óbvio, devem também estar disponíveis para alunos que tenham alguma deficiência. É responsabilidade da escola garantir o acesso de todos. Repita-se, negar acesso a qualquer serviço, sem justa causa, seria realizar discriminação por conta da deficiência, e isso constitui crime. Alunos com deficiência possuem direitos ao turno integral, às atividades de lazer e recreação, esportes e quaisquer outras ofertadas aos demais alunos.

Nesse sentido, a Lei Brasileira de Inclusão determina em seu artigo 28 as condições de acesso, permanência, participação e aprendizagem, bem como a obrigatoriedade na geração de qualquer adaptação razoável para atender as características dos estudantes com deficiência e garantir seu pleno acesso ao currículo em condições de igualdade.

A vitimização, a pena e a caridade devem ser substituídas pelo descortinar sólido da autonomia, da inclusão e da responsabilidade social. A educação inclusiva atribui diversidade ao ambiente, o que garante o desenvolvimento humano das crianças através do ensinamento prático do respeito, da solidariedade e da cidadania.

Relembre-se: o convívio diário em coletividade provoca a ruptura de barreiras atitudinais (atitude das pessoas) e se desenrola na necessidade de superação das barreiras ambientais (hostilidade no ambiente do entorno para necessidades específicas da pessoa); portanto não existe aluno que não se beneficie da escola regular.

O Brasil deve seguir esse rumo, uma vez que é signatário da Convenção Interamericana para Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Pessoa com Deficiência, celebrada na Guatemala (Decreto Federal nº 3.956/01), bem como da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiência da ONU, com status de emenda constitucional (Decreto Federal nº 6.949/09), que se desdobrou na instituição do Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência – Plano Viver sem Limite (Decreto Federal nº 7.612/11) e na LBI (Lei Federal nº 13.146/15).

O acesso à educação é direito fundamental do ser humano e não pode ser restringido ou dificultado. É também dentro desse escopo protetivo e de busca que as ações afirmativas estabelecem cotas mínimas para parcelas da população que, porventura, estejam vulneráveis em decorrência de sua condição social, física ou qualquer outra. As ações afirmativas não podem ser entendidas como parâmetros e limites desvirtuados para a fixação de “números máximos” no processo de igualação material e inclusão.

Diante de tais dispositivos da legislação nacional e internacional, pode-se facilmente confrontar resoluções, portarias, deliberações ou recomendações de Conselhos de Educação que se pretendam limitadoras ou tenham o condão de impor direitos e obrigações.

Resta claro e inequívoco no ordenamento jurídico pátrio que o acesso à educação não pode ser restringido ou dificultado. A presente ADI é de um todo favorável a tal direito, de clareza solar nesse ponto, que a Carta Magna de 1988 e a Convenção da ONU ocupam o topo da hierarquia no ordenamento jurídico brasileiro, devendo a legislação infraconstitucional refletir e regulamentar os dispositivos nela preconizados.

Seus princípios, fundamentos e compromissos devem ser integralmente assumidos, assim como devem ser editados, revogados ou interpretados conforme a Constituição de 1988 os instrumentos que possam contrapô-los.

Da mesma forma, o artigo 206 da Carta Magna de 1988 assegura igualdade de condições para o acesso e permanência, depreendendo-se que os constituintes originário e derivado tiveram a preocupação com a igualdade de direitos considerando a necessidade de equiparação para a plena igualdade, o que deve ser observado pelas instituições privadas.

Com efeito, faz-se um breve adendo às normas de caráter supralegal. No âmbito da Organização dos Estados Americanos, necessário frisar que o Brasil, como Estado-Parte da Convenção Interamericana para Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Contra as Pessoas com Deficiência (recorde-se: Convenção de Guatemala – Decreto Federal nº 3956/01) enfatizou a necessidade de proteger as pessoas com deficiência no paradigma do Direito, chamando atenção para a relação entre discriminação e deficiência, visando a medidas de acessibilidade, ações afirmativas, para que as pessoas com deficiência exerçam a cidadania em todos os espaços e ambientes da sociedade, dentre eles, estabelecimentos de ensino.

O Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei Federal nº 8.069/90) da mesma maneira rechaça qualquer constrangimento e discriminação a esses, bem como a sua ausência da escola, caracterizada como abandono intelectual. Via de consequência, o princípio da solidariedade para a construção de uma sociedade que reconheça e legitime a diversidade e as diferenças, como fator natural e parte da condição humana, deve ser considerado como ponto fundamental, pois se sabe que na escola a criança tem o seu contato inicial com a diversidade humana.

É na escola que muitas vezes o preconceito é apresentado ao educando, cabendo ao gestor escolar e ao educador, bem como aos demais agentes da educação, rechaçá-lo e desconstruí-lo.

11. A FUNGIBILIDADE ENTRE A ADI E A ADPF

O controle de constitucionalidade é a verificação da compatibilidade entre um ato normativo primário e a norma constitucional que lhe serve de fundamento. A natureza do controle de constitucionalidade é o controle de validade. Esse controle de validade é um gênero o qual possui duas espécies: controle de constitucionalidade e controle de legalidade dos atos administrativos.

Então, o controle de constitucionalidade e o controle de legalidade têm a mesma natureza, que é a de verificação de validade de um ato do Poder Público. O que muda entre estas espécies é a natureza do ato que está sendo objeto da verificação e a natureza da norma paradigma, que é a que serve de referência para a comparação.

No controle de constitucionalidade, a norma objeto é o ato normativo de natureza primária, aquele que deriva diretamente da Constituição, e a norma paradigma é a Constituição. No controle de legalidade, a norma objeto da verificação é o ato administrativo, e a norma paradigma é o ato primário, a lei.

Nesse sentido, tem-se que na Ação Direta de Inconstitucionalidade o controle de constitucionalidade é o próprio objeto da ação. A questão é veiculada como pedido principal de declaração de inconstitucionalidade e dessa maneira, é enfrentada na conclusão do provimento judicial. O objeto da ADI é o ato normativo federal, conforme dispõe a Lei Federal nº 9.868/99.

A discussão é feita em abstrato, isto é, em tese, com a finalidade objetiva de retirar do ordenamento jurídico, em benefício de toda sociedade, um ato normativo incompatível com as normas constitucionais. Portanto, não se persegue um bem da vida específico. A intenção é a proteção e o saneamento do ordenamento jurídico.

As ações do controle concentrado têm a causa de pedir aberta. Isto significa que não importa o motivo pelo qual a norma é atacada: se for atacada por um vício material, mas o Tribunal entende que há um vício formal, este deve declarar a inconstitucionalidade. Então,

não importa a causa de pedir na ADI. O Supremo Tribunal Federal tem que analisar qualquer possibilidade de o ato normativo ser inconstitucional.

Em sentido diverso, a Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) é uma ação que visa impedir ou reparar lesão aos preceitos fundamentais da Constituição, causados por ato do Poder Público. Além disto, serve também para verificar a adequação de ato normativo federal.

O paradigma na ADPF são os preceitos fundamentais da Constituição. A doutrina majoritária (Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Morais, Gilmar Mendes), se posiciona no sentido de que são preceitos fundamentais as normas que cuidam da estrutura fundamental do Estado, isto é, as normas de organização e as relativas aos direitos fundamentais.

Um dos pontos principais debatidos está na subsidiariedade, uma vez que só cabe ADPF se não houver outro meio eficaz para sanar a lesividade. Pode até existir outro meio, mas se este meio não for eficaz, caberá a ADPF, conforme dispõe a Lei Federal nº 9882/99.

Em decisões paradigmáticas, o Supremo Tribunal Federal admitiu a aplicação do princípio da fungibilidade em sede de controle concentrado. No caso, o STF conheceu e processou uma ADPF irregularmente proposta como se fosse uma ADI, superando a inadmissibilidade da arguição no caso específico. Importante destacar a decisão proferida nos autos da ADPF nº 72, de relatoria da Ministra Ellen Gracie, nos seguintes termos.

> QUESTÃO DE ORDEM EM ARGÜIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. PORTARIA Nº 156, DE 05.05.05, DA SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA DO ESTADO DO PARÁ. FIXAÇÃO, PARA FINS DE ARRECADAÇÃO DE ICMS, DE NOVO VALOR DE PREÇO MÍNIMO DE MERCADO INTERESTADUAL PARA O PRODUTO CARVÃO VEGETAL. ARTS. 150, I, II E V, 152 E 155, § 2º, XII, i, TODOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. **1. O ato normativo impugnado é passível de controle concentrado de constitucionalidade pela via da ação direta. Precedente: ADI 349, rel. Min. Marco Aurélio. Incidência, no caso, do disposto no art. 4º, § 1º, da Lei nº 9.882/99;** 2. Questão de ordem resolvida com o aproveitamento do feito como ação direta de inconstitucionalidade, ante a perfeita satisfação dos requisitos exigidos à sua propositura (legitimidade ativa, objeto, fundamentação e pedido), bem como a relevância da situação trazida aos autos, relativa a conflito entre dois Estados da Federação. (Destaques não constantes no texto original)

O Supremo Tribunal Federal utilizou-se da mesma técnica na ADPF nº 178. No caso, houve o ajuizamento equivocado da ADPF envolvendo pedido oriundo da Procuradoria-Geral da República para que o Tribunal reconhecesse a viabilidade da união estável entre pessoas do mesmo sexo, invocando a aplicação analógica do artigo 226, §3º, da Carta Magna de 1988 para que viesse a contemplar, também, as uniões homossexuais.

O Relator entendeu tratar-se de questão que admitiria tramitação nos autos de uma Ação Direta de Inconstitucionalidade, *in verbis*:

> Assim sendo, e **com base na jurisprudência desta Corte (ADPF-QO nº 72, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ 2.12.2005),** conheço da ação como ação direta de inconstitucionalidade, cujo objeto é o art. 1.723 do Código Civil. **Considerando-se a relevância da matéria, adoto o rito do art. 12 da Lei no 9.868, de 10 de novembro de 1999,** e determino: 1) requisitem-se as informações definitivas, a serem prestadas no prazo de 10 dias; 2) após, remetam-se os autos, sucessivamente, ao Advogado-Geral da União e ao Procurador-Geral da República, para que se manifestem no prazo de 5 dias. À Secretaria Judiciária, para as providências cabíveis quanto à reautuação e distribuição do processo. Publique-se. (Destaques não constantes no texto original)

Sendo assim, caso uma Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental seja irregularmente proposta no STF, poderá ela ser reaproveitada e tramitar na condição de uma Ação Direta de Inconstitucionalidade, superando o arquivamento imediato, o que se torna evidente mediante o exame dos precedentes das ADPF nº 72 e 178.

De clareza solar que o processamento das duas ações é tão similar que seria justificável até mesmo sugerir a supressão da ADPF com o enriquecimento do objeto da ADI, o que simplificaria o controle concentrado de constitucionalidade no Brasil, conforme decisão abaixo.

> "Aplicação do princípio da fungibilidade. (...) É lícito conhecer de ação direta de inconstitucionalidade como arguição de descumprimento de preceito fundamental, quando coexistentes todos os requisitos de admissibilidade desta, em caso de inadmissibilidade daquela." (ADI 4.180-REF-MC, rel. min. Cezar Peluso, julgamento em 10-3-2010, Plenário, DJE de 27-8-2010.) Vide: ADPF 178, rel. min. Presidente Gilmar Mendes, decisão monocrática, julgamento em 21-7-2009, DJE de 5-8-2009; ADPF 72-QO, rel. min. Ellen Gracie, julgamento em 1º-6-2005, Plenário, DJ de 2-12-2005.

Cumpre destacar que o chefe do Poder Executivo possui atribuição para expedir decretos, de modo que, no âmbito federal, a referência dirige-se ao presidente da República. Ou seja, é competência deste expedir decretos e regulamentos para a fiel execução das leis. Tal ato é unilateral, privativo, e recebe o nome de decreto executivo ou regulamentar.

Em regra, na análise dos decretos regulamentares, não haveria uma ofensa direta à Constituição, mas sim indireta, por passar anteriormente por uma norma infraconstitucional, no caso a lei regulamentada, afrontando-a primeiro. Ives Gandra da Silva Martins e Gilmar Ferreira Mendes fazem interessante consideração sobre o assunto, esclarecendo que "*a doutrina brasileira enfatiza que qualquer regulamento que deixe de observar os limites estabelecidos em lei é inconstitucional*".

Dessa forma, em que pese o fato de os decretos serem, em regra, confrontados com a lei e, assim, se enquadrarem como legais ou ilegais, a doutrina admite a possibilidade de confrontar-se um decreto diretamente com a Constituição, no caso dos decretos autônomos.

A jurisprudência do STF também se firmou no sentido de aceitar a possibilidade do controle de constitucionalidade de decretos, quando estes forem autônomos, *in verbis.*

> Ação direta de inconstitucionalidade. Pedido de liminar. Decreto n. 409, de 30.12.91. Esta Corte, excepcionalmente, tem admitido ação direta de inconstitucionalidade cujo objeto seja decreto, quando este, no todo ou em parte, manifestamente não regulamenta lei, apresentando-se, assim, como decreto autônomo, o que dá margem a que seja ele examinado em face diretamente da Constituição no que diz respeito ao princípio da reserva legal. (BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 708-DF. Requerente: Procurador Geral da República. Requerido: Presidente da República)

É o argumento baseado no artigo 84, IV, da Carta Magna de 1988. No momento em que o decreto ultrapassa essa função e inova originariamente, tratando de assunto não disposto em lei, ele se enquadra no conceito de decreto autônomo e, a partir de então, sua constitucionalidade é questionável.

A supremacia da Constituição é princípio basilar para a proteção do conteúdo constitucional, com destaque para a possibilidade de atuação via controle de

constitucionalidade. Todas as normas infraconstitucionais devem guardar conformidade com a Lei Maior.

Paralelamente, o ordenamento jurídico brasileiro possui ferramentas de controle das espécies normativas que admite; nesse sentido, têm-se o controle de constitucionalidade para confronto direto com a Carta Magna e o controle de legalidade para confronto de norma infralegal com uma lei.

Com isso, doutrina e jurisprudência aceitam que o confronto dos decretos autônomos seja realizado diretamente ante a Constituição Federal, de modo que poderão ser declarados inconstitucionais.

Logo, havendo dúvida objetiva e ausência de erro grosseiro, deve-se aplicar o princípio da fungibilidade, aceitando ambas as ações, princípio através do qual se permite a conversão (e o recebimento) de uma ação em outra no caso de equívoco. É a aplicação concreta do princípio da instrumentalidade das formas.

Atualmente, os doutrinadores trazem os seguintes pressupostos para a aplicação do referido princípio: dúvida objetiva (existir dúvida razoavelmente aceita, a partir de elementos objetivos, como a equivocidade de texto da lei, ou as divergências doutrinárias e jurisprudenciais); inexistência de erro grosseiro (não será erro grosseiro quando houver dúvida razoável sobre o cabimento); e observância do prazo (inexistência de má-fé do Autor).

Por todo o exposto, conclui-se que a doutrina e a jurisprudência brasileiras, independentemente da discussão sobre a conformidade da edição de decretos autônomos com o Direito pátrio, admitem o controle de constitucionalidade desses decretos, para declará-los constitucionais ou inconstitucionais, com destaque, quanto à matéria, bem como pela fungibilidade entre a ADI e ADPF, e vice-versa.

12. DA CONCESSÃO DA MEDIDA CAUTELAR

O *fumus boni iuris* resta evidenciada pela flagrante violação a direitos fundamentais garantidos pela Constituição Federal, especialmente no que concerne à proteção da educação inclusiva.

O *periculum in mora* está caracterizado pelo risco iminente de danos irreparáveis aos estudantes com deficiência, que, em razão da aplicação da norma impugnada, podem ser privados do direito fundamental à educação inclusiva e sofrer segregação escolar, comprometendo seu desenvolvimento social e acadêmico.

É preciso notar, além dos argumentos já expostos, que o Estado do Paraná é o pior colocado em relação à inclusão dos alunos com deficiência no sistema educacional geral e detém o maior número de alunos matriculados apenas em Escolas Especiais[16].

Há uma clara segregação dos alunos com deficiência, portanto.

Assim, nos termos do artigo 10 da Lei nº 9.868/99, requer-se a concessão de medida cautelar para suspender imediatamente os efeitos das Leis nº 17.656/2013 e nº 18.419/2015 até o julgamento final da presente ação, garantindo-se, assim, a continuidade da educação inclusiva e a observância da Constituição Federal.

13. DOS PEDIDOS

Diante do exposto, requer-se:

a) A concessão de medida cautelar para suspender os efeitos das Leis nº 17.656/2013 e nº 18.419/2015 do Estado do Paraná, impedindo a sua aplicação até o julgamento definitivo da presente ADI, determinando que os estudantes com deficiência sejam matriculados nas escolas regulares;

[16] Disponível em: https://g1.globo.com/pr/parana/educacao/noticia/2021/02/04/parana-e-o-estado-brasileiro-com-maior-taxa-de-alunos-da-educacao-especial-em-escolas-exclusivas-aponta-inep.ghtml

b) A notificação do Requerido para prestar informações no prazo legal;

c) A oitiva da Advocacia-Geral da União e da Procuradoria-Geral da República, nos termos do artigo 103, §1º, da Constituição Federal;

d) O julgamento final procedente da presente ação, declarando a inconstitucionalidade da norma impugnada, com efeitos erga omnes e vinculantes.

Brasília, 21 de março de 2025.

Cahuê A. Talarico
OAB/SP 214.190

Margarida A. Seabra de Moura
OAB/RN 397

Cláudia de Noronha Santos
OAB/RJ 96.191

Caio Silva de Sousa
OAB/RJ 152.230

Assinado digitalmente por
CAIO SILVA DE SOUSA
Data 21/03/2025 19:12:20 -
03:00
CPF: 10913800740